「사망자 및 피후견인 재산조회 통합처리」 업무 매뉴얼 (행정안전부 예규)

2021. 10. 29.

본 매뉴얼은 시·(군)·구, 읍·면·동에서 사망자 및 피후견인 재산조회를 통합하여 접수·처리하는 때에 담당공무원 등이 알아야 할 업무처리 방법을 수록했음

* "(군)" 은 접수처는 아니지만 지방세·토지정보 조회 및 그 결과 통지 기관임

* 업무매뉴얼은 "새올시스템의 새올광장" 자료실에서 다운로드 가능

행정안전부 · 국토교통부 · 국방부 · 국세청 · 금융감독원 · 건설근로자공제회 · (국민 · 공무원 · 사립학교교직원)연금공단 · 한국지역정보개발원 · (한국지방행정 · 군인 · 과학기술인 · 한국교직원)공제회 · 근로복지공단

목 차

Ⅰ. 개요 ····· 1

1. 목적
2. 재산조회 통합처리 방식
3. 통합처리 대상 재산조회 종류
4. 통합처리 신청서 접수기관(부서) 임무
5. 통합처리 조회 · 통보 기관(부서)별 임무

Ⅱ. 접수 ····· 4

1. 업무흐름도
2. 신청자격확인
3. 접수 및 새올행정시스템 입력(온라인 접수 포함)
4. 접수처 행정사항 * 등록/목록조회/접수증출력/취소·변경 포함

Ⅲ. 정보조회 및 결과통보 ····· 46

1. 업무 흐름도
2. 조회·확인
3. 결과통보
4. 조회·결과통보 기관 준수 사항

* 참고자료

1. 주요 질의답변 / 69
2. 각종 서식 / 88
3. 관련기관 / 94
4. 성년(한정)후견인 관련사항 / 95
5. 성년(한정)후견인 제도 개요 / 102
6. 상속재산관리인 관련사항 / 106
7. 안심상속 홍보자료 / 108

『사망자 및 피후견인 재산조회 통합 처리』 업무 요령

「사망자 및 피후견인 재산조회 통합처리」는 '안심상속 원스톱서비스(사망자 재산조회)'와 2016년 12월 1일부터 신설된 '피후견인 재산조회'를 뜻함

1. 신청 접수처 : 시·구, 읍·면·동의 가족관계등록 접수 담당공무원

	① 신청자격 확인	②접수·시스템입력 (새올시스템>맞춤형서비스>안심상속 클릭)	③ 신청서 이송 (시스템 자동 이송)
방문 신청	• 신분증 • 증빙서류로 신청자격 확인	• 신청정보 확인 후 [안심상속등록] 화면에 신청정보 입력 • 휴대폰번호가 맞는지 현장에서 확인 (접수완료 후 신청인에 접수완료 SMS가 수신되었는지 확인) • 접수증 출력 후 신청인에게 교부	• (지방세 . 자동차 . 토지) 새올시스템에서 확인 • (국세·금융·연금)각각의 처리시스템으로 자동 이송
온라인 신청	• 신청자격 확인 (새올 신청화면의 가족관계증명서 출력·확인)	• 신청정보 확인 후 신청승인	• (지방세 . 자동차 . 토지) 새올시스템에서 확인 • (국세·금융·연금)각각의 처리시스템으로 자동 이송

※ 유의사항

- ▸ 입력정보와 가족관계증명서 대조, 신청인·사망자·대리인의 주민등록번호 등이 올바른지 재확인, 휴대폰 번호가 맞는지 접수완료 시 현장에서 필히 확인(접수완료 시 SMS문자 발송됨)
  - 사망신고 이후에 별도 신청 시, 민원인이 직접 가족관계증명서 제출 필요
- ▸ (연금 가입유무) 신청인은 각종 연금가입 유무에 대해 확인 가능하나 연금의 세부적인 사항은 각각의 공단과 상담이 필요함을 반드시 안내[만일, 대리인이 신청했다면 상속인(후견인)본인에게만 결과가 제공됨을 안내]
- ▸ '새올시스템의 안심상속' 이용 문의처 ☞ 한국지역정보개발원 서비스데스크 ☎ (02)2076-5800
  - 새올시스템 안심상속 이용 권한부여는 해당 지자체의 전산담당자에게 요청
- ▸ 통합처리 취소·변경은 신청일 다음날부터 5일 이내에 접수처의 업무종료 시까지만 가능
- ▸ **(온라인 신청) 정부24에서 공동인증서로 접속하여 신청하므로 접수처의 신분증 확인은 생략되고 가족관계증명서로 상속자격을 확인하여 접수·처리**
- ▸ **(온라인 신청 접수처리 기한) 신청일 다음날까지**

2. 조회대상자

① 방문신청 : 사망자(실종선고자 포함), 피후견인(피성년·피한정후견인)

② 온라인신청 : 사망자(실종선고자 포함)

3. 신청기한 : 사망일이 속한 달의 말일부터 6개월 이내

4. 재산조회·통지기관 : 시·군·구의 세무부서(지방세), 지적부서(토지), 접수처(자동차), 국세청(국세), 금융감독원(금융), 국민연금공단(국민연금), 공무원연금공단(공무원연금), 사립학교교직원연금공단(사학연금), 군인연금관리단(군인연금), 건설근로자공제회(건설근로자퇴직공제금), 군인공제회, 대한지방행정공제회, 과학기술인공제회, 한국교직원공제회, 근로복지공단

① (**지방세·토지정보**) 새올시스템에서 신청서 목록 확인 → 조회 처리 후 신청인(또는 대리인)에게 각각 통지

* 통지방법 : 문자·우편·직접방문수령 / 단, 개인정보 노출방지를 위해 Fax통지 불가

* 처리기간 : 접수처 접수일 기준 7일 이내 결과 통지

② **(자동차 정보·건축물 정보)** 접수처에서 접수 후 새올시스템에서 조회대상자의 주민등록번호를 입력하여 자동차와 건축물 소유에 대한 정보 즉시 확인 → 신청인(또는 대리인)에게 출력하여 결과 제공

*** (온라인 신청) 접수처에서 자동차, 건축물 소유정보 확인 후 신청인이 선택한 결과통지 방법(문자·우편·방문수령)으로 7일 이내 결과 통지**

③ (**국세·금융·국민연금·공무원연금·사학연금·군인연금·퇴직공제금·공제회 정보**) 새올시스템→금감원의 금융거래조회시스템을 통해 이송된 접수사항을 처리 → 신청인(또는 대리인)에게 조회완료 안내 문자 발송 → 신청인(또는 대리인)은 해당 홈페이지에서 결과를 확인

* 접수처 접수일 기준 20일 이내 결과 통지

▸ 국세결과 : 문자메시지(SMS) 통보 또는 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr) 확인

▸ 금융결과 : 문자메시지(SMS) 통보 또는 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 확인 (휴대폰 또는 이메일로 본인 인증 절차 수반)

▸ 국민연금결과 : 문자메시지(SMS) 통보 또는 국민연금공단 홈페이지(www.nps.or.kr) 확인 (콜센터 ☎ 1355 또는 내방하여 상담)

▸ 공무원연금결과 : 문자메시지(SMS) 통보 (고객센터 ☎ 1588-4321 또는 내방하여 상담)

▸ 사학연금결과 : 문자메시지(SMS) 통보 (고객센터 ☎ 1588-4110 또는 내방하여 상담)

▸ 군인연금결과 : 문자메시지(SMS) 통보 (국방민원콜센터 ☎ 1577-9090 또는 내방하여 상담)

▸ 건설근로자 퇴직공제금 결과 : 문자메시지(SMS) 통보 또는 건설근로자공제회홈페이지(www.cwma.or.kr) 확인(콜센터 ☎ 1666-1122 또는 내방하여 상담)

▸ 대한지방행정공제회 : 문자메시지(SMS) 통보

▸ 군인공제회 : 문자메시지(SMS) 통보

▸ 과학기술인공제회 : 문자메시지(SMS) 통보

▸ 한국교직원공제회 : 문자메시지(SMS) 통보

▸ 근로복지공단 : 문자메시지(SMS) 통보 또는 근로복지공단 퇴직연금 홈페이지 (pension.kcomwel.or.kr) 확인

Ⅰ. 개요

1. 목적

○ 민법에 따른 상속인·상속재산관리인 또는 후견인(성년후견인·권한 있는 한정후견인)이 사망자(실종선고자 포함) 또는 피후견인(피성년후견인·피한정후견인)의 재산조회를 통합신청·처리하는 절차를 정함

2. 재산조회 통합처리 방식

이전 방식(16가지 재산조회 각각 신청)		**통합처리 방식**(1번에 통합신청)
1 사망신고 · 사망신고 전제 2 법원에 의해 선임 · 성년후견인 · 권한 있는 한정후견인	재산조회 통합처리 내용 ①금융거래 조회 / 금감원 (은행잔고·대출·보험·주식 등) ②국세 조회 / 관할 세무서 (체납세액·고지세액·환급액) ③국민연금가입유무 / 국민연금공단 ④공무원연금가입유무 / 공무원연금공단 ⑤사학연금가입유무 / 사립학교교직원연금공단 ⑥군인연금가입유무 / 국군재정관리단 ⑦토지 조회 / 지자체 지적부서 ⑧지방세 조회 / 지자체 세무부서 (체납세액·고지세액·환급액) ⑨자동차 조회 / 접수처 담당 (주민등록번호로 차량소유조회) ⑩건설근로자 퇴직공제금 조회 ⑪건축물 소유내역 조회 ⑫대한지방행정공제회 가입상품 ⑬군인공제회 가입상품 ⑭과학기술인공제회 가입상품 ⑮한국교직원공제회 가입상품 ⑯근로복지공단 가입상품	⇨ 사망신고 / 법원의 선임 후속사항 일괄 처리 (시·구, 읍·면·동) ①금융자산 및 부채 조회 ②국세 체납·고지세액·환급액 조회 ③국민연금 가입유무 조회 ④공무원연금 가입유무 조회 ⑤사학연금 가입유무 조회 ⑥군인연금 가입유무 조회 ⑦토지 소유내역 조회 ⑧지방세 체납·고지세액·환급액 조회 ⑨자동차 소유내역 조회(즉시) ⑩건설근로자 퇴직공제금 조회 ⑪건축물 소유내역 조회 ⑫대한지방행정공제회 가입상품 조회 ⑬군인공제회 가입상품 조회 ⑭과학기술인공제회 가입상품 조회 ⑮한국교직원공제회 가입상품 조회 ⑯근로복지공단 퇴직연금, 대지급금 조회

3. 통합처리 대상 재산조회 종류(16종)

① 지방세정보(체납액·고지세액·환급액), ② 자동차정보(소유내역), ③ 토지정보(소유내역), ④ 국세정보(체납액·고지세액·환급액), ⑤ 금융거래정보(은행, 보험 등), ⑥ 국민연금정보(가입여부 및 대여금 채무여부) ⑦ 공무원연금정보(가입여부 및 대여금 채무여부), ⑧ 사학연금정보(가입여부 및 대여금 채무여부), ⑨군인연금정보(가입유무), ⑩건설근로자 퇴직공제금정보(가입유무), ⑪건축물정보(소유내역), ⑫대한지방행정공제회 가입상품(가입유무), ⑬군인공제회 가입상품(가입유무), ⑭과학기술인공제회 가입상품(가입유무), ⑮한국교직원공제회 가입상품(가입유무), ⑯근로복지공단 퇴직연금, 대지급금

4. 통합처리 신청서 접수기관(부서) 임무

① 접수처 : 전국의 시·구, 읍·면·동

② 접수담당자 : 가족관계등록민원 접수담당 공무원

- (방문신청) 민원인이 제출한 신청서를 접수하고, '새올행정시스템'에 정보 입력 후 접수증 출력하여 민원인에게 교부
- (온라인 신청) 정부24로 신청한 사항에 대하여 확인 접수 처리

5. 통합처리 조회 · 통보 기관(부서)별 임무

① **시·군·구 세무부서** : 지방세정보(체납세액·고지세액·환급액)

- 지방세정보시스템을 이용하여 지방세 정보를 확인 후 결과를 문자·우편 등의 방법으로 신청인에게 7일 이내 제공

② **접수처** : 자동차, 건축물 소유내역

- 새올행정시스템을 이용하여 자동차와 건축물 소유정보를 확인하고 그 결과를 (방문신청은)출력하여 신청인에게 즉시 제공, (온라인신청은)문자·우편 등의 방법으로 신청인에게 7일 이내 제공

③ **시 · 군 · 구 지적부서** : 토지 소유내역

- 국토정보시스템을 이용하여 토지 소유내역을 확인 후 결과를 문자·우편 등의 방법으로 신청인에게 7일 이내 제공

④ **국세청** : 국세정보(체납세액 · 고지세액 · 환급액)

- '새올행정시스템→상속인금융거래조회 접수시스템'를 통해 접수된 국세정보 조회 신청에 대해 조회대상자의 국세정보 조회결과를 신청인에게 20일 이내 제공

⑤ **금융감독원** : 금융거래정보(은행, 보험 등)

- '새올행정시스템→상속인금융거래조회 접수시스템'를 통해 접수된 금융거래 조회 신청에 대해 조회대상자의 금융거래정보를 13개 금융협회*와 각 금융회사의 협조로 조회하여 그 결과를 신청인에게 20일 이내 제공

* ①예금보험공사, ②은행연합회, ③생명보험협회, ④손해보험협회, ⑤금융투자협회, ⑥저축은행중앙회, ⑦신용협동조합중앙회, ⑧새마을금고연합회, ⑨여신금융협회, ⑩산림조합중앙회, ⑪한국예탁결제원, ⑫우체국, ⑬종합금융협회

⑥ **각 연금공단 · 국방부, 근로복지공단** : 국민·공무원·사학·군인 연금정보

- '새올행정시스템→상속인금융거래조회 접수시스템'를 통해 접수된 연금정보 조회 신청에 대해 조회대상자의 각종연금 조회결과를 신청인에게 20일 이내 제공

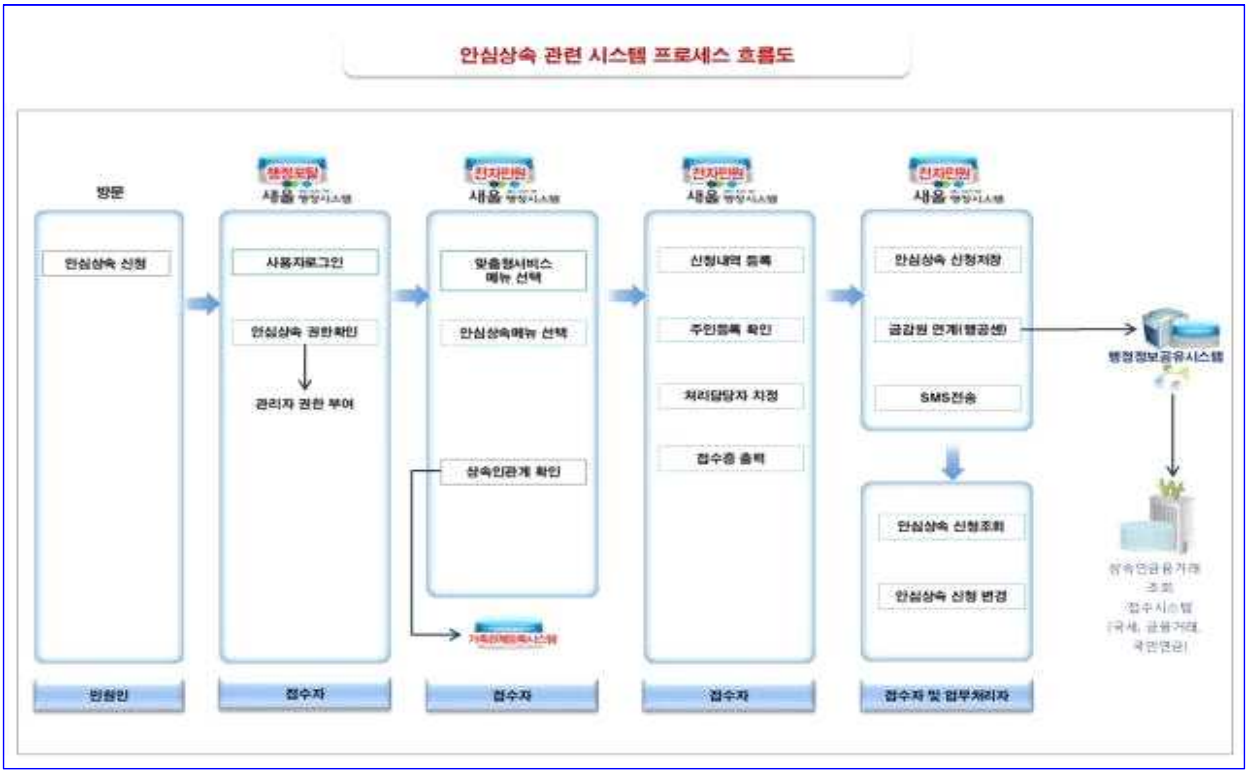
  * 국민·공무원·사학·군인연금은 대리신청 시 대리신청인이 아닌 상속인(후견인)에게만 결과 제공

⑦ **건설근로자공제회, 한국지방행정공제회, 군인공제회, 과학기술인공제회, 한국교직원공제회** : 건설근로자 퇴직공제금 정보, 가입상품 정보

- '새올행정시스템→상속인금융거래조회 접수시스템'를 통해 접수된 연금정보 조회 신청에 대해 조회대상자의 각종연금 조회결과를 신청인에게 20일 이내 제공

Ⅱ. 접수

1. 업무 흐름도



【 접수처 유의·안내사항 】

- ▸ 신청기관
  - (사망신고와 함께 신청 시) 전국 시·구, 읍·면·(사망자의 주민등록지)동
  - (사망신고 후 별도 신청 시) 전국 시·구, 읍·면·동 또는 정부24 / 단, 사망일이 속한 달의 말일로부터 6개월 이내 신청 가능
- ▸ 인적정보 필히 재확인(입력정보와 가족관계증명서 대조, 신청인 SMS수신 여부 확인)
  - (사망자) 재산조회
    - 사망신고 이후 별도 신청 시, 신청인은 가족관계증명서를 제출
    - 제3순위 상속인이 신청할 경우, 제1·2순위자가 없을 경우에 한함
  - (피후견인) 재산조회
    - 후견등기사항전부증명서 또는 성년(한정)후견개시 심판문 및 확정증명원 제출 필요(특히, 한정후견인의 경우 증명서(심판문) '안심상속(후견인) 원스톱서비스 조회' 문구 확인 필요)
- ▸ 연금 : 연금가입 유무 확인만 가능. 연금의 세부사항은 각 공단과 상담이 필요함을 안내(만일, 대리인 신청 시 상속인(후견인)본인에게만 결과가 제공됨을 안내)
- ▸ 금융조회 신청 시 해당계좌가 거래정지 되므로 입·출금(자동이체포함) 제한될 수 있음
- ▸ 접수증 교부 시, 신청 취소·변경은 신청 다음날부터 5일 이내 가능함을 안내

2. 신청자격확인(시·구, 읍·면·동)

< 사망자 및 피후견인 재산조회 통합처리(안심상속) 신청자격 >

< 사망자 재산조회 >

① 방문신청

■ 민법 제1000조의 제1·2·3순위 상속순위에 해당하는 자와 민법 제1003조 배우자 상속순위에 해당하는 자

- 제1순위 상속인(사망자의 직계비속, 사망자의 배우자)
- 제2순위 상속인(사망자의 직계존속, 사망자의 배우자(직계비속이 없는 경우))
- 제3순위 상속인(사망자의 형제·자매)

※ 단, 제2순위의 경우에는 제1순위 상속인이 없는 경우에 한함, 제3순위의 경우에는 제1·2순위 상속인이 없는 경우에 한함)

■ 민법 제1001조의 대습상속에 해당하는 자

■ 민법 제27조에 따라 실종선고를 받은 자의 상속인

■ 민법 제1053조에 따라 법원이 선임한 상속재산관리인

■ 대리신청 : ① (법정대리) 상속인이 미성년자인 경우, 미성년자의 친권자 또는 미성년후견인
② (법정대리) 상속인이 피성년후견인인 경우, 성년후견인
③ (임의대리) 신청인의 위임을 받은 자

② 온라인(정부24)신청

■ 민법 제1000조의 제1·2순위 상속순위에 해당하는 자와 민법 제1003조 배우자 상속순위에 해당하는 자

- 제1순위 상속인(사망자의 직계비속, 사망자의 배우자)
- 제2순위 상속인(사망자의 직계존속, 사망자의 배우자(직계비속이 없는 경우))

※ 단, 제2순위의 경우에는 제1순위 상속인이 없는 경우에 한하며, 제1순위 상속인의 상속포기로 인한 제2순위 상속인은 제외

< 피후견인 재산조회 > : 방문신청

■ 민법 제929조 및 제959조의 2의 성년후견인, 한정후견인

① 사망자 재산조회

○ 상속인은 사망신고 즉시 또는 사망신고 처리 완료 후, 「사망자 및 피후견인 재산조회 통합처리에 관한 기준」의 "재산조회 통합처리 신청서"(별지 제1호 서식 / 이하 "신청서"라고 함)를 작성·제출

○ 신청 기간 확인 : 사망일이 속한 달의 말일로부터 6개월까지

○ 제출서류 확인

- '민법' 제1000조·제1001조·제1003조, '가족관계의 등록 등에 관한 법률' 제15조 등에 따른 신청 자격 인정 여부 확인(아래 '신청서류' 참조)
- 법원심판문, 가족관계증명서등 공적증빙서류는 ①원본을 보관하거나, ②신청인이 반환을 원하는 경우에는 접수자가 원본확인 후 반환하고 사본 보관(원본을 확인한 접수자 이름 기재 및 서명)

신청서류 (제출서류)	**<신청인이 직접 신청하는 경우>** ① **공통** : 신청인(상속인, 상속재산관리인)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 확인 ※ 사망신고 이후 별도 신청 시 가족관계증명서 제출 ② **3순위·대습상속인** : 신청인과 사망자의 관계를 증명할 수 있는 서류(가족관계증명서 등) ③ **실종선고를 받은 자의 상속인** : '법원심판문(실종선고) 및 확정증명원' 또는 실종선고를 받은 자의 기본증명서(실종선고 내용 확인), 신청인과 실종선고를 받은 자의 관계를 증명할 수 있는 서류(가족관계증명서 등) ④ **상속재산관리인** : '법원심판문(상속재산관리인선임) 및 확정증명원' **<대리인이 신청하는 경우>** ① **공통** : 대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 확인 ② **법정대리(상속인이 미성년자인 경우, 친권자 또는 미성년후견인)** : 미성년자의 기본증명서(미성년자의 법정대리인 여부 확인), 미성년자와 사망자의 관계를 확인할 수 있는 서류(가족관계증명서 등) ※ 미성년자가 만 14세 미만이면 대리인(친권자, 미성년후견인)만 신청 가능, 만 14세 이상이면 미성년자 본인 또는 대리인이 신청 가능 ② **법정대리(상속인이 피성년후견인인 경우, 성년후견인)** : 후견등기사항전부증명서 또는 '법원심판문(성년후견개시) 및 확정증명원', 피성년후견인과 사망자의 관계를 확인할 수 있는 서류(가족관계증명서 등) ③ **임의대리** : 상속인 위임장 및 상속인 본인서명사실확인서(또는 인감증명서), 상속인과 사망자의 관계를 확인할 수 있는 서류(가족관계증명서 등)

○ 정부24를 통한 온라인 신청은 「민법」 제1순위·제2순위 상속인만 신청 가능하므로, 신청서와 가족관계증명서를 통해 신청자격 확인

② 피후견인 재산조회

○ 법원이 선임한 성년(한정)후견인은 신청서를 작성·제출

○ 제출서류 확인

- 신청인이 (성년·권한 있는 한정)후견인인 경우 법원에 의해 선임된 후견인인지 반드시 신분 확인
- 한정후견인의 경우 증명서(심판문)에 '안심상속(후견인) 원스톱 서비스 조회' 문구 확인 필요

신청서류 (구비서류)	**<신청인이 직접 신청하는 경우>** – 신청인(후견인)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 확인 – 후견등기사항전부증명서 또는 '법원심판문(성년후견개시 또는 한정후견개시) 및 확정증명원' **<대리인이 신청하는 경우 (임의대리만 가능)>** – 대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) – 후견인위임장 및 후견인본인서명사실확인서(또는 인감증명서) – 후견등기사항전부증명서 또는 '법원심판문(성년후견개시 또는 한정후견개시) 및 확정증명원'

【참고】 신분확인 관련(접수처)

○ 사망자가 외국인인 경우, 안심상속 신청 불가능

- 단, 상속인(신청인)이 외국인인 경우는 신청 가능함

○ 사망자가 재외동포 중 재외국민*일 경우, 안심상속 신청 가능
(참고: 사망자가 재외동포 중 외국국적동포인 경우에는 신청 불가)

- '주민등록증' 상 주민번호로도 신청이 가능하고, 주민등록증 신고 전 사망한 경우 '국내거소 신고증' 상 국내거소신고번호로도 신청 가능
(2016.7.1.부터 재외국민 주민등록증 발급 제도 시행)

* 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제2조 제1호 : 재외국민은 대한민국의 국민으로서 외국의 영주권을 취득한 사람이나 영주할 목적으로 외국에 거주하고 있는 자

○ 신청인이 외국인인 경우 주민등록번호 부여 방법

- 출생 년·월·일은 동일, 뒷자리의 첫째는 남자 7, 여자 8로 기재하고, 둘째 자리는 미국 1, 일본 2, 중국 3, 기타 4로 기재하며, 나머지 5자리는 여권의 뒷자리 5자리의 숫자를 기재

* 예 : 미국인, 남자, 여권번호 A0134567인 경우 → 7134567

※ 국적상실로 인해 가족관계기록이 없는 경우 신청인 본인 확인을 위해 공적 증명서류 확인(예 : 국적상실 전에 인적사항(주민번호)등을 기록한 서류 등)

○ 신청인이 외국인 배우자의 경우

- 호적에 명시되지 않은 외국인 배우자는 한국주재 해당국가 대사관에서 발급한 결혼증명서 원본(한글 번역본 첨부)을 제출받은 후 접수

○ 화교가 신청인인 경우

- 각 화교협회에서 발행한 호적등본(번역본)을 제출 받음

○ 신청인이 재외동포(외국인) 또는 해외체류 중으로 대리인이 신청할 경우

- ①현지 주재국에서 상속권자가 작성·공증한 위임장, 그리고 이를 국내에서 한글번역·공증한 위임장
- ②또는 해외에 있는 우리나라 대사관에서 인증(확인)을 받은 위임장을 국내에서 한글번역·공증한 것을 확인하고 접수 (단, 대사관에서 한글로 작성한 위임장을 인증받은 경우에는 별도 공증 절차 불필요)

※ 최종적으로, 공증(또는 인증)받은 한글 위임장이 원본으로 제출되어야 함 (단, ①의 경우 외국어 위임장은 사본 제출 가능)

○ 신청인이 미성년자여서 법정대리인이 신청하는 경우

- 미성년자의 기본증명서상 대리인 여부 확인
- 만 14세 미만은 대리인이, 14세 이상은 대리인 또는 본인이 신청

* 부모가 이혼하였고 부모 중 한 분이 사망한 경우 미성년자의 법정대리인은 친권관계가 표시된 미성년자 기본증명서와 상속인과의 관계가 확인되는 가족관계증명서가 필요

* 사망한 부모가 친권자인 경우에 14세 미만 미성년자의 경우 대리인은 가족관계등록부상에서 대리인 여부를 판단하고, 이를 증명하는 서류(법원의 결정문, 판결문 등)를 확인하여 대리인 인정

○ 신청인이 사실혼 관계의 자녀인 경우

- 친자관계 서류 확인(법원판결문 등)

○ 사망자의 형제자매가 신청한 경우

- 사망자의 직계존비속과 배우자가 없는 경우에 한해 신청 가능함을 안내

○ 선순위자 상속포기로 인한 신청의 경우, 상속포기 입증서류

- 법원에서 발급한 상속포기결정문 또는 상속포기 심판서(결정본번) 등본

3. 접수 및 '새올행정시스템' 입력(접수처)

1) 접수

○ 접수처는 구비서류를 확인 후 신청인이 제출한 "신청서"의 가족관계증명서(또는 기본증명서) 확인란에 서명(후견인의 경우에는 신청자격을 증명하는 증명서 및 심판문 등 확인 후 확인란에 서명)

※ 특히, 한정후견인의 경우 증명서(심판문)에 '안심상속(후견인) 원스톱 서비스 조회' 문구 확인 필요

○ 조회대상을 일부만 요청하는 경우

- 조회대상 선택 시 일부 항목만 요청하는 건은 해당 사항에 정확하게 표기(국세청, 금감원, 각 연금공단)하여 착오가 없도록 유의

○ 신청서 접수 시 조회를 원하는 정보와 통지 방법, 주소, 휴대폰번호 등을 정확히 기재하도록 안내(단, Fax통지는 개인정보 유출 우려가 있어 불가)

2) '새올행정시스템' 입력(접수처)

※ 2016.2.15부터 새올행정시스템을 이용하여 신청서 접수·이송 처리함
※ (가족관계담당자·토지·세무담당자) 새올행정시스템 "안심상속 권한 신청" 확인 요망

○ 접수처는 신청내용을 '새올행정시스템'에 입력

- (시·구, 읍·면·동) 신청인이 제출한 "신청서"상의 정보를 '새올행정시스템'에 즉시 입력
- 접수처는 접수증과 자동차, 건축물 소유여부 조회결과를 출력하여 신청인에게 교부하고, 신청인 배부용 안내문을 제공

* 접수증은 신청정보 확인 및 추후 은행 등 개별 금융회사를 방문하여 금융거래 내역 등의 정보 조회 시 필요

※ 온라인(정부24) 신청은 민원인이 입력한 신청정보 확인, 가족관계증명서로 신청자격 확인 후 신청승인

【참고】 새올행정시스템 접속 및 사용 방법

◎ 안심상속 기능

기능	업무명	메뉴위치	비고
등록 메뉴	맞춤형 서비스	맞춤형서비스> 안심상속	신규 생성
사용자 등록(권한)	행정포탈	시스템관리> 부서권한관리> 업무분장> 사용자 업무분장	기존 시스템
사용자 로그인	행정포탈	행정포탈>사용자로그인	기존 시스템
신청등록	안심상속	맞춤형서비스> 안심상속> 안심상속등록	등록
신청조회	안심상속	맞춤형서비스> 안심상속> 안심상속목록	변경/취소 포함
온라인신청조회	안심상속	맞춤형서비스> 안심상속> 인터넷접수목록	조회

◎ 안심상속 시스템 접속방법

1 기 발급된 아이디/비밀번호를 이용하여 새올행정시스템에 접속

※ 가족관계담당자·토지·세무담당자는 새올행정시스템 계정이 없는 경우 해당 지자체 전산담당자에게 안심상속 권한과 함께 부여받아야함

※ 토지·세무담당자가 장기부재시, 토지·세무부서 내 권한 담당자가 업무대행자에게 권한 부여 후 조회업무 처리하도록 함

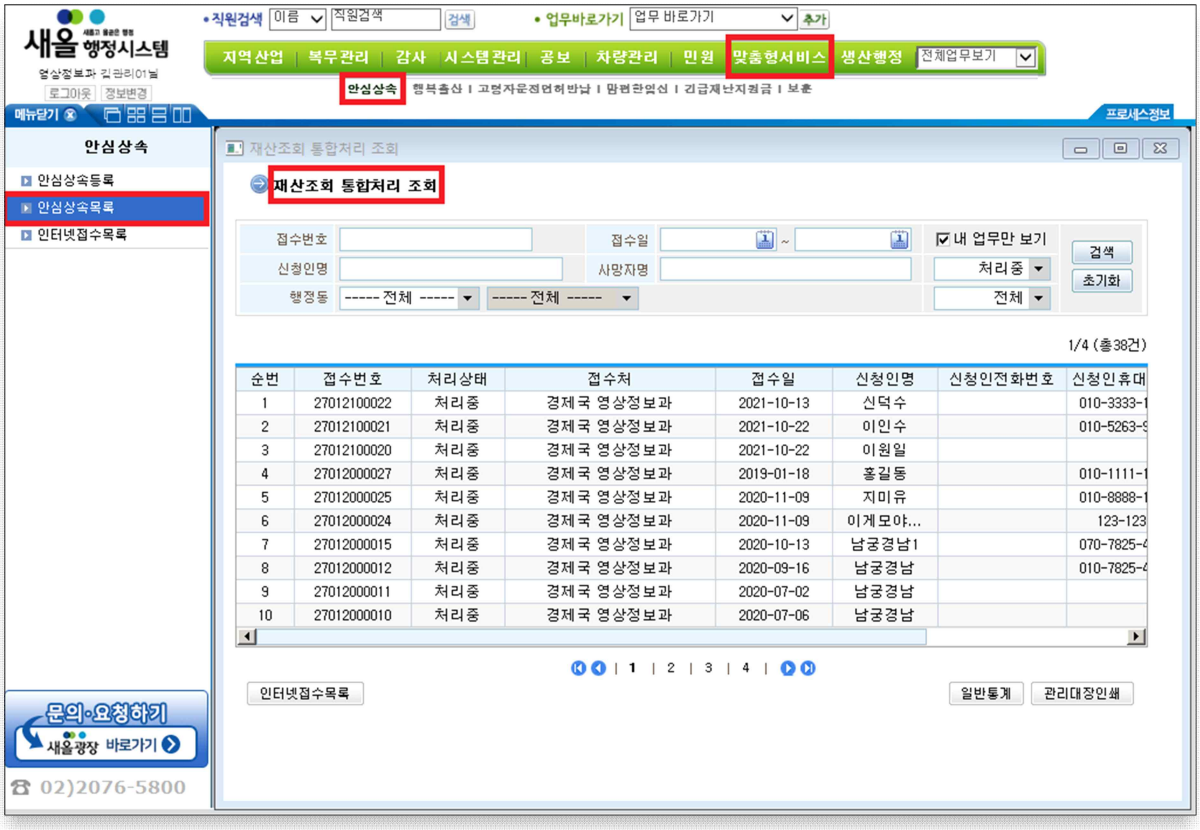
2 [전체업무보기] → [맞춤형서비스] → 「안심상속] 클릭

< 안심상속 메뉴(행정포탈 구현위치) >



3 [전체업무보기] → [맞춤형서비스] → [안심상속] → [안심상속등록/목록, 인터넷접수목록]

< 좌측 안심상속 메뉴 >



◎ 안심상속 신청서 등록 방법

1 좌측 [안심상속등록] 버튼 클릭

2 신청인 정보, 조회대상자 정보 등 정확하게 입력

※ 조회대상자와 신청인 정보를 바꿔 입력할 경우, 민원발생 소지가 있고 이를 해결하기 위한 절차가 복잡하므로 반드시 확인 후 정확히 입력 바람

< 재산조회 통합 신청 등록 >



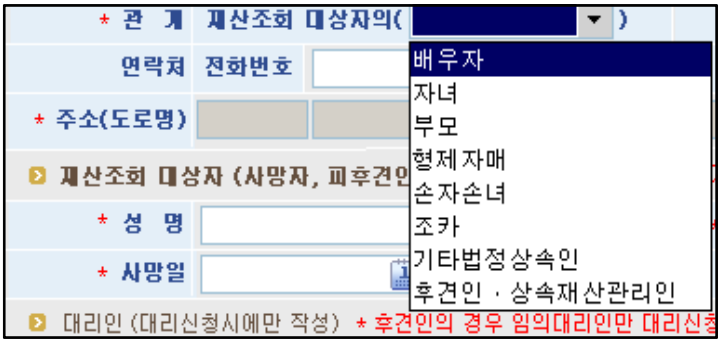
① 접수번호/접수일 : 접수번호는 자동으로 생성되고, 접수일은 **금일 날짜가 자동으로 입력되며, 변경할 수 없음**

② 신청인 정보 : 신청인 정보 입력

○ 성명과 주민등록번호를 입력 후 **실명인증**이 필요한 경우 조회버튼을 클릭하여 조회 할 수 있음 (주민등록번호 일치여부 필히 확인할 것)

○ 조회대상자와의 관계 및 연락처, 도로명주소 등 정보를 입력

- 조회대상자와의 관계는 배우자, 자녀, 부모, 형제자매, 손자손녀, 조카, 기타법정상속인, 성년한정후견인



○ 연락처 입력 시 숫자만 입력

③ 조회대상자 정보 : 조회대상자 정보 입력

○ 성명과 주민등록번호, 사망일자(피후견인인 경우 미입력), 연락처를 입력

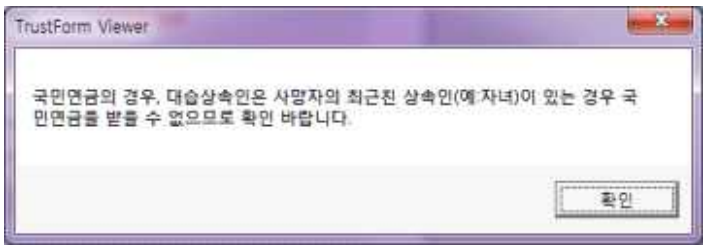
○ 연락처 입력 시 숫자만 입력

④ 대리인 정보 : 대리인 정보 입력

○ 성명과 주민등록번호를 입력 후 **실명인증**이 필요한 경우 조회버튼을 클릭하여 조회할 수 있음 (상속인 정보와 입력방법 동일)

⑤ 사망신고 후속조치 조회 내용 : 금융회사 선택 및 조회 담당자 설정

※ 국민연금의 경우, **대습상속인은 사망자의 최근친 상속인(예:자녀)이 있는 경우는 국민연금을 받을 수 없으므로**, 신청하지 않도록 확인함 (**국민연금공단에서** 유족상속인이 아닌 신청인에게 연금정보를 안내하게 될 경우 **불필요한 민원 발생 우려** 있음)



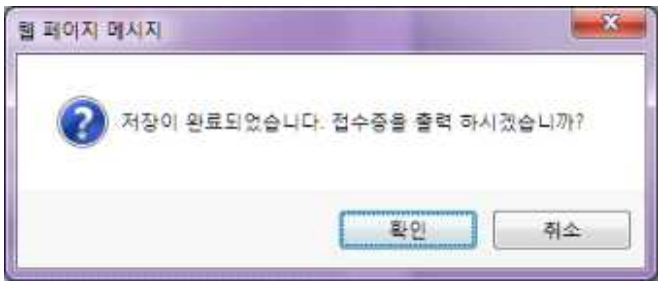
※ 반드시 **토지 소유 현황, 지방세 체납내역의 조회 담당자**를 설정하여야 함

< 담당자 검색 및 등록 >



⑥ 저장 및 신청등록 완료 : 저장 버튼 클릭

○ 신청서가 저장되며 접수증 출력 여부를 묻는 팝업창이 열림



○ 등록이 완료되면 3분 내에 민원인에게 SMS 메시지 발송

[안심상속 신청접수]
신청인:홍길동
접수번호:27011600001
접수일자:2015.11.20

【안심상속 금융조회 유의사항】

○ 상속인 금융재산조회 신청을 하면 사망자(피상속인)의 계좌는 입·출금이 정지되므로 접수담당 공무원과 신청인은 주민등록번호를 정확히 기재해야 합니다.
특히, **신청자(상속인)의 주민등록번호를 사망자 주민등록번호 란에 기재 하지 않도록 유의**바랍니다. * 잘못 기재로 인한 민원발생 예방 필요

○ 신청 다음 날부터 사망자의 통장(계좌) 입·출금이 정지되므로, 사망자의 통장에서 자동이체 되던 전화요금, 관리비 등 공과금을 다른 가족의 통장으로 변경해야 합니다.



* 접수 시에 신청인에게 입·출금 정지에 대하여 안내(구두 및 안내문 제공)

◎ [참고] 안심상속 온라인(정부24)신청화면



사망자 재산조회 내용

전체선택 전체해제

※ 전체선택을 할 경우 토지, 지방세, 자동차의 확인 방법은 문자(SMS)로 기본 선택됩니다.

금융거래

조회대상
- ☐ 금융기관 전체
- ☐ 예금보험공사
- ☐ 은행
- ☐ 우체국
- ☐ 생명보험
- ☐ 손해보험
- ☐ 금융투자회사
- ☐ 여신전문금융회사
- ☐ 저축은행
- ☐ 새마을금고
- ☐ 산림조합
- ☐ 신용협동조합
- ☐ 한국예탁원
- ☐ 종합금융회사
- ☐ 대부업협회
- ☐ 한국신용정보원

결과확인방법: 문자(SMS) 및 금융감독원 홈페이지 (www.fss.or.kr)

국세

조회대상: ☐ 국세 체납액 및 납부기한이 남아 있는 미납 세금, 환급금

결과확인방법: 문자(SMS) 및 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)

연금

조회대상
- ☐ 국민연금 가입 및 대여금 채무 유무
- ☐ 공무원연금 가입 및 대여금 채무 유무
- ☐ 사립학교교직원연금 가입 및 대여금 채무 유무
- ☐ 군인연금 가입 유무
- ☐ 근로복지공단 퇴직연금 가입유무

결과확인방법: (국민연금) 문자(SMS) 및 국민연금공단 홈페이지(www.nps.or.kr)
(근로복지공단 퇴직연금) 문자(SMS) 및
근로복지공단 퇴직연금 홈페이지(pension.kcomwel.or.kr)
(공무원,사립학교교직원,군인연금) 문자(SMS)

공제회

조회대상
- ☐ 건설근로자퇴직공제금 가입 유무
- ☐ 군인공제회 가입 유무(회원대여 제외)
- ☐ 대한지방행정공제회 가입 유무
- ☐ 과학기술인공제회 가입 유무
- ☐ 한국교직원공제회 가입 유무

결과확인방법: (건설근로자퇴직연금,대한지방행정공제회,군인공제회,
과학기술인공제회,한국교직원공제회) 문자(SMS)

토지

조회대상: ☐ 개인별 토지 소유 현황

결과확인방법: ○ 문자(SMS) ○ 우편 ○ 지적부서 방문수령

지방세

조회대상: ☐ 지방세 체납내역 및 납부기한이 남아 있는 미납 세금, 환급금

결과확인방법: ○ 문자(SMS) ○ 우편 ○ 세무부서 방문수령

자동차

조회대상: ☐ 자동차 소유내역

결과확인방법: ○ 문자(SMS) ○ 우편 ○ 접수처 방문수령

건축물

조회대상: ☐ 건축물 정보 조회 내역

결과확인방법: ○ 문자(SMS) ○ 우편 ○ 민원부서 방문수령

신청일: 2021 년 10 월 27 일

가족관계증명서 교부신청

교부신청

본인은 사망자 재산조회 통합처리를 위해 구비서류인 가족관계증명서를 대한민국 통합전자민원 창구포털에서 교부신청하고, 안심상속 접수담당자에게 제출하는데 동의합니다.

○ 예 ◉ 아니오

<안내사항>
- 교부기관 담당자 : 처리(접수)기관 가족관계등록부 담당자
- 가족관계증명서상 주민등록번호 전부 기재
- 추가정보를 하나만 선택하여 주세요

◉ 부 또는 모의 성명
○ 배우자 성명
○ 첫째자녀 성명

행정정보 공동이용 사전동의

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제2항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다. 동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

○ 동의합니다. ◉ 동의하지 않습니다.

유의사항 확인 및 개인정보 제공 동의

1. 금융회사는 사망자 재산조회 신청사실을 통보받으면 해당계좌에 대하여 거래정지 조치를 취하여 해당 계좌의 입출금(자동이체포함) 등이 제한될 수 있으며, 이후의 예금지급은 상속인 전원의 청구에 의하여 해당 금융기관에서만 지급이 가능합니다.

※ 상조 회사는 선수금을 은행에 예치(또는 지급보증)하여 보전하고 있는 업체만 조회 대상이며, 상조회사 가입 사실은 신청서상의 사망자의 성명, 생년월일, 휴대전화 정보가 상조회사 가입 시 제출한 정보와 모두 일치하는 경우에만 확인 할 수 있습니다.

2. 처리기간은 금융거래·국세·국민연금·공무원연금·사립학교교직원연금·군인연금·근로복지공단퇴직연금, 건설근로자퇴직공제금·대한지방행정공제회·군인공제회·과학기술인공제회·한국교직원공제회 가입유무 조회의 경우 20일 이내(토요일·공휴일 제외), 지방세·토지관련 조회의 경우 7일 이내(토요일·공휴일 제외), 자동차·건축물 조회의 경우 접수당일입니다.

3. 신청인은 이 건으로 취득한 사망자 재산조회 결과를 본래 목적 외로 사용해서는 안됩니다.

4. 재산조회 통합처리는 금융거래, 국세, 지방세, 토지, 건축물, 자동차, 국민·공무원·사립학교교직원·군인연금·근로복지공단퇴직연금, 건설근로자퇴직공제금·군인공제회,대한지방행정공제회,과학기술인공제회,한국교직원공제회 가입상품에 대한 조회만 가능합니다. 그 밖의 재산에 대해서는 신청인(본인)이 별도로 확인해야 합니다.

5. 금융거래정보 조회는 신청일로부터 3개월 이내에 금융감독원 홈페이지(http://www.fss.or.kr) 에서 조회할 수 있으며, 본인인증을 위해 휴대폰 또는 이메일 주소가 필요합니다.

6. 국민연금 및 근로복지공단퇴직연금 가입유무는 국민연금공단 홈페이지(www.nps.or.kr) 및 근로복지공단 퇴직연금 홈페이지(pension.kcomwel.or.kr)에서 상속인(후견인) 본인인증 후 조회할 수 있으며, 조회결과를 확인할 때에는 접수증에 기재된 접수번호가 필요합니다.

7. 국세조회는 홈택스 홈페이지(www.hometax.go.kr) 에서 조회할 수 있습니다. (신청인의 공인인증서 필요)

8. 사망자 재산조회 통합처리 이용료는 무료이나, 신청인과 사망자의 상속관계 확인을 위한 구비서류인 가족관계증명서 제출을 위한 발급수수료는 납부하여야 합니다.

9. 접수처에서 재산조회 신청을 확인, 접수하면 등록하신 핸드폰으로 접수 문자가 발송됩니다. 신청 다음날(토요일, 공휴일 제외)까지 접수 문자가 오지 않을 경우 사망자 재산조회 신청 시 핸드폰 번호가 바르게 입력되었는지 확인하시기 바랍니다.

10. 업무처리와 관련하여 개인정보 수집, 이용에 대한 정보주체의 동의가 필요합니다.(개인정보보호법 제15조), 사망자 재산조회 통합처리를 위해 각 처리기관에 신청인의 성명, 주민등록번호(국민·공무원·사립학교교직원·군인연금은 생년월일), 전화번호, 주소, 전자우편, 사망자의 성명, 주민등록번호, 사망일 및 신청인과 사망자와의 관계를 제공하며, 각 처리기관에서는 업무처리를 하는 동안 개인정보를 이용합니다.

개인정보제공에 동의를 하지 않을 수 있으며, 이 경우 위 통합조회 신청을 할 수 없음을 양해바랍니다.(개인정보 보호법 제17조), 처리기관: 국세청, 국민연금공단, 공무원연금공단, 사립학교교직원연금공단, 국군재정관리단, 근로복지공단, 건설근로자공제회, 대한지방행정공제회, 군인공제회, 과학기술인공제회, 한국교직원공제회, 각 금융협회

본인은 위 유의사항에 대하여 확인하였으며 개인정보 제공에 동의합니다. ☐ 동의

온라인 신청건 접수처리(접수처)

◉ **온라인 신청 건 접수처리 기한 : 신청일 다음날까지**

(다만, 주민센터에서 사망신고를 하여 주민등록상 사망말소처리는 되었으나 가족관계사항이 처리가 안 된 경우는, 신청인에 접수지연 사실을 알린 후 신청일로부터 7일 이내 접수처리)

< 요약 >

1 온라인 신청목록 확인

- 새올행정시스템 메인화면 [안심상속] → [인터넷신청] → [인터넷접수목록]
- [전체업무보기] → [맞춤형서비스] → [안심상속] → [인터넷접수목록]

2 신규신청 처리

1) 신규신청 건 선택

2) 재산조회 통합처리 인터넷 신청 등록 화면의 신청내역 확인

3) 신청인과 사망자의 상속관계(신청자격) 확인

* 신청화면 하단 구비서류 우측의 가족관계등록부 등의 증명서 교부 등 신청서 출력 → 가족관계등록업무시스템에서 가족관계증명서 출력

< 신청인이 제1,2순위 상속인일 경우 : 온라인 신청자격 있음 >

4) 토지, 건축물, 지방세 담당자 지정

5) 승인 : [처리완료] 버튼 누름

* 승인처리가 완료된 온라인신청 건은 대장목록(안심상속목록)에 추가

6) 자동차 내역 조회 후 통보

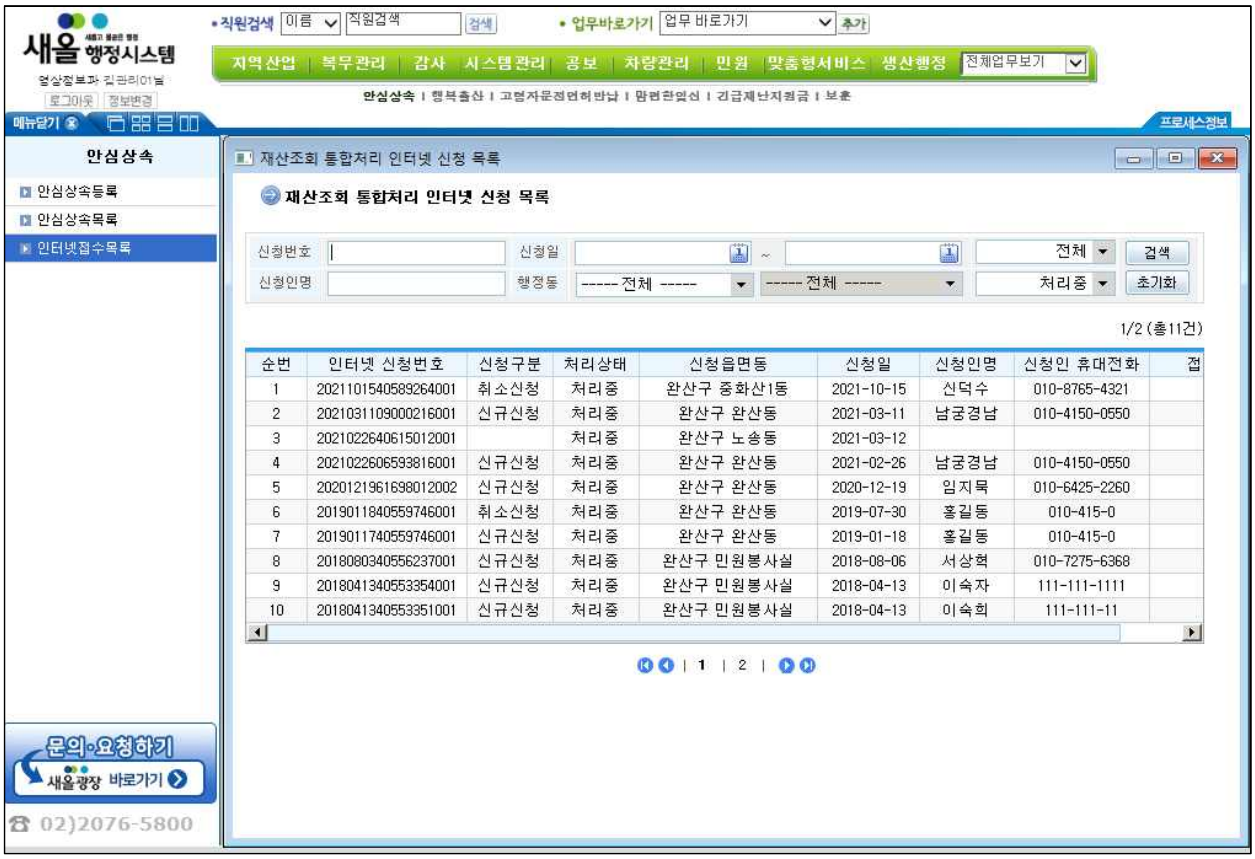
* 자동차 조회 방법 : [맞춤형서비스] → [안심상속] → [안심상속목록] → 신청건 선택 → 차량조회 버튼 → 차량 조회내용 신청인에 통보

< 신청인이 온라인 신청자격이 안 될 경우 >

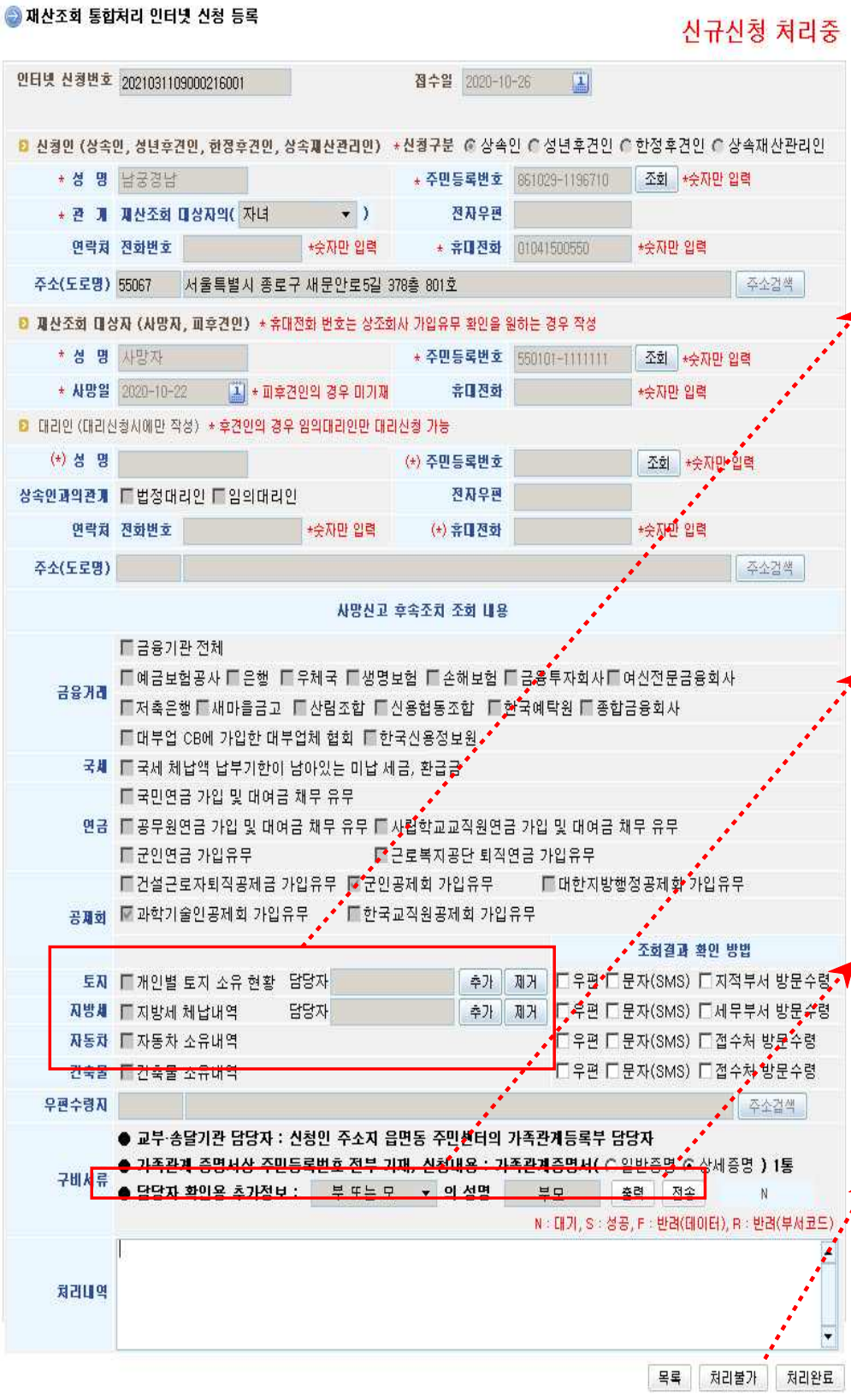
[처리내역]에 처리불가 사유 입력 후 [처리불가] 버튼 누름

1. 안심상속 온라인 “신규신청” 처리

(1) 신규신청건 선택 : 신청구분[신규신청] / 처리상태[처리중]



(2) 재산조회 통합처리 인터넷 신청 등록 화면의 신청내역 확인



■토지·지방세 담당자 지정

■자동차와 건축물은 처리완료 후 접수담당자가 처리

※ 금융거래, 국세, 연금, 건설근로자공제는 자동전송

※ 구비서류 신청시 신청인이 입력한 추가정보가 가족관계증명서의 정보와 일치하는지 확인 (가족관계증명서 발급용 정보로 반드시 신청인 사망자의 관계일 필요 없음)

■구비서류 [출력]하여 상속관계 확인[필수]

■온라인 신청자격 있을 경우 : [처리완료]

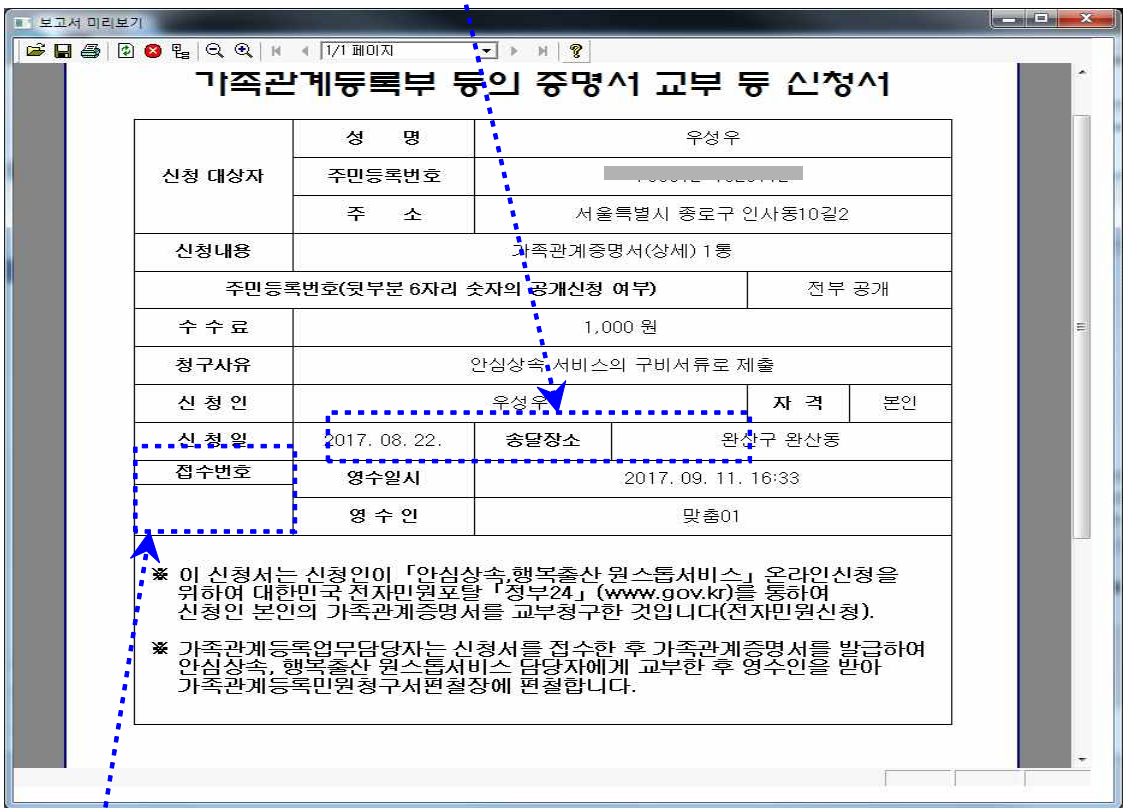
■온라인 신청자격 없을 경우 : 처리내역에 사유 입력 후 「처리불가]

(3) 신청인과 사망자의 상속관계(신청자격) 확인

① (안심상속 접수담당자) 구비서류란의 [출력] 버튼을 클릭 → "가족관계등록부 등의 증명서 교부 등 신청서" 출력하여 가족관계등록업무담당자에게 전달

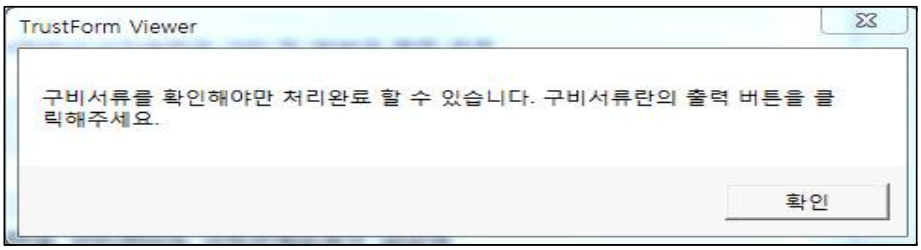
② (가족관계등록업무담당자) 가족관계증명서를 발급하여 안심상속업무담당자에 전달 → 가족관계증명서 교부 신청서에 영수인을 받은 후(담당자가 동일한 경우 스스로 영수인 작성) 가족관계등록민원청구서편철장(가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제82조제4항제6호)에 편철

③ **(안심상속 업무담당자) 발급받은 가족관계증명서로 신청자격 확인(p4 참고)**



* 가족관계등록시스템의 접수번호 기재

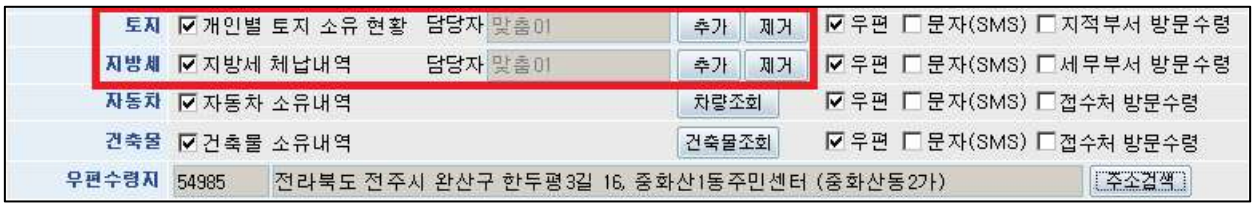
※ 구비서류 미확인 시, 처리완료 불가

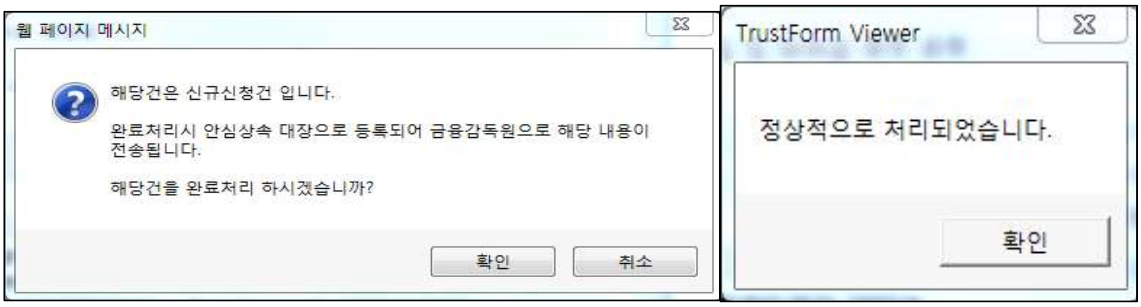


④ 승인 및 반려 처리

ⅰ) 제1·2순위 상속인일 경우(온라인 신청자격 있음) : [처리완료] 클릭

※ 토지 또는 지방세가 선택된 경우, 처리완료 전 담당자 지정





ⅱ) 제1·2순위 상속인이 아닐 경우(온라인 신청자격 없음) : [처리내역]란에 처리 불가사유를 입력 후, [처리불가] 클릭



< 처리불가사유 예시 >

① 온라인 신청자격이 없는 경우

- 귀하는 안심상속 온라인 신청자격 해당하지 않습니다.
- 1순위(자녀) 상속인이 존재하여,

② 온라인 신청불가이나, 방문신청 자격이 있는 경우

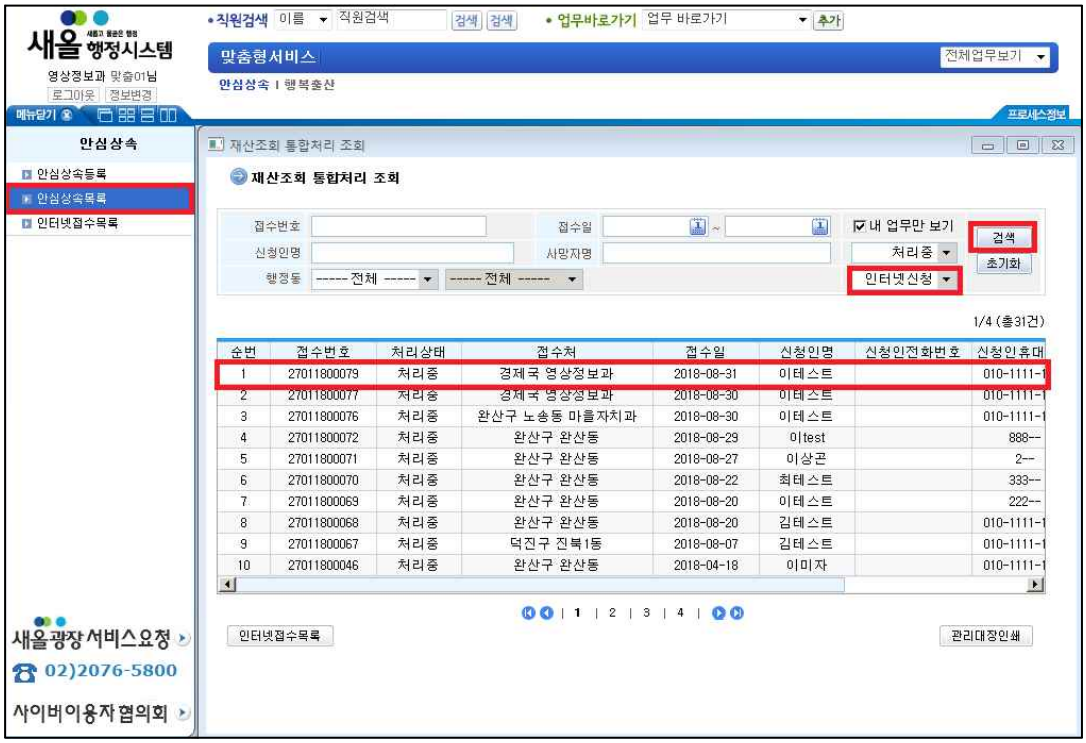
- [제3순위 상속인(형제)/대습상속인]으로 안심상속 온라인 신청자격이 없으므로 시구, 읍면동을 방문하여 신청하기 바랍니다.

③ 온라인, 방문신청 모두 자격이 없는 경우

- 안심상속서비스 신청자격이 없습니다.(제4순위)

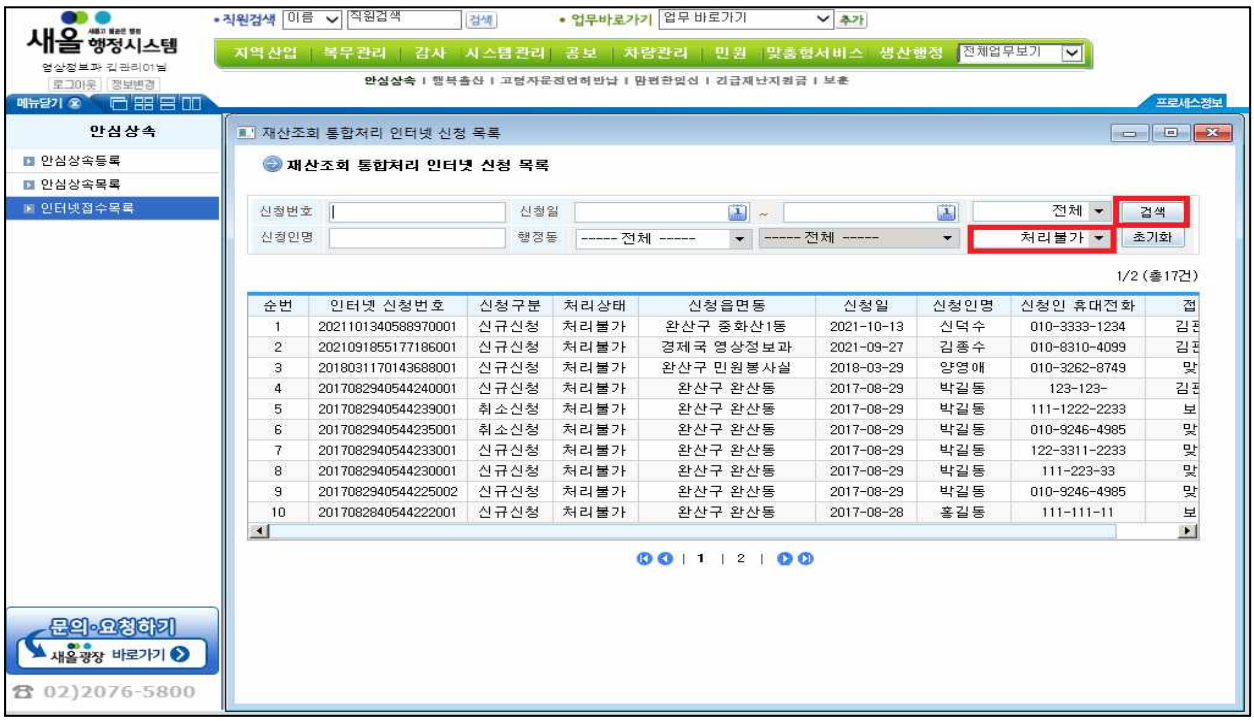
(4) 승인처리한 인터넷 신청 건이 안심상속 목록에 추가되었는지 확인

(검색조건 중 [인터넷신청]으로 선택하여, 인터넷접수신청 건 확인)



cf) 처리불가처리

- 처리불가한 인터넷신청 건은 대장(안심상속목록)에 접수되지 않음
- 처리불가 목록확인



2. 안심상속 온라인 “취소신청” 처리

※ 온라인 신청건에 대해 민원인인 취소신청

(1) 취소신청건 선택 : 신청구분 [취소신청] : 처리상태[처리중]



(2) 상세화면에서 처리완료 버튼을 눌러 취소완료 처리



(3) 취소신청 건에 대한 처리완료 확인



cf) 온라인 취소 건에 대한 반려처리

- 취소신청 건에 대한 반려사유를 처리내역란에 입력 후, 처리불가 클릭



- 온라인 취소 건에 대한 처리불가 목록확인



◎ 안심상속 신청서 목록 확인

1 [전체업무보기] → [맞춤형서비스] → [안심상속] → [안심상속목록] 메뉴를 선택

2 안심상속 신청서 목록 확인 가능

3 접수번호, 접수일, 신청인명, 사망자명을 입력하여 관련된 신청서 검색 및 신청서를 더블클릭 하여 상세내역 확인 가능

< 재산조회 통합처리 조회 >



※ 새올행정시스템 메인 화면에 안심상속 자유영역 등록된 경우

1 [메인화면 좌측 자유영역의 안심상속] → [등록건수 클릭]

2 해당 담당자의 담당 건수확인, 안심상속 신청서 목록 확인 가능

3 접수번호, 접수일, 신청인명, 사망자(또는 피성년후견인, 피한정후견인)명을 입력하여 관련된 신청서 검색 및 신청서를 더블클릭 하여 상세내역 확인 가능

< 안심상속 담당자 담당 건수 확인 >



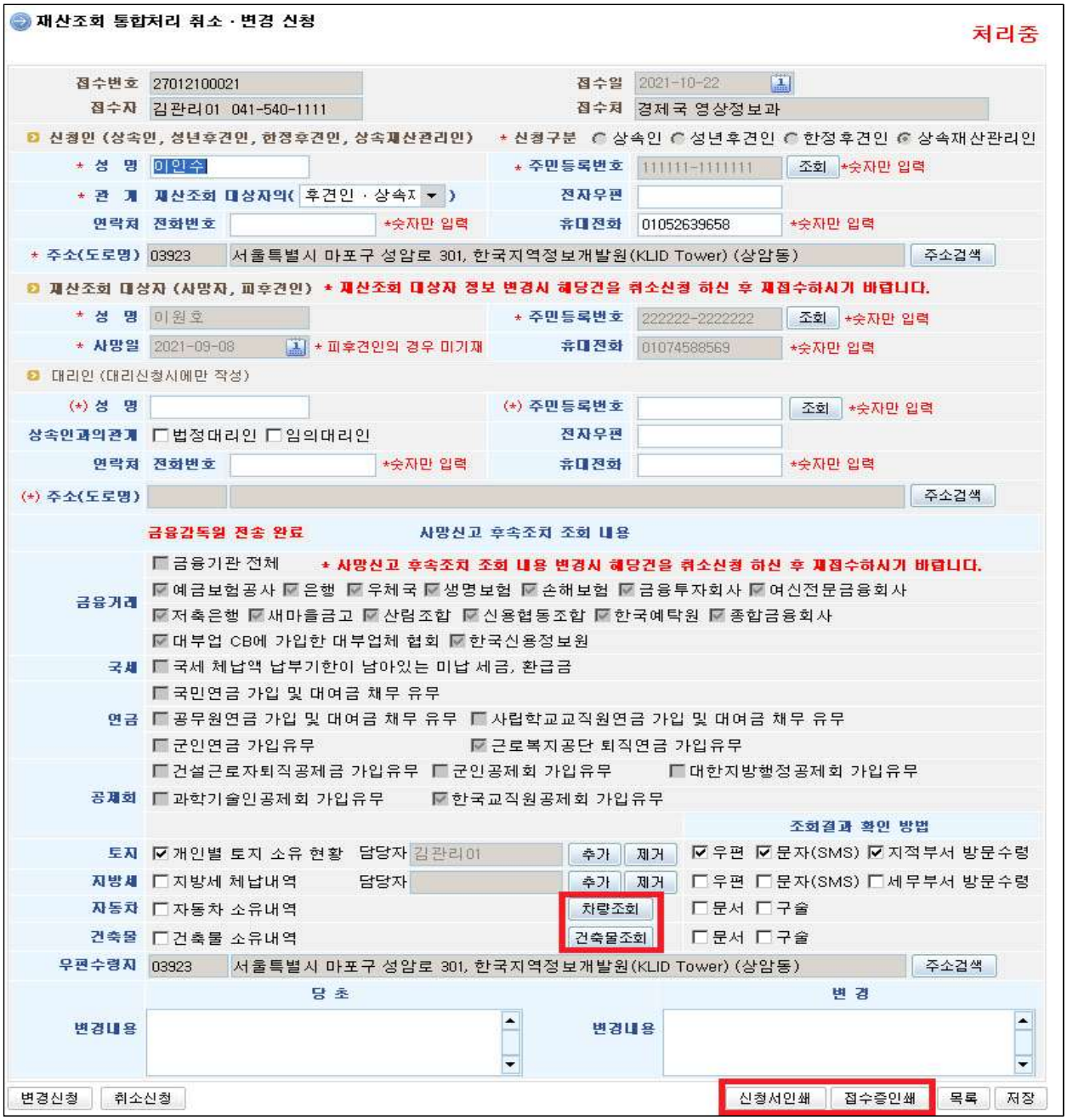
◎ 안심상속 신청서 접수내역 조회 및 신청서, 접수증, 차량내역, 건축물내역 인쇄

1 [전체업무보기] → [맞춤형서비스] → [안심상속] → [안심상속목록] 메뉴를 선택

2 검색조건 입력 후 → [검색] 버튼을 클릭하여 해당하는 신청서 조회

3 조회된 신청서를 더블클릭 하여 상세내역 화면 팝업

< 재산조회 통합처리 취소, 변경 신청 >



① 접수증인쇄 : [접수증인쇄] 버튼 클릭

→ 상단 3번째 프린터모양 아이콘을 클릭하여 인쇄

< 재산조회 통합처리 접수증인쇄 >

■ 사망자 및 피후견인 등 재산조회 통합처리에 관한 기준 [별지 제4호 서식] (개정 2021. 10. 28.)

재산조회 통합처리 신청 접수증

※ 신청서 내용이 다를 경우 정보 제공에 어려움이 있으니 신청서와 접수증 내용의 일치 여부를 확인하시기 바랍니다.

접수번호	27012100021	접수일	2021-10-22	접수처	영상정보과	접수담당자 전화번호	041-540-1111

신 청 인	성 명	이인수	주민등록번호	111111-1111111	휴대전화	010-5263-9658	신청구분(관계)
재산조회대상자(사망자 피후견인)	성 명	이원호	주민등록번호	222222-2222222	휴대전화	010-7458-8569	☐ 상속인 ☐ 성년후견인 ☐ 한정후견인 ☑ 상속재산관리인
대 리 인	성 명		주민등록번호	-	휴대전화		

안 내 문

1. 처리기간은 금융거래 · 국세 · 국민연금 · 공무원연금 · 사립학교교직원연금 · 군인연금 · 근로복지공단퇴직연금, 건설근로자퇴직공제금 · 대한지방행정공제회 · 군인공제회 · 과학기술인공제회 · 한국교직원공제회 가입유무 조회의 경우 20일 이내(토요일 · 공휴일 제외), 지방세 · 토지관련 조회의 경우 7일 이내(토요일 · 공휴일제외), 자동차 · 건축물 조회의 경우 접수당일입니
2. 상속인(후견인)의 위임을 받아 **대리인이 신청** 을 하는 경우 조회결과는 **대리인에게 통지됩니다.**
   ※ 단, 연금정보는 상속인(후견인)에게만 통지
3. 국세정보는 홈택스 홈페이지(www.hometax.go.kr)에서 조회할 수 있습니다. (신청인의 공인인증서 필요)
4. 국민연금 및 근로복지공단퇴직연금 가입유무는 국민연금공단 홈페이지(www.nps.or.kr) 및 근로복지공단퇴직연금 홈페이지(pension.kcomwel.or.kr)에서 상속인(후견인) 본인인증 후 조회할 수 있으며, 조회결과를 확인 할 때에는 접수증에 기재된 접수번호가 필요합니다.
5. 금융거래정보 조회는 신청일로부터 3개월 이내에 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 또는 금융민원센터(www.fcsc.kr)에서 조회할 수 있으며 **본인 인증을 위해 휴대폰 또는 이메일 주소가 필요** 합니다.
   또한 각 금융협회 홈페이지에서 조회결과를 확인할 때에는 접수증에 기재된 접수번호가 필요 합니다.
   ※ 각 금융협회 홈페이지

협회명	홈페이지주소	협회명	홈페이지주소
예금보험공사	www.kdic.or.kr	저축은행중앙회	www.fsb.or.kr
전국은행연합회	www.kfb.or.kr	신협중앙회	www.cu.co.kr
한국신용정보원	www.kcredit.or.kr	새마을금고중앙회	www.kfcc.co.kr
생명보험협회	www.klia.or.kr	산림조합중앙회	banking.nfcf.or.kr
손해보험협회	www.knia.or.kr	한국예탁결제원	www.ksd.or.kr
금융투자협회	www.kofia.or.kr	우체국	www.epostbank.go.kr
여신금융협회	www.crefia.or.kr	대부업협회	www.clfa.or.kr

6. **금융회사는 조회신청사실을 통보받으면 조회대상자가 사망자인 경우 해당계좌에 대하여 거래정지 조치를 취하여 해당 계좌의 입·출금(자동이체포함)등이 제한될 수 있으며, 이후 예금지급은 상속인 전원의 청구에 의하여 해당 금융기관에서만 지급이 가능합니다. 접수증에 기재된 상속인(후견인)**에 한해 접수증(신분증 지참 필수)만으로 신청일로부터**3개월 이내에 해당 금융회사에서 거래정보 등을 제공**받을 수 있습니다. 또한 금융회사의 전산오류 등 으로 조회결과가 일부 다를 수도 있음을 유념하시기 바랍니다.
7. **상조회사**는 선수금을 **은행**에 예치(또는 지급보증)하여 보전하고 있는 업체만 조회대상이며, 상조회사 가입사실은 신청서상의 사망자(피후견인)의 **성명, 생년월일, 휴대전화** 3개 정보가 상조회사 가입 시 제출한 정보와 **모두 일치** 하는 경우에만 확인할 수 있습니다.
8. 재산조회 통합처리는 금융거래, 국세, 지방세, 토지, 건축물, 자동차, 국민 · 공무원 · 사립학교교직원 · 군인연금 · 근로복지공단퇴직연금, 건설근로자퇴직공제금 · 군인공제회 · 대한지방행정공제회 · 과학기술인공제회 · 한국교직원공제회 가입상품에 대한 조회만 가능합니다.

전 라 북 도 전 주 시 장

② 신청서인쇄 : [신청서인쇄] 버튼 클릭

→ 상단 3번째 프린터모양 아이콘을 클릭하여 인쇄

< 재산조회 통합처리 신청서인쇄 >

재산조회 통합처리 신청서

※ 신청의 취소·변경은 신청일 다음날부터 5일 이내(토요일·공휴일 제외)에 접수처 업무종료 시까지 가능합니다.
※ 색칠이 어두운 난은 신청인이 작성하지 아니하며, [ ]에 해당되는 곳에√표를 합니다.

접수번호	27012100021	접수일	2021-10-22	접수처	영상정보과	연락처	041-540-1111

신청인 (상속인, 성년후견인, 한정후견인, 상속재산관리인)	신청구분	사망자 재산조회	☐ 상속인 ☑ 상속재산관리인	* 접수처 신청자격 확인란	가족관계증명서(또는 기본증명서) 확인자 : (서명 또는 인)
		피후견인 재산조회	☐ 성년후견인 ☐ 한정후견인		
	성 명		이인수	주민등록번호	111111-1111111
	재산조회 대상자와의 관계		☐ 배우자 ☐ 자녀 ☐ 부모 ☐ 형제자매 ☐ 손자손녀 ☐ 조카 ☐ 기타 ☑ 성년·한정후견인·상속재산관리인		
	연 락 처		전화번호	휴대전화	010-5263-9658
	도로명 주소		03923	서울특별시 마포구 성암로 301, 한국지역정보개발원(KLID Tower)(상암동)	

※ 사망자 재산조회 신청인은 제1순위 상속인(사망자의 직계비속·배우자), 1순위가 없을 경우 제2순위 상속인(사망자의 직계존속·배우자), 제1순위 및 제2순위가 없을 경우 제3순위 상속인, 실종선고자의 상속인, 이상의 대습상속인, 상속재산관리인이 해당

재산조회 대상자 (사망자, 피후견인)	성 명	이원호	주민등록번호	222222-2222222
	사 망 일	2021-09-08	휴 대 전 화	010-7458-8569
대 리 인 (대리신청 경우에 작성)	상속인(후견인)과의 관 계	☐ 법정대리인 ☐ 임의대리인 * 후견인은 임의대리인만 대리신청 가능	* 접수처 대리인자격 확인란	확인자 : (서명 또는 인)
	성 명		주민등록번호	-
	연 락 처	휴대전화		전자우편
	도로명 주소			

재산조회 내용

구 분	조회 선택(조회를 원하는 항목 [ ]에 V 표시)	조회결과 확인 방법
금융거래	☑예금보험공사 ☑은행 ☑우체국 ☑생명보험 ☑손해보험 ☑금융투자회사 ☑여신전문금융회사 ☑저축은행 ☑새마을금고 ☑산림조합 ☑신용협동조합 ☑한국예탁원 ☑종합금융회사 ☑대부업 CB에 가입한 대부업체 협회 ☑한국신용정보원 * 전국은행연합회, 신보·기신보, 한국주택금융공사, 한국장학재단, 서민금융진흥원(舊 미소금융중앙재단), NICE평가정보, KCB, KED, 한국자산관리공사, 근로복지공단(대지급금 채무) 등 금융캠퍼스의 금융거래조회 대상과 동일	**1. 금융, 국세, 국민연금, 근로복지공단 퇴직연금** 휴대폰 문자(SMS) 확인 후 금융감독원 홈페이지, 국세청홈택스, 국민연금공단, 근로복지공단 퇴직연금 홈페이지에서 신청인이 조회결과를 각각 확인
국 세	☐국세 체납액 및 납부기한이 남아 있는 미납 세금, 환급금	**2. 연금**(국민연금,근로복지공단 퇴직연금 제외), **공제회 및 근로복지공단 대지급금 채무** 휴대폰 문자(SMS) 확인 *단, 연금 및 근로복지공단 대지급금의 경우, 상속인(후견인)) 본인에게만 결과 제공(대리인에게 결과 제공 불가)
연금	☐국민연금 가입 및 대여금 채무 유무 ☐군인연금 가입유무 ☐공무원연금 가입 및 대여금 채무 유무 ☑근로복지공단 퇴직연금 가입유무 ☐사립학교교직원연금 가입 및 대여금 채무 유무	
공제회	☐건설근로자 퇴직공제금 가입유무 ☐군인공제회 가입유무 ☐대한지방행정공제회 가입유무 ☐과학기술인공제회 가입유무 ☑한국교직원공제회 가입유무	
토지	☑개인별 토지 소유 현황 담당자 김관리01	☑우편 ☑문자(SMS) ☑지적부서 방문수령
지방세	☐지방세 체납내역 및 납부기한이 남아있는 미납 세금, 환급금 담당자	☐우편 ☐문자(SMS) ☐세무부서 방문수령
자동차	☐자동차 소유내역	☐우편 ☐문자(SMS) ☐문서 ☐구술
건축물	☐건축물 소유내역	☐우편 ☐문자(SMS) ☐문서 ☐구술

신청인 제출서류	**1.일반** 가. 신청인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) **2.사망자 재산조회시 (각 경우에 해당시에만 제출)** 가. 사망신고 이후 별도로 신청시 : 가족관계증명서(사망신고와 동시 신청시 제출 불필요) 나. 대습상속인, 제3순위 상속인인 경우 : 이를 증명하는 서류 다. 상속재산관리인인 경우 : 법원심판문(상속재산관리인선임) 및 확정증명원 **3.피후견인 재산조회시** 가. 후견등기사항전부증명서 또는 성년(한정)후견개시 심판문 및 확정증명원(피후견인 재산조회의 경우) **4.대리신청시** 가. 법정대리 신청시 : 성년후견인의 경우 후견등기사항전부증명서 또는 성년후견개시 심판문, 및 확정증명원, 미성년 후견인의 경우 기본증명서 나. 임의대리 신청시 : 대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권), 상속인의 위임장 및 본인서명사실확인서(또는 인감증명서)	수수료 없음
담당공무원 확인사항	1. 가족관계증명서	

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제2항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다. *동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

신청인(대리인) : 이 인 수

유의사항

1. **금융회사는 조회신청사실을 통보받으면 조회대상자가 사망자인 경우 해당계좌에 대하여 거래정지 조치를 취하여 해당 계좌의 입·출금(자동이체포함) 등이 제한될 수 있으며, 이후의 예금지급은 상속인 전원의 청구에 의하여 해당 금융기관에서만 지급이 가능합니다.**

2. 처리기간은 금융거래·국세·국민연금·공무원연금·사립학교교직원연금·군인연금·근로복지공단 퇴직연금, 건설근로자퇴직공제금·대한지방행정공제회·군인공제회·과학기술인공제회·한국교직원공제회 가입유무 조회의 경우 20일 이내(토요일·공휴일 제외), 지방세·토지관련 조회의 경우 7일 이내(토요일·공휴일 제외), 자동차·건축물 조회의 경우 접수당일입니다.

3. 금융거래정보 조회는 신청일로부터 3개월 이내에 금융감독원 홈페이지 (http://www.fss.or.kr)에서 조회할 수 있습니다. 또한 본인 인증을 위해 휴대폰 또는 이메일 주소가 필요합니다.

4. **업무처리와 관련하여 개인정보 수집·이용에 대한 정보주체의 동의가 필요합니다.** (개인정보보호법 제15조), 재산조회 대상자 재산조회를 위한 통합조회 처리를 위해 각 처리기관에 신청인(대리인)의 성명, 주민등록번호(국민·공무원·사립학교교직원·군인연금은 생년월일), 전화번호, 주소, 전자우편, 사망자(피후견인)의 성명, 주민등록번호, 사망일 및 신청인과 사망자와의 관계를 제공하며, 각 처리기관에서는 업무처리를 하는 동안 개인정보를 이용합니다. 개인정보제공에 동의를 하지 않을 수 있으며, 이 경우 위 통합조회 신청을 할 수 없음을 양해바랍니다.(개인정보 보호법 제17조) / 처리기관 : 국세청, 국민연금공단, 공무원연금공단, 사립학교교직원연금공단, 국군재정관리단, 근로복지공단, 건설근로자공제회, 대한지방행정공제회, 군인공제회, 과학기술인공제회, 한국교직원공제회 각 금융협회

5. **신청인(상속인, 상속재산관리인 또는 후견인)은 이 건으로 취득한 사망자 및 피후견인 등 재산조회 결과를 본래 목적 외로 사용해서는 안됩니다.**

6. **상속인(상속재산관리인, 후견인)의 위임을 받아 대리인이 신청을 하는 경우 조회결과는 대리인에게 통지됩니다.**
※ 단, 연금 및 근로복지공단 대지급금 채무관련 결과는 상속인(상속재산관리인, 후견인)에게만 통지

7. 재산조회 대상자 재산조회 통합처리는 금융거래, 국세, 지방세, 토지, 건축물, 자동차, 국민·공무원·사립학교교직원·군인연금·근로복지공단퇴직연금, 건설근로자퇴직공제금·군인공제회·대한지방행정공제회·과학기술인공제회·한국교직원공제회 가입상품에 대한 조회만 가능합니다. 그 밖의 재산에 대해서는 신청인(본인)이 별도로 확인해야 합니다.

본인은 위 유의사항에 대하여 확인하였으며 개인정보 제공에 동의합니다.

2021-10-22

신청인(대리인) : 이 인 수

③ 차량조회 내역 인쇄 : [차량조회] 버튼 클릭

→ 상단 3번째 프린터모양 아이콘을 클릭하여 인쇄

< 사망자 및 피후견인 재산조회 중 자동차소유 내역 인쇄 >

차량정보 조회 내역

자동차번호	차명	용도	차대번호	소유자명	최종등록일	대표소유자여부
차량구분		모델연식	사용본거지주소	주민등록번호	색상	소유지분율
39오8263	BMW 320i	자가용	WBAVG71007A048737	아무개	2016-04-22	대표소유자
자동차		2007	경기도 수원시 권선구 매송고색로 882(평동, 215,216)	711111-1111111	회색	100
45가6344	투싼(TUCSON)	자가용	KMHJN81VP4U002756	아무개	2016-04-22	대표소유자
자동차		2004	경기도 수원시 권선구 매송고색로 882(평동, 215,216)	711111-1111111	미색	100
01누7356	스타렉스(STAREX)	자가용	TESTFFFFFF0000001	홍길동	2016-07-09	대표소유자
자동차		2015	서울특별시 양천구 목동서로 10, 101동 1층 101호(신정동, 목동아파트)	711111-1111111		100
01누7367	스타렉스(STAREX)	자가용	TESTFFFFFF0000001	홍길동	2016-07-09	대표소유자
자동차		2015	서울특별시 양천구 목동서로 10, 101동 1층 101호(신정동, 목동아파트)	711111-1111111		100
66노0794	스타렉스(S	자가용	TESTFFFFFF0000001	홍길동	2016-07-09	대표소유자

④ 건축물조회 내역 인쇄 : [건축물조회] 버튼 클릭

→ 상단 3번째 프린터모양 아이콘을 클릭하여 인쇄

< 사망자 및 피후견인 재산조회 중 건축물소유 내역 인쇄 >

건축물 정보 조회 내역

대장종류	성명	대지위치	건축물명칭	동명칭	호명칭	소유권변동원인
지분	주민등록번호	도로명주소		주용도	연면적	소유권변동일자
총괄표제부	이테스트	전라북도 전주시 덕진구 덕진동1가 18-1	도화동 신동아파밀리에 아파트	동일빌리텔(2동)	10층1001호~1002호	등록번호정정
1/1	123456-7891011	전라북도 전주시 덕진구 사평4길 28		공동주택	113.96	20140227
일반건축물	이테스트	인천광역시 남동구 염전로 440,103동 1003호 (간석동, 간석 신동아파밀리에 명품)	용현동 627-410 제2종근린생활시설(정태범)	원흥빌딩	지하1층101호~146호	소유권 전부이전
125.19㎡중 56.08㎡	123456-7891011	전라북도 전주시 덕진구 상가마을길 8-13		다가구주택,근린생활시설	113.395	20161021

◎ 안심상속 신청 변경/취소 처리

1 [전체업무보기] → [맞춤형서비스] → [안심상속] → [안심상속목록] 메뉴를 선택

2 검색조건 입력 후 → [검색] 버튼을 클릭하여 해당하는 신청서 조회

3 조회된 신청서를 더블클릭 하여 상세내역 화면 팝업

< 재산조회 통합처리 취소, 변경 신청 >



① 변경신청 : [변경신청] 버튼 → 접수된 신청내역을 변경하여 재 저장 가능

< 변경내용 활성화 >



○ 변경신청을 하면 변경내용(당초/변경)을 입력 할 수 있도록 텍스트박스가 활성화 됨

○ 변경 전(당초)의 내용과 변경 후(변경) 내용을 입력하여 이력 관리 가능

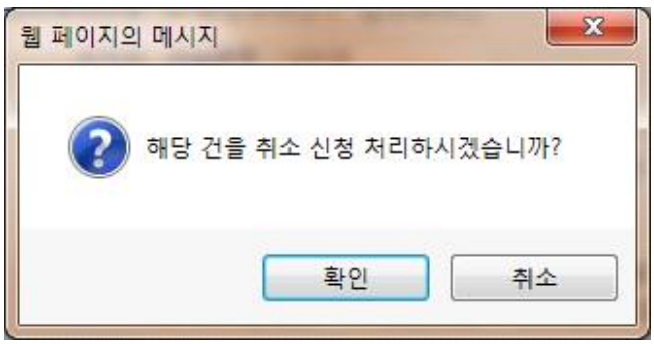
- 처리기관 5일이내에 변경신청 가능하고, 신청인 및 대리인의 성명, 주민번호, 관계, 전자우편, 연락처, 휴대전화만 변경가능, 5일 이후에는 변경입력은 되나 해당기관 전송 안됨 유의

○ 내용 변경 후 [저장] 버튼을 클릭하여 변경 완료

※ 변경신청 시 변경내용을 입력 후 반드시 저장을 하여 완료해야 함

② 취소신청 : [취소신청] 버튼 → 취소 여부를 묻는 메시지 창 팝업

< 취소신청 팝업 >



※ 취소신청 시 메시지 창 [확인]과 함께 바로 신청내역이 삭제되므로 주의 필요

☞ 변경 혹은 취소가 완료되면 3분 내에 민원인에게 SMS 메시지 발송

[안심상속 변경/취소접수]
신청인:양신청
접수번호:27011700076
접수일자:2017.08.20

◎ 안심상속 업무바로가기 등록/제거 방법

1 기 발급된 아이디/비밀번호를 이용하여 새올행정시스템에 접속

※ 새올행정시스템 계정이 없는 경우 해당 지자체 전산담당자에게 안심상속 권한과 함께 부여받아야함

< 새올행정시스템 안심상속 업무바로가기 추가 >



① 업무바로가기 : 새올행정시스템 상단 영역

- 업무바로가기는 지정해 놓은 업무 화면으로 바로 이동할 수 있도록 마련한 공간이다.
- [전체업무보기] → [맞춤형서비스] → [안심상속] → [업무바로가기 추가]

< 새올행정시스템 안심상속 업무바로가기 삭제/변경 >



② 업무바로가기 제거/변경 : 새올행정시스템 메인 로그인 정보 영역

○ 업무바로가기 제거/변경은 저장해놓은 업무 바로가기를 제거하거나 순서를 변경할 수 있도록 마련한 공간이다.

○ [메인화면] → [정보변경] → [업무바로가기 설정] → [업무바로가기 제거/변경]

< 새올행정시스템 안심상속 업무바로가기 삭제/변경 >



◎ 안심상속 자유영역 등록 방법 (전산담당자)

1 기 발급된 아이디/비밀번호를 이용하여 새올행정시스템에 접속

< 새올행정시스템 메인 좌측 자유영역 >



① 자유영역 : 새올행정시스템 메인 좌측 영역

- 위 화면과 같이 자유영역은 각 자치단체의 개별 외부시스템을 행정포털의 메인화면에 탑재할 수 있도록 마련한 공간이다.
- [포털관리자] → [메인화면관리] → [자유영역관리]를 이용하여 탑재 가능

< 자유영역관리 >



② 자유역영관리 : 자유영역에 콘텐츠를 추가/삭제 관리 함

- 자유영역관리 화면의 URL 항목에 http://로 시작하는 호출할 URL 입력

  ※ 입력 URL : /jsp/caf/dpInfoMain.jsp

- 요청세션정보가 필요한 경우 “추가” 버튼 클릭
- 요청세션정보 변수명(파라메터)을 URL 항목에서 변경 가능
- 요청세션정보 : 사용자ID 추가
- 기타 순서,높이,위치는 지자체에 맞도록 조정 한다
- 저장 버튼을 클릭하여 설정을 저장 한다

※ 자체 포털을 사용하는 지자체의 경우 해당 자체포털에서 등록해야 함

◎ 안심상속 신청서 목록, 접수내역 조회 (지적, 지방세 업무담당자)

1 기 발급된 아이디/비밀번호를 이용하여 새올행정시스템에 접속

※ 안심상속 서비스에 등록된 민원 내용을 조회하여야 하는 지적, 지방세 업무담당자는 해당 지자체 전산담당자 또는 해당 업무부서에 안심상속 조회 권한 부여 요청 필요

※ 자동차와 건축물 소유 관련 조회는 접수처 담당공무원이 새올행정시스템에서 바로 조회하여 그 결과를 출력한 후 신청인에게 제공

※ 새올행정시스템 계정이 없는 경우 해당 지자체 전산담당자에게 안심상속 권한과 함께 부여받아야함

※ 교육/장기 출장 등으로 업무처리가 어려울 경우, 부서내 권한담당자는 업무대행자에게 권한을 부여하여, 7일이내 조회업무가 처리되도록 함

2 [전체업무보기] → [맞춤형서비스] → [안심상속]

< 안심상속 메뉴(행정포털 구현위치) >



3 [전체업무보기] → [맞춤형서비스] → [안심상속] → [안심상속 목록]

< 좌측 안심상속 메뉴 >

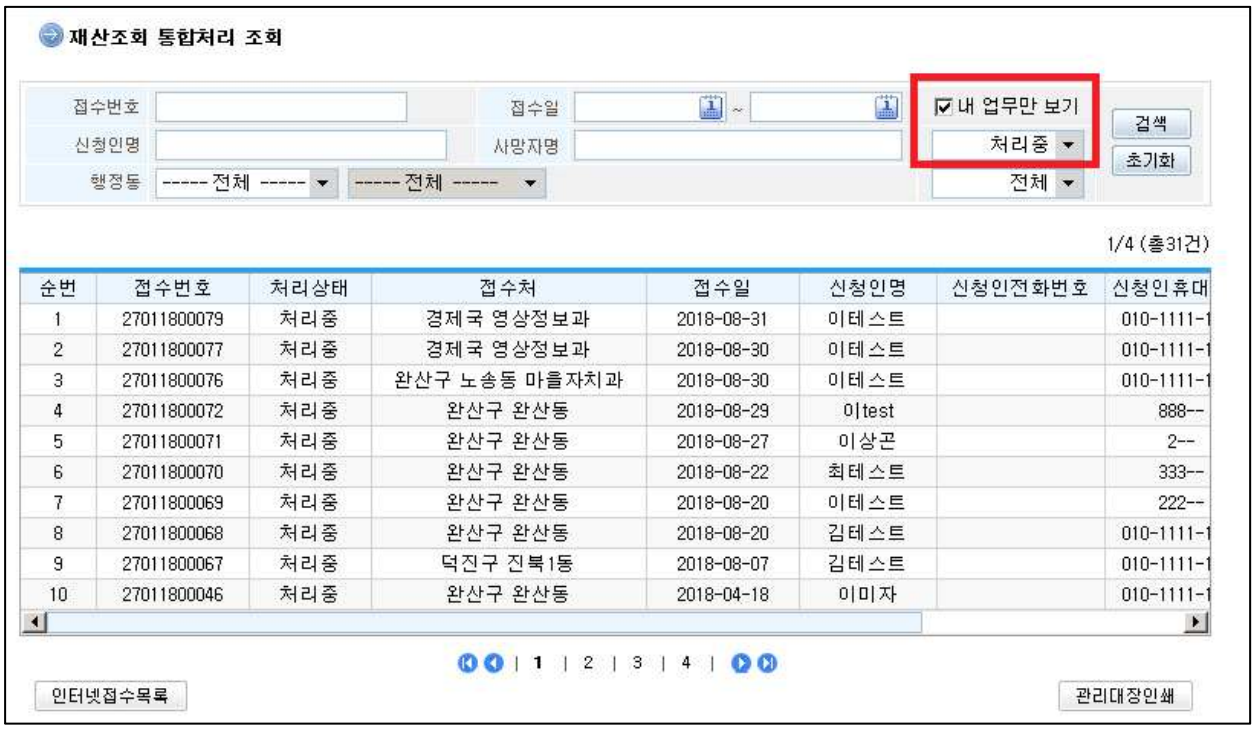


4 [전체업무보기] → [맞춤형서비스] → [안심상속] → [안심상속목록] 메뉴를 선택

5 안심상속 신청서 목록 확인 가능

- 지적 또는 지방세 업무담당자로 본인이 지정된 접수 건 중 처리해야 할 목록 조회(내 업무만 보기 선택, 처리중 선택)
- 접수번호, 접수일, 신청인명, 사망자(또는 피성년후견인, 피한정후견인)명을 입력하여 관련된 신청서 검색 가능

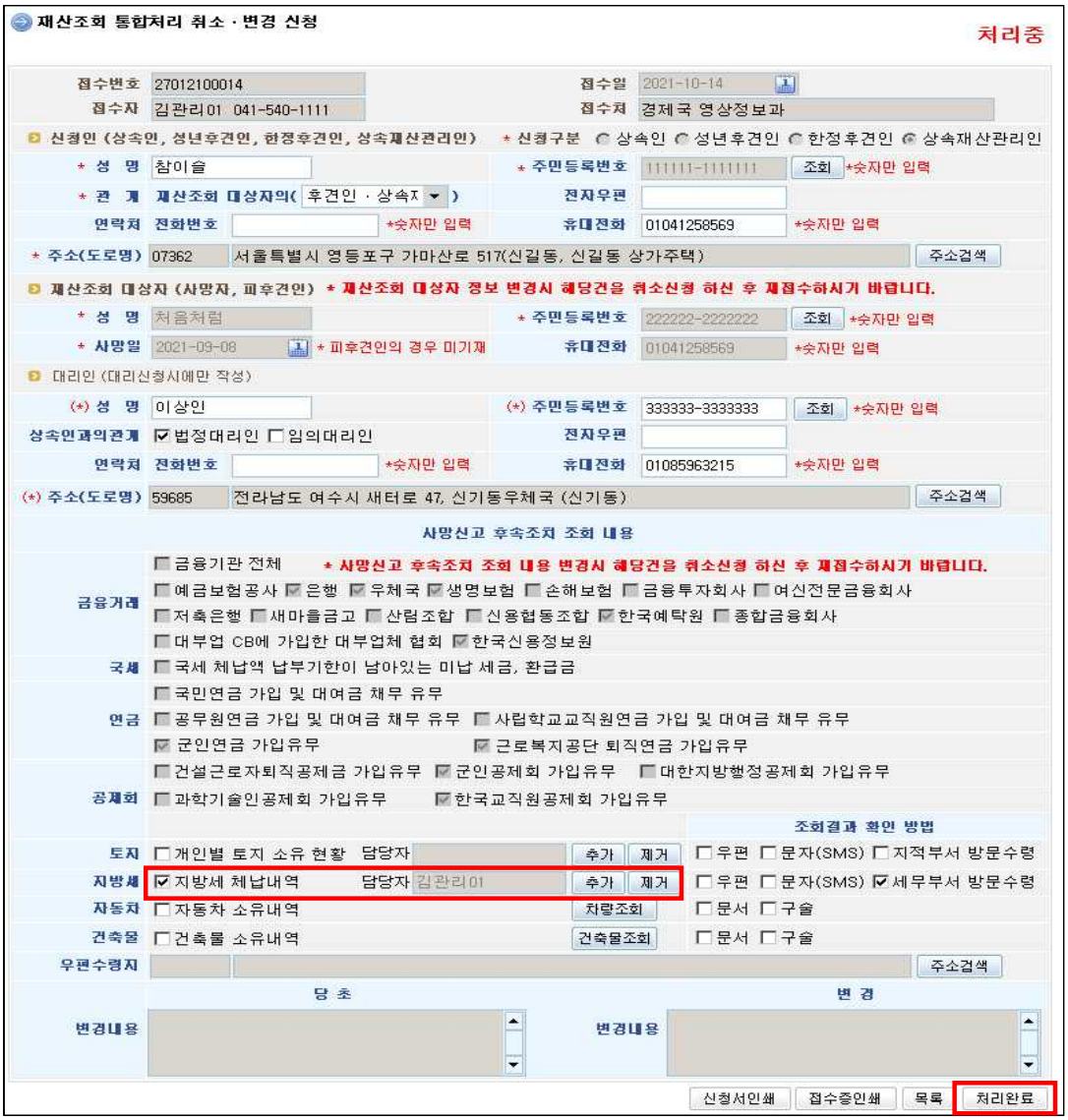
< 재산조회 통합처리 처리중 목록 조회 >

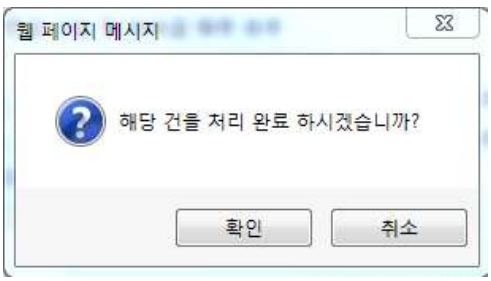


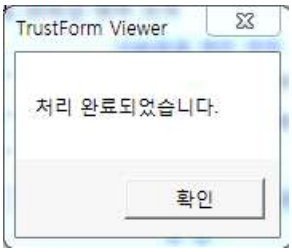
⑥ 신청서를 더블클릭 하여 상세내역 확인 가능

- 상세내역을 확인하여 행정 업무 처리를 완료했을 시, [처리완료] 버튼을 클릭한다.

< 재산조회 통합처리 상세내역 조회 >



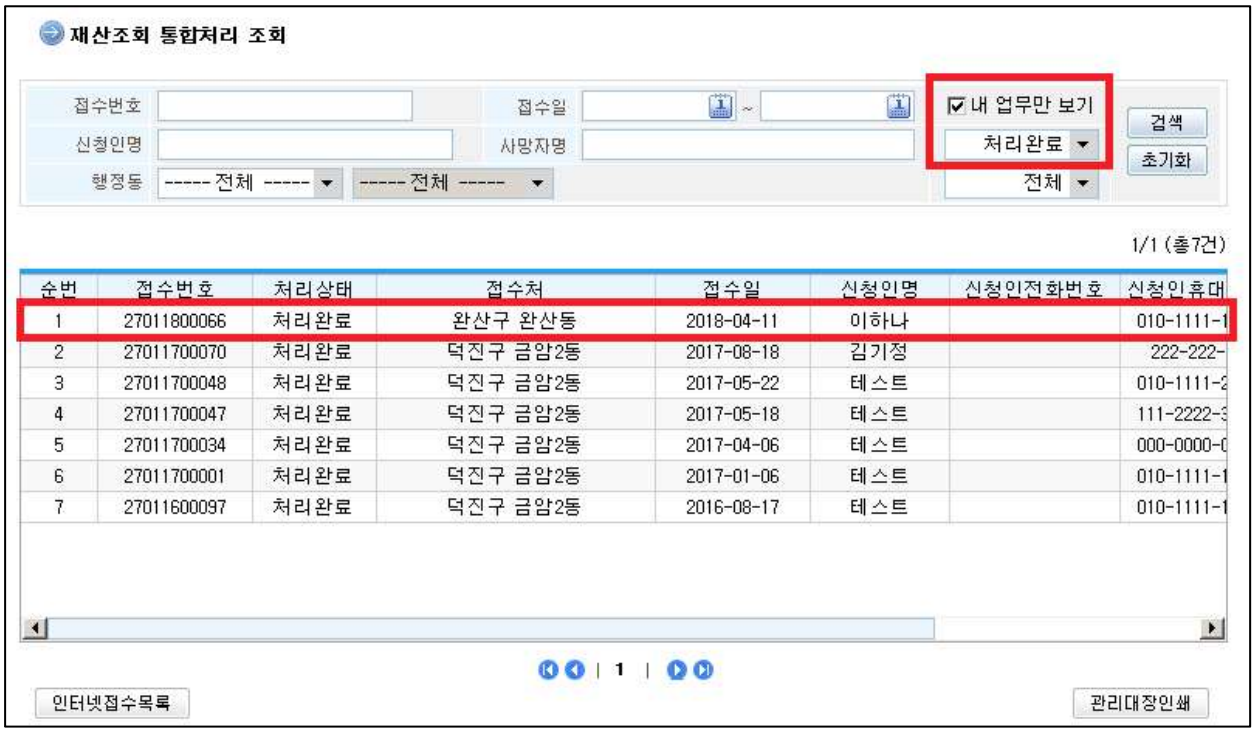




7 안심상속 신청서 처리완료 목록 확인 가능

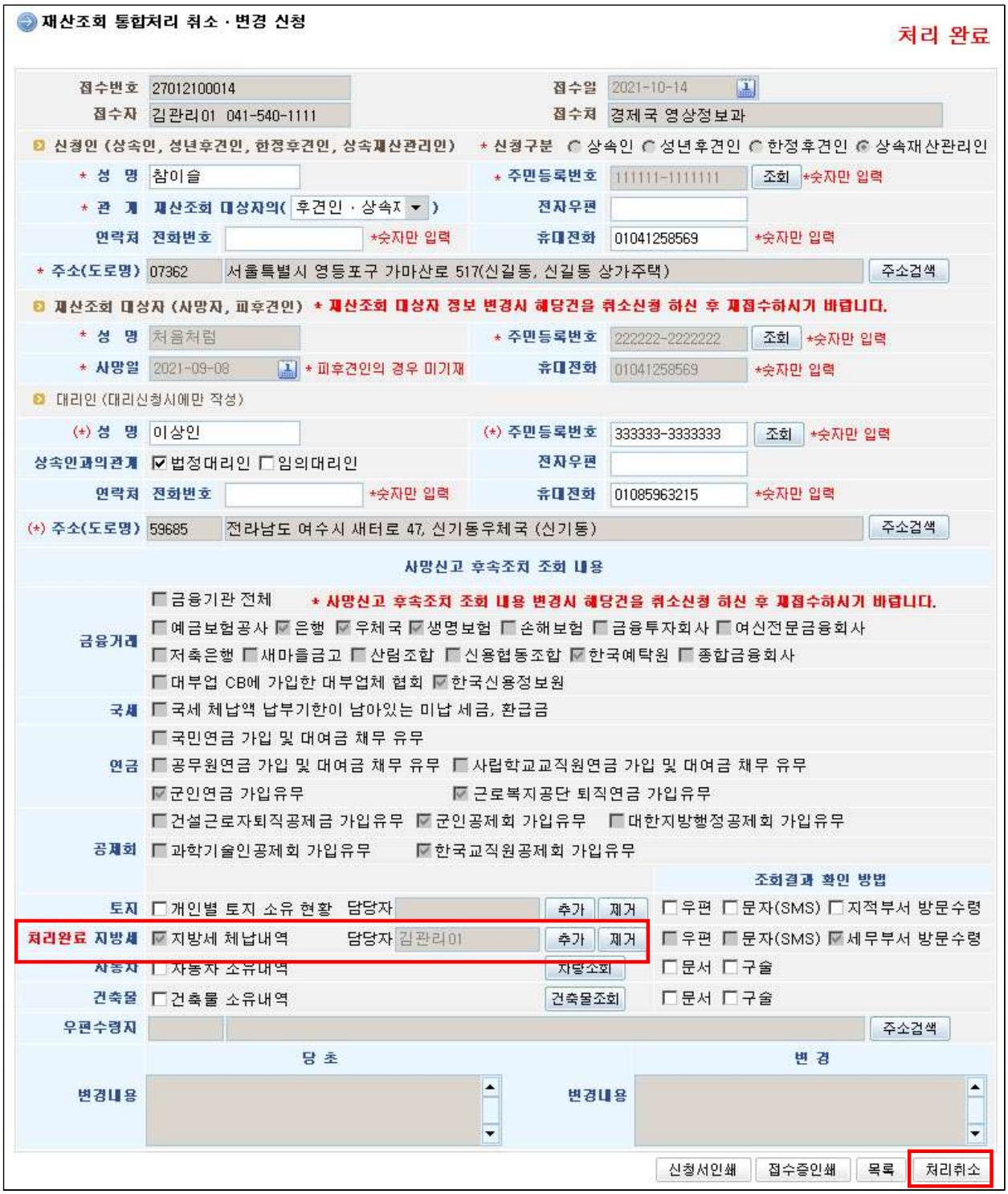
- 지적 또는 지방세 업무담당자로 본인이 지정된 접수 건 중 완료 처리한 목록 조회(내 업무만 보기 선택, 처리완료 선택)

< 재산조회 통합처리 처리완료 목록 조회 >



8 신청서를 더블클릭 하여 상세내역 확인 가능

- 토지, 건축물 및 지방세 담당자가 [처리완료]를 하였을 경우, '처리완료' 문구 표시됨
- [처리완료]에 대해 취소를 원할 경우, [처리취소] 버튼을 클릭하여 완료에 대한 취소처리가 가능하며 취소 시, '처리중' 상태로 다시 변경됨



4. 접수처 행정사항

○ 통합처리 신청서(별지 제1호 서식) 및 안내문(별도 파일 제공) 비치

○ 통합처리 업무와 관련한 개인신상정보 및 금융거래정보 누설 금지

* 누설 시「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」(피상속인 등) 및「개인정보보호법」(신청인) 저촉

* 준수사항의 불이행으로 분쟁이 발생할 우려가 있으므로 유의

○ 신청서류 보관(2년 보관) ※ 접수대장은 시스템의 목록으로 갈음

○ 부서장이 주기적(일, 주)으로 확인

※ 신청서류 및 접수대장 등은 새올행정시스템을 통해 관리할 수 있음

Ⅲ. 정보조회 및 결과통보

1. 업무 흐름도

【 정보조회 및 결과통보 흐름도 】



각 기관(부서)에서 조회 처리

*기관별로 조회정보 내용에 따라 출력, 홈페이지 게재 등

*신청인에게 조화완료안내 문자 발송 또는 통지방법에 따라 결과를 통보

* (지방세·자동차·토지, 건축물) 신청서에 선택한 방법에 따라 확인
* (국세) www.homerax.go.kr에서 확인
* (금융) www.fss.or.kr에서 확인
* (국민연금)www.nps.or.kr에서 확인
* (공무원연금)문자(SMS)서비스 확인
* (사학연금)문자(SMS)서비스 확인
* (군인연금)문자(SMS)서비스 확인
* (근로복지공단) 퇴직연금홈페이지 (pension.kcomwel.or.kr)에서 확인
* (건설근로자퇴직공제금)문자(SMS)서비스 및 www.cwma.or.kr에서 확인
* (공제회)문자(SMS)서비스 확인

2. 조회·확인(각 소관기관·부서)

○ (지방세·토지) 새올시스템의 신청내용을 확인 후 세무부서·지적부서 업무 담당자가 각각 조회 처리

○ (자동차 · 건축물 정보) 접수처 담당공무원이 신청서 접수 시 새올시스템에서 조회하여 그 결과를 신청인에게 제공

○ (국세·금융·연금정보) 접수처로 부터 조회 요청받은 신청 내용을 소관 기관(국세청, 금융감독원(각 금융협회), 국군재정관리단, 각 연금공단)에서 각각 처리

- 국세청 : 국세체납액·고지세액·환급액 정보
- 금융감독원(각 금융협회) : 금융거래 정보 등
- 국민연금공단 : 국민연금가입 유무 및 대여금 채무 유무

- 공무원연금공단 : 공무원연금가입 유무 및 대여금 채무 유무
- 사립학교교직원연금공단 : 사학연금가입 유무 및 대여금 채무 유무
- 국군재정관리단 : 군인연금가입 유무
- 근로복지공단 : 퇴직연금상품 가입 유무 및 대지급금 채무 유무

○ (공제회) 접수처로부터 조회 요청받은 신청 내용을 각 소관기관에서 각각 처리
- 건설근로자공제회 : 건설근로자 퇴직공제가입 유무
- 한국지방행정공제회 : 지방행정공제회 가입상품 유무
- 군인공제회 : 군인공제회 가입상품 유무
- 과학기술인공제회 : 과학기술인공제회 가입상품 유무
- 한국교직원공제회 : 한국교직원공제회 가입상품 유무

3. 결과 통보

① 지방세 정보(체납액·고지세액·환급액)

절차	(시·군·구) 세무 담당자 → 신청인에게 결과 제공 * 납부 의무가 있는 모든 체납세액(**전국 조회**) * 납부 의무가 있는 납기 미도래 고지세액(**전국 조회**) * 모든 환급금액(**전국 조회**)

○ (시·군·구) 세무부서 담당자가 접수처로부터 이송 받은 조회신청 내용을 표준지방세정보시스템 또는 세무종합정보시스템(서울시)을 통해 조회 후 그 결과를 신청인에게 직접 통지

○ 「표준지방세정보시스템」

- 전국 체납·미납·환급내역 조회(**화면번호 : [7224] 재산조회**)

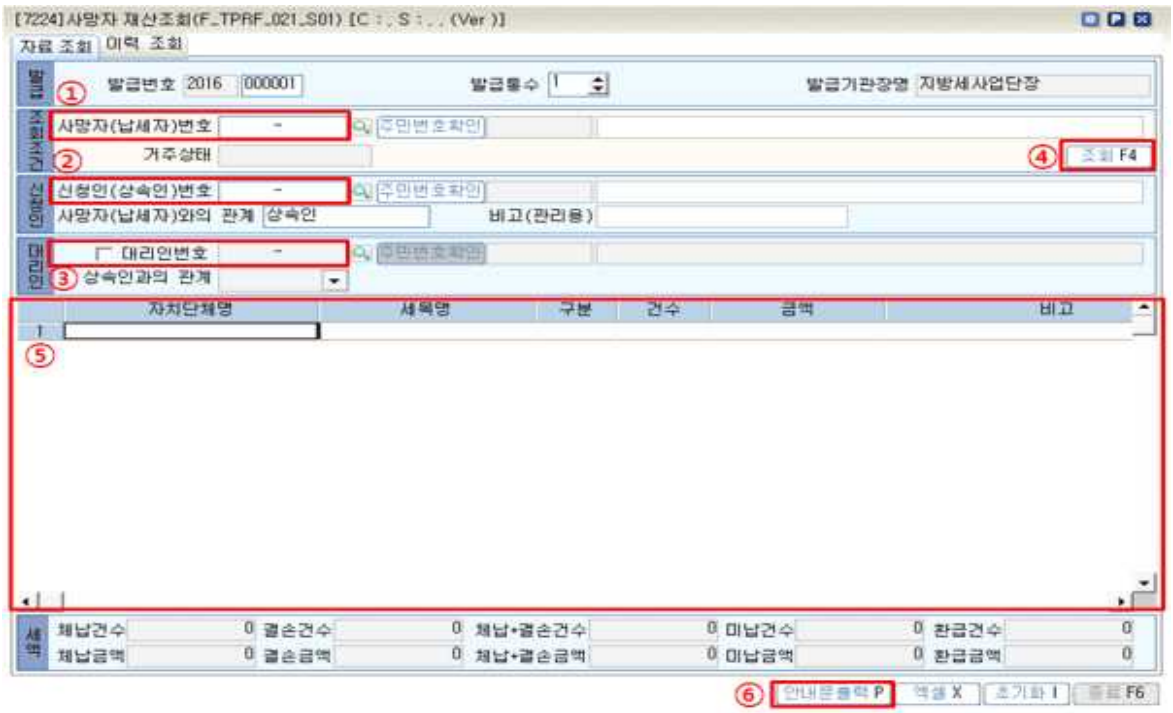
※ 조회 시 결손금액이 포함되어 표시됨

① 사망자(납세자) 번호 입력　② 신청인(상속인) 번호 입력

③ 대리인이 신청하는 경우, 체크박스 선택 후 대리인번호 입력

④ [조회 F4] 버튼을 클릭　⑤ 체납·미납·환급내역을 확인(결손금액 포함)

⑥ [안내문 출력] 버튼을 클릭



※ [안내문 출력] 버튼 클릭 시 결과 안내문(예시)

재산조회(지방세) 결과 안내문

● 기본 인적사항

신청인 (상속인)	이몽룡 (801210-1******)	사망자 (납세자)	성춘향 (841010-2******)

● 전국 내역

체납 건수(결손포함)	999,999,999	체납액(결손포함)	999,999,999
미납 건수	999,999,999	미납액	999,999,999
환급 건수	999,999,999	환급액	999,999,999

● 자치단체별 내역

순번	자치단체	세목명	구분	건수	금액	비고
1	△△△시	○○○세	미납	999,999	999,999,999	
			체납(결손포함)	999,999	999,999,999	
			환급	999,999	999,999,999	
		☆☆☆세	환급	999,999	999,999,999	

이 자료는 상속인의 편의를 위해 제공되는 것으로 결과내역은 조회시점에 따라 다를 수 있습니다.

년 월 일

행 정 기 관 장

※ 본 안내문은 법정서식이 아니며, 민원 참고용입니다.

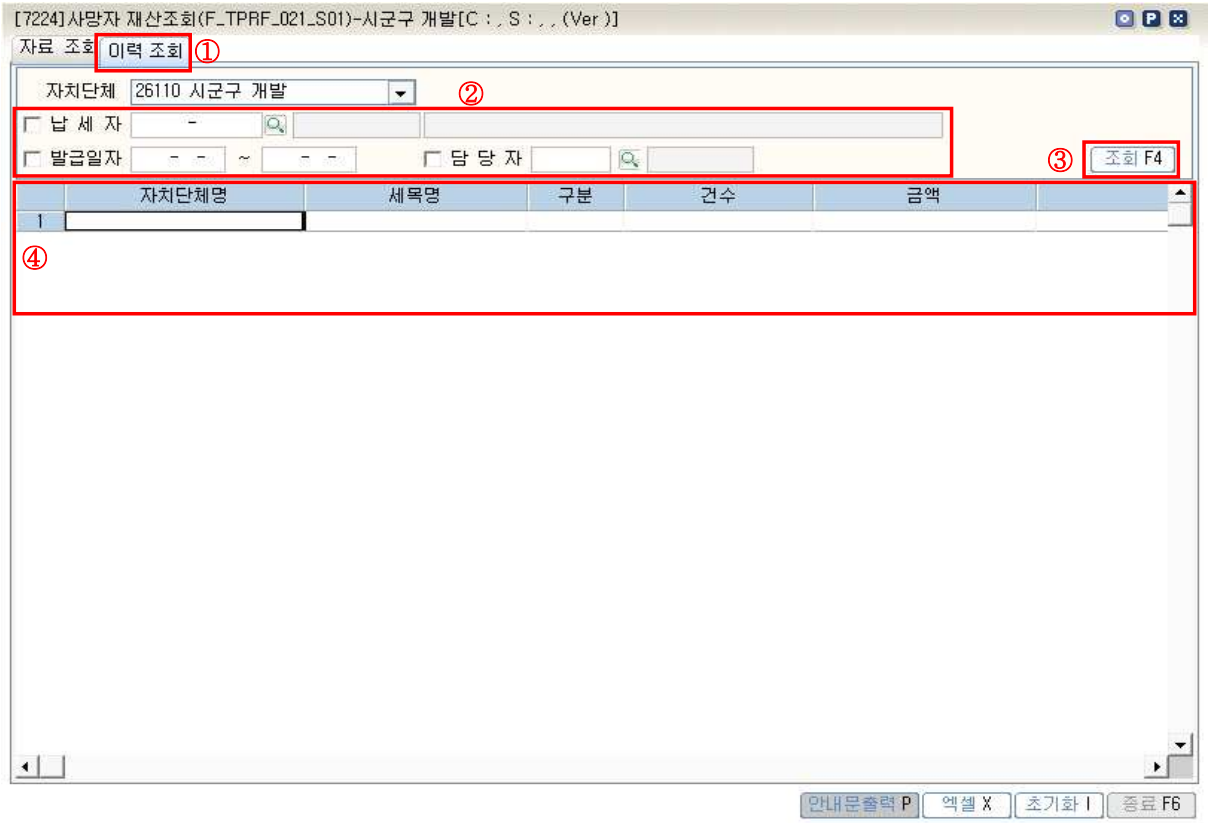
- 발급 이력조회(**화면번호 : [7224] 재산조회**)

① 이력조회 탭 선택

② 납세자(사망자), 발급일자, 발급 담당자 등의 체크박스를 선택하고 조건입력

③ [조회 F4] 버튼을 클릭

④ 발급이력 내역조회



○ 서울특별시「세무종합시스템」 ※ 화면 변경 시, 서울시에서 별도 안내 예정

- 체납·결손·미납내역 조회·출력 순서

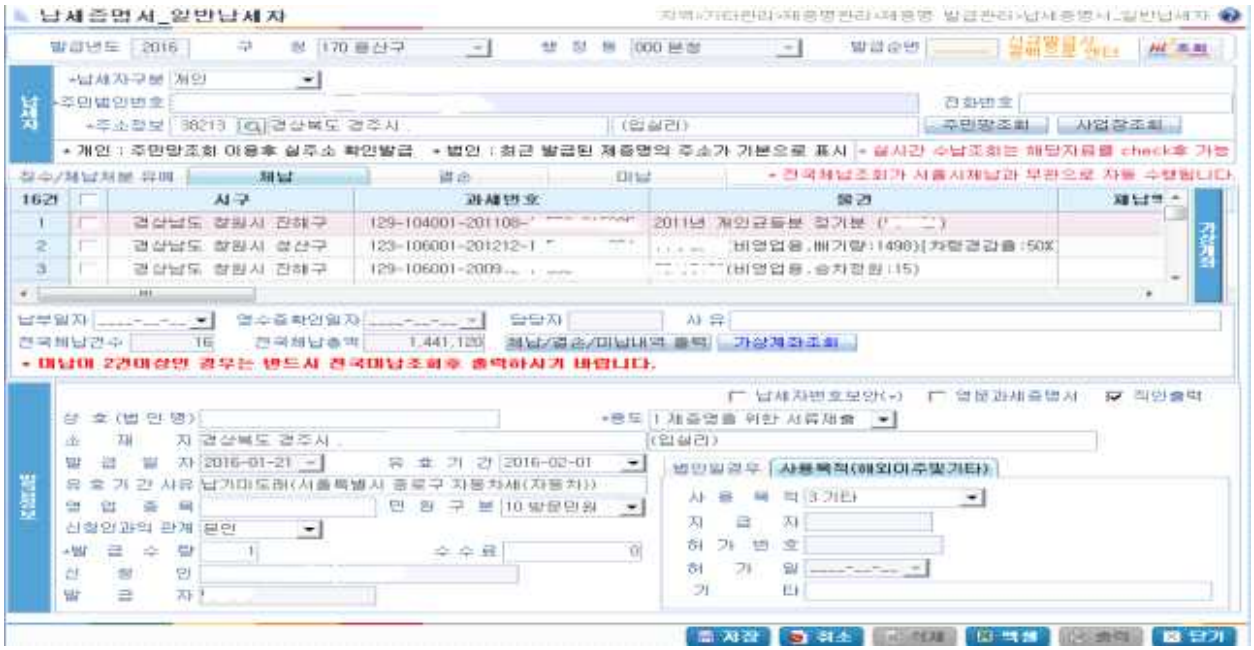
① 주민등록번호 입력 후 enter시 성명과 주소가 출력되고 체납현황(통계) 화면출력

** 성명·주소 출력 불가시도 전국체납내역 조회 가능 함 (성명 및 주소는 입력)



② 체납,결손,미납 탭으로 이동 확인후 체납탭에 있는 체납/결손/미납내역출력 버튼을 click하여 내역을 출력

* 미납이 2건 이상인 경우는 전국미납조회 버튼이 활성화되고 반드시 전국미납조회 후 체납/결손/미납내역출력 버튼을 click



전국 지방세 체납 및 결손 및 미납내역 안내

납세자명	박석현			납세자번호	8209061917021		
총 체납/결손/미납 건수	16	2	1	총 체납세액 / 총 결손세액 / 총 미납세액	1,441,120	379,840	135,220

연번	자치단체	과세년월	과세대상 제목	전자납부번호	납부할세액	연락처	구분
1	경상남도 창원시 진해	2011 08	2011년 개인균등분 정기분 (, ,)				
			104001	48123-1-10-11-016619258	5,660		체납
2	경상남도 창원시 성산	2012 12	(비영업용,배기량:1498)[차령경감율:50%]				
			106001	48123-1-10-12-424779466	63,320		체납
3	경상남도 창원시 진해	2009 12	75서5150(비영업용,승차정원:15)				
			106001	##481-9-01-10-090293970	25,280		체납
4	경상남도 창원시 진해	2012 08	2012년 개인균등분 정기분 ( )				
			104001	48123-1-10-12-816499999	5,660		체납
5	경상남도 창원시 진해	2010 08	2010년 개인균등분 정기분 (, ,)				
			104001	##481-2-91-10-101326817	5,660		체납
6	서울특별시 중로구	2014 08					
			106001	11110-1-20-14-126290122	164,600		체납
7	경상남도 창원시 진해	2012 06	.(비영업용,배기량:1498)[차령경감율:50%]				
			106001	48123-1-10-12-808563737	70,190		체납
8	서울특별시 중로구	2015 07					
			106001	11110-1-20-15-928151680	151,940		체납
9	경상남도 창원시 진해	2009 08	2009년 개인균등할 정기분 ( )				
			104001	##481-9-01-10-090180605	6,790		체납
10	경상남도 창원시 성산	2015 01	2013년 귀속 종합소득				
			140001	48123-1-20-15-700963220	231,320		체납
11	서울특별시 중로구	2013 07	( )				
			106001	11110-1-20-13-322724607	177,280		체납
12	서울특별시 중로구	2013 08	( )				
			106001	11110-1-20-13-321079110	177,280		체납
13	서울특별시 중로구	2015 02					
			106001	11110-1-20-15-927123083	151,940		체납
14	경상남도 창원시 진해	2011 12	(비영업용,배기량:1498)[차령경감율:50%]				
			106001	48123-1-10-11-026809974	33,940		체납
15	서울특별시 중로구	2014 02	( )				
			106001	11110-1-20-14-125172109	164,600		체납
16	경상남도 창원시 성산	2013 08	2013년 개인균등분 정기분 ( )				
			104001	48123-1-10-13-217920977	5,660		체납
17	서울특별시 중로구	2012 07					
			106001		189,920		결손
18	서울특별시 중로구	2012 08	( )				
			106001		189,920		결손
19	서울특별시 중로구	2016 01	( )				
			106001	11110-1-20-16-729020177	135,220		미납

귀하가 납부해야 할 총 체납/결손/미납 액은 1,956,180원이므로, 납부하여 주시기 바랍니다.
단, 결손내역은 해당 자치단체에 반드시 연락바랍니다.

* 체납 및 결손내역은 가산금 등을 포함하나 납부시점에 따라 가산금등이 달라질 수 있으니 반드시 해당 자치단체에 문의하시기 바랍니다.
* 이 자료는 상속인의 편의를 위해 제공하는 것으로, 결과내역은 조회시점에 따라 다를 수 있습니다.

2016 년 01 월 21 일

서울 특별시 용산 구청장 용산구청장인

○ 휴대폰 안내 문자 예시

* (○○○)님이 신청하신 지방세체납 및 고지세액 내역을 우편으로 송부할 예정입니다. - ○○구청 세무과 -
* (○○○)님이 신청하신 지방세체납 및 고지세액 내역이 없음을 알려드립니다. - ○○구청 세무과 -

② 자동차 정보(소유내역)

절차	(접수처) 접수담당자 → (즉시) 신청인에게 결과 제공 * '새올행정시스템'에서 조회대상자 주민등록번호를 통해 차량 소유 정보(**전국조회**)

○ (접수처) 접수담당자가 새올행정시스템 화면에 있는 자동차관리정보 시스템을 통해 조회하고 그 결과를 출력하여 신청인에게 직접 통지

※ (정부24 신청) 문자(SMS)·우편·방문수령 중 민원인이 선택한 방법으로 통지

○ 자동차 소유내역 조회·출력 순서

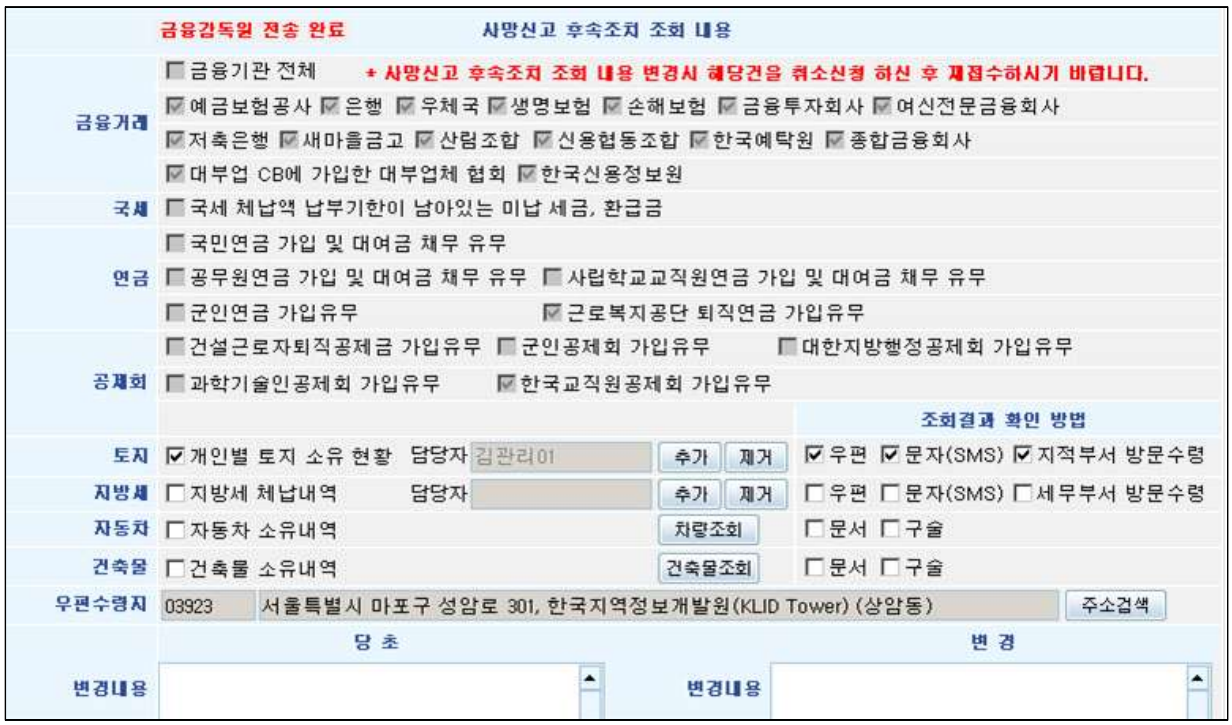
1 [전체업무보기] → [맞춤형서비스] → [안심상속] → [안심상속목록] 메뉴를 선택

2 검색조건 입력 후 → [검색] 버튼을 클릭하여 해당하는 신청서 조회

3 조회된 신청서를 더블클릭 하여 상세내역 화면 팝업

4 신청서 화면의 [차량조회] 버튼 클릭

※ 공동명의 자동차에 대하여는 대표자에 대하여만 조회가 가능하여, 대표자가 아닌 공동명의자의 경우 조회가 일부 누락되는 사례 있음



○ 출력화면(신청인 통지용)

차량정보 조회 내역

자동차번호	차명	용도	차대번호	소유자명	최종등록일	대표소유자여부
차량구분		모델연식	사용본거지주소	주민등록번호	색상	소유지분율
39오8263	BMW 320i	자가용	WBAVG71007A048737	아무개	2016-04-22	대표소유자
자동차		2007	경기도 수원시 권선구 매송고색로 882(평동, 215,216)	711111-1111111	회색	100
45가6344	투싼(TUCSON)	자가용	KMHJN81VP4U002756	아무개	2016-04-22	대표소유자
자동차		2004	경기도 수원시 권선구 매송고색로 882(평동, 215,216)	711111-1111111	미색	100
01누7356	스타렉스(STAREX)	자가용	TESTFFFFFF0000001	홍길동	2016-07-09	대표소유자
자동차		2015	서울특별시 양천구 목동서로 10, 101동 1층 101호(신정동, 목동아파트)	711111-1111111		100
01누7367	스타렉스(STAREX)	자가용	TESTFFFFFF0000001	홍길동	2016-07-09	대표소유자
자동차		2015	서울특별시 양천구 목동서로 10, 101동 1층 101호(신정동, 목동아파트)	711111-1111111		100
66노0794	스타렉스(STAREX)	자가용	TESTFFFFFF0000001	홍길동	2016-07-09	대표소유자
자동차		2015	서울특별시 양천구 목동서로 10, 101동 1층 101호(신정동, 목동아파트)	711111-1111111		100
01누7526	스타렉스(STAREX)	자가용	TESTFFFFFF0000001	홍길동	2016-07-09	대표소유자
자동차		2015	서울특별시 양천구 목동서로 10, 101동 1층 101호(신정동, 목동아파트)	711111-1111111		100
01누7731	스타렉스(STAREX)	자가용	TESTFFFFFF0000001	홍길동	2016-07-09	대표소유자
자동차		2015	서울특별시 양천구 목동서로 10, 101동 1층 101호(신정동, 목동아파트)	711111-1111111		100
40누0683	스타렉스(STAREX)	자가용	TESTFFFFFF0000001	홍길동	2016-07-11	대표소유자
자동차		2015	서울특별시 양천구 목동서로 10, 101동 1층	711111-1111111		100

*** 결과 통보하는 출력물에 안내 문구를 고무인으로 제작하여 표시**

(예시) “이 자료는 상속인의 편의를 위해 제공하는 것으로 법적효력을 갖는 증명서류가 아닙니다.”

- 자동차관리법 제24조의2(자동차의 운행정지 등) 제6항 및 같은 법 시행규칙 제23조제5항의 규정에 따라 차량 소재지를 알 수 없고 과태료 부과 등으로 운행기록이 있는 경우 상속인이 자동차 운행정지 요청서를 제출하여 운행정지명령 요청(대포차로 신고)이 가능합니다.
- 자동차관리법 제12조(이전등록) 제1항 및 자동차등록령 제26조제1항에 따라 상속개시일이 속하는 달의 말일부터 6개월 이내에 상속인은 이전등록 신청하거나, 같은 법 제13조(말소등록) 제1항 및 자동차등록령 제31조제1항에 따라 상속개시일부터 3개월 이내에 상속인은 말소등록 신청하여야 합니다.

○ (온라인 신청시) 휴대폰 안내 문자 예시

* (○○○)님이 신청하신 자동차소유현황을 우편으로 송부할 예정입니다. - ○○동 주민센터 안심상속 담당 -
* (○○○)님이 신청하신 자동차소유현황 조회결과, 자동차소유가 없음을 알려 드립니다. - ○○면사무소 민원봉사과 -
* (○○○)님이 신청하신 자동차 소유현황을 아래와 같이 알려 드립니다. - ○○읍사무소 안심상속 담당 -

③ 건축물 정보(소유내역)

절차	(접수처) 접수담당자 → (즉시) 신청인에게 결과 제공 * '새올행정시스템'에서 조회대상자 주민등록번호를 통해 건축물 소유 정보(**전국조회**)

○ (접수처) 접수담당자가 새올행정시스템 화면에 있는 기능으로 세움터 시스템을 통해 조회하고 그 결과를 출력하여 신청인에게 직접 통지

※ (정부24 신청) 문자(SMS)·우편·방문수령 중 민원인이 선택한 방법으로 통지

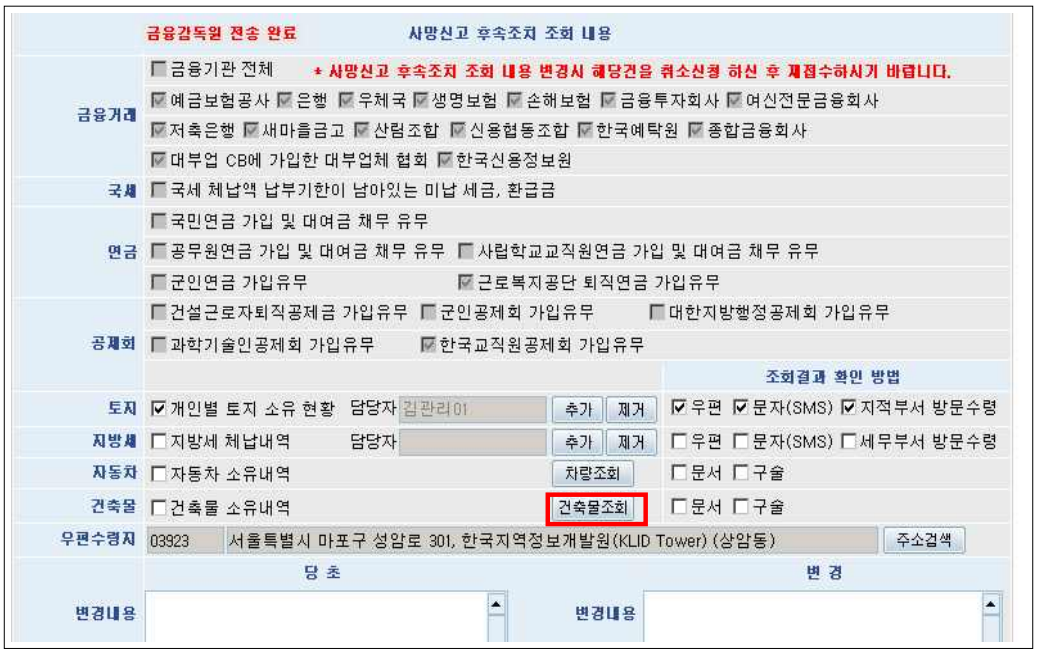
○ 건축물 소유내역 조회·출력 순서

1 [전체업무보기] → [맞춤형서비스] → [안심상속] → [안심상속목록] 메뉴를 선택

2 검색조건 입력 후 → [검색] 버튼을 클릭하여 해당하는 신청서 조회

3 조회된 신청서를 더블클릭 하여 상세내역 화면 팝업

4 신청서 화면의 [건축물조회] 버튼 클릭



○ 출력화면(신청인 통지용)

건축물 정보 조회 내역

대장종류	성명	대지위치	건축물명칭	동명칭	호명칭	소유권변동원인
지분	주민등록번호	도로명주소		주용도	연면적	소유권변동일자
총괄표제부	이테스트	전라북도 전주시 덕진구 덕진동1가 18-1	도화동 신동아파밀리에 아파트	동일빌리뎀(2동)	10층1001호~1002호	등록번호정정
1/1	123456-7891011	전라북도 전주시 덕진구 사명4길 28		공동주택	113.96	20140227
일반건축물	이테스트	인천광역시 남동구 영전로 440,103동 1003호 (간석동, 간석 신동아파밀리에 명품)	용현동 627-410 제2종근린생활시설(정태범)	원홍빌딩	지하1층101호~146호	소유권 전부이전
125.19㎡중 56.08㎡	123456-7891011	전라북도 전주시 덕진구 상가마을길 8-13		다가구주택,근린생활시설	113.395	20161021

○ (온라인 신청시) 휴대폰 안내 문자 예시

* (○○○)님이 신청하신 건축물소유현황을 우편으로 송부할 예정입니다.
  - ○○동 주민센터 안심상속 담당 -
* (○○○)님이 신청하신 건축물소유현황 조회결과, 건축물소유가 없음을 알려드립니다.
  - ○○면사무소 민원봉사과 -
* (○○○)님이 신청하신 건축물 소유현황을 아래와 같이 알려 드립니다.
  - ○○읍사무소 안심상속 담당 -

④ 토지 정보(소유내역)

절차	(시·군·구) 지적 담당자 → 신청인에게 결과 통지 * '국토정보시스템'에서 조회대상자 명의의 토지 소유 정보(전국조회)

○ (시·군·구) 지적부서 업무담당자가 접수처로부터 이송 받은 조회신청 내용을 조회('개인별토지소유 현황')하여 신청인에게 직접 통지

○ 「'국토정보시스템」 접속 및 조회 화면

① 국토정보시스템에 접속(https://nsdis.go.kr)

② 행정사무지원 → 정책(개인)정보제공 → 소유현황관리

③ 구분 선택 → 성명 및 주민번호 기재 → 저장

④ 등록번호 조회 → 조회

⑤ 등록번호조회결과 ⇨ 출력







○ 출력화면 (신청인 통지용)



개 인 별 토 지 소 유 현 황

PAGE : 1/1
작성일자 : 2015년 04월 17일
작성시간 : 14:30:45

토지소재	지번	지목	면적(㎡) 공유인수	변동일자 변동원인	소유자주소	개별지가 (원)	용도지역 용도지구	구분
		전				6,120	계획관리지역	본
			0	주소변경				
		대				---	계획관리지역	본
			0	소유권이전				
합 계 :	2 필	합 계 :	3,132.00㎡		합 계 :			
토지지번수 :	2 필	토지면적 :	3,132.00㎡		토지가액 :	20,486,220원		
임야지번수 :	0 필	임야면적 :	0.00㎡		임야가액 :	0원		

국토정보시스템

vN2000 *합계의 면적 및 가액은 공유자와 집합건물이 포함되지 아니한 자료입니다.* < 본 : 본(대장, 집 : 집합건물, 공 : 공유지>

해위개인 부정한 방법으로 개인정보를 열람 또는 제공받은 자는 개인정보보호법 제71조 및 제72조 규정에 의거 처벌을 받습니다.

제공된 자료는 지적전산자료심의 소유자를 조회한 것으로 주민등록번호, 성명, 한글토지명칭, 누락 등의 오류로 인하여 검색되지 않을 수 있으며 등기부의 소유자와 다를 수 있음을 알려드립니다.
아울러 본 자료는 개인 토지 소유 증명서가 아님을 알려 드립니다.

○ 제공된 자료를 소유자에 관한 사항은 토지대장으로부터, 용도지역 지구 및 계별공시지가는 토지소재 시군구로부터 취합하여 작성한 자료입니다.
○ 제공된 자료는 등록번호, 성명 등의 입력오류, 한글 토지명칭 또는 누락 등의 이유으로 검색되지 않을 수 있습니다.
○ 소유자에 관한 사항은 자료의 입력오류, 누락 등으로 인하여 토지대장의 소유자와 다를 수 있으며, 실명이전(타인)의 소유명칭 수 있습니다.
○ 용도지역 지구, 계별공시지가는 결정 또는 수정된 자료가 반영되지 않았으며, 오류가 있을 수 있으므로 반드시 토지소재지 시군구의 토지이용계획 및 계별공시지가를 확인하여야 합니다.
○ 제공된 자료가 등기부(소유자에 한함) 또는 토지이용계획과 내용이 다를 경우는 개인정보보호법 제36조 규정에 의하여 정정신청을 토지소재지 시군구에 제출하여야 합니다.
○ 국가중간정보센터의 개인정보를 허위 기타 부정한 방법으로 열람 또는 제공받은 자는 개인정보보호법 제71조 및 제72조 규정에 의거 처벌을 받습니다.

○ 휴대폰 안내 문자 예시

* (○○○)님이 신청하신 개인별 토지소유현황을 우편으로 송부할 예정입니다. - ○○구청 지적과 -
* (○○○)님이 신청하신 개인별 토지소유현황 결과, 토지소유가 없음을 알려 드립니다. - ○○구청 지적과 -

⑤ 국세정보(체납세액·고지세액·환급액)

절차	(국세청) 신청인에게 조회완료 안내문자 발송 → (홈택스홈페이지) 신청인이 공인인증서로 로그인하여 상세내역을 직접 확인 * 납부 의무가 있는 모든 체납세액 및 납기미도래 고지세액, 찾아가지 않은 환급내역

○ 국세청에서 신청인에게 조회완료 통지하고 신청인이 '홈택스(www.hometax.go.kr)'에 접속하여 조회결과 직접 확인

Ⓐ 신청인의 공인인증서를 이용하여 홈택스(http://www.hometax.go.kr)에 로그인

Ⓑ 홈택스 초기화면에서 조회/발급 아이콘 클릭



Ⓒ 조회/발급 메뉴에서 『상속인국세정보조회』를 클릭



Ⓓ 지방자치단체에서 부여받은 신청번호를 입력하여 조회

○ 휴대폰 안내 문자 예시

* [국세청] ooo님의 국세정보가 있습니다. 국세청 홈택스에서 확인 바랍니다. * [국세청] ooo님의 국세정보는 없습니다. 국세청 홈택스에서 확인 바랍니다.

⑥ 금융거래 정보(예금·보험·채무내역 등)

절차	**금융회사 → 금융협회 → 신청인에게 조회완료 안내문자 발송(개별협회) → (금감원홈페이지 또는 개별협회 홉페이지)신청인이 결과확인** * 금융거래정보는 신청 후 3개월 이내에 금융감독원 홈페이지(http://www.fss.or.kr)에서 신청인이 직접 확인 * 예금은 잔액(원금), 보험은 가입여부, 투자 상품은 예탁금 잔고유무를 통보(조회 신청일 기준)

○ 금융회사는 조회대상자의 금융계좌내역 및 채무액을 소속 금융협회에 통지하고, 각 협회가 신청인에게 문자 등으로 조회완료 통지하면 신청인이 금융감독원 홈페이지(각 금융협회 홈페이지에도 협회단위로 조회 가능)에 접속하여 통합조회결과 직접 확인

- 통합서비스를 신청한 신청인이 신청 후 3개월 이내에 정보조회를 위해 해당 금융회사를 방문할 경우 신청인의 신분증과 통합서비스 신청 접수증만으로도 금융정보 조회 가능

  * 대리인의 경우 금융사가 인정할 수 있는 위임관련 서류 지참 시 위와 동일

<금융조회 대상 정보 및 처리기관>

☑ 대상 정보

- 신청일 기준 조회대상자 명의의 각종 예금, 보험계약, 예탁증권, 공제 등 금융자산
- 신청일 기준 조회대상자 명의의 대출, 신용카드이용대금, 지급보증 등 우발채무, 특수채권 등 금융회사가 청구권이 있는 부채(CB사의 비금융상거래 연체정보 포함)
- 신청일 기준 금융회사가 반환할 의무가 있는 피상속인 명의의 국민주, 미 반환주식, 대여금고 및 보호 중인 예수물 등
- 신청일 기준 조회대상자 명의의 산업재해보험료·임금 체납정보 등
- 상조회사 가입여부(상조회사는 선수금을 은행에 예치(또는 지급보증)한 업체만 대상)

☑ 처리 기관

- **(금융회사)** 은행, 상호금융회사(농·수·신협, 산림조합, 새마을금고), 여신전문금융회사(카드·캐피탈·할부·리스사), 상호저축은행, 보험회사, 금융투자협회 소속 금융투자회사, NICE신용평가정보, KCB, KED
- **(유관기관)** 한국신용정보원, 예금보험공사, 예탁결제원, 신용보증기금·기술신용보증기금, 주택금융공사, 한국장학재단, 미소금융중앙재단, 한국자산관리공사, 한국무역보험공사, 신용보증재단(신용보증재단중앙회)
- **(기타기관)** 우정사업본부, 종합금융회사, 대부업 신용정보 컨소시엄 가입 대부업체

○ 금융감독원 홈페이지 로그인 및 조회 방법

① 금감원 홈페이지 접속(www.fss.or.kr)

② 금융민원 → 상속인 조회 → 상속인 금융거래 조회결과 바로가기

③ 신청인 이름과 신청 접수번호 입력 **※ 휴대폰 또는 이메일로 본인 인증 진행**

④ 조회 클릭





④ 조회결과 일부 화면 (※ 종금사 조회결과는 2015.2.15.부터 금융투자협회에서 제공)



○ 휴대폰 안내 문자 예시 (은행연합회)

* 금융감독원 또는 은행연합회 홈페이지 상속인 조회서비스에서 결과를 직접 확인하십시오.

⑦ 국민연금정보(가입 유무 및 대여금 채무 유무)

절차	(국민연금공단) 신청인에게 조회완료 안내 문자 발송 → (국민연금공단 홈페이지)상속인이 로그인하여 결과 확인 * 국민연금 가입 유무(대리인 신청 시 상속인(후견인) 본인에게 결과 통지) * 자세한 사항은 국민연금공단 콜센터 1355 전화 또는 가까운 지사에 방문하여 상담가능하며, 필요시 공단에서 전화상담 병행

○ 국민연금공단에서 신청인에게 조회완료 안내 문자를 발송하면 상속인은 국민연금공단 홈페이지(www.nps.or.kr)에 접속하여 조회결과 직접 확인

○ 휴대폰 안내 문자 예시

사망자가 노령연금 수급자인 경우	(사망자 성명)님은 노령연금수급자이셨습니다. 지급받으실 국민연금이 있는지에 대한 상담은 0000지사 0000-0000-0000로 연락바랍니다.
사망자가 장애연금 수급자인 경우	(사망자 성명)님은 장애연금수급자이셨습니다. 지급받으실 국민연금이 있는지에 대한 상담은 0000지사 0000-0000-0000로 연락바랍니다.
가입기간이 있는 경우	(사망자 성명)님은 국민연금 가입이력이 있습니다. 지급받으실 국민연금이 있는지에 대한 상담은 0000지사 0000-0000-0000로 연락바랍니다.
가입개월 수가 없는 경우	(사망자 성명)님은 국민연금 가입이력이 없습니다. 자세한 내용은 0000지사 0000-0000-0000로 문의바랍니다.
사망관련 급여를 기 접수한 경우	(사망자 성명)님의 사망관련 국민연금이 이미 접수처리 되었습니다. 자세한 내용은 0000지사 0000-0000-0000로 문의바랍니다.
신청인과 상속인이 불일치한 경우	국민연금가입정보는 상속인에게만 제공됩니다. 지급받으실 국민연금이 있는지에 대한 상담을 원하시면 상속인께서 직접 0000지사 0000-0000-0000로 문의하여 주시기 바랍니다.

○ 국민연금공단 홈페이지 로그인 및 조회 방법

① 국민연금공단 홈페이지 접속(www.nps.or.kr)

② 민원신청 → 개인전자민원 → 조회/증명 → 사망자 가입유무 조회(상속인)

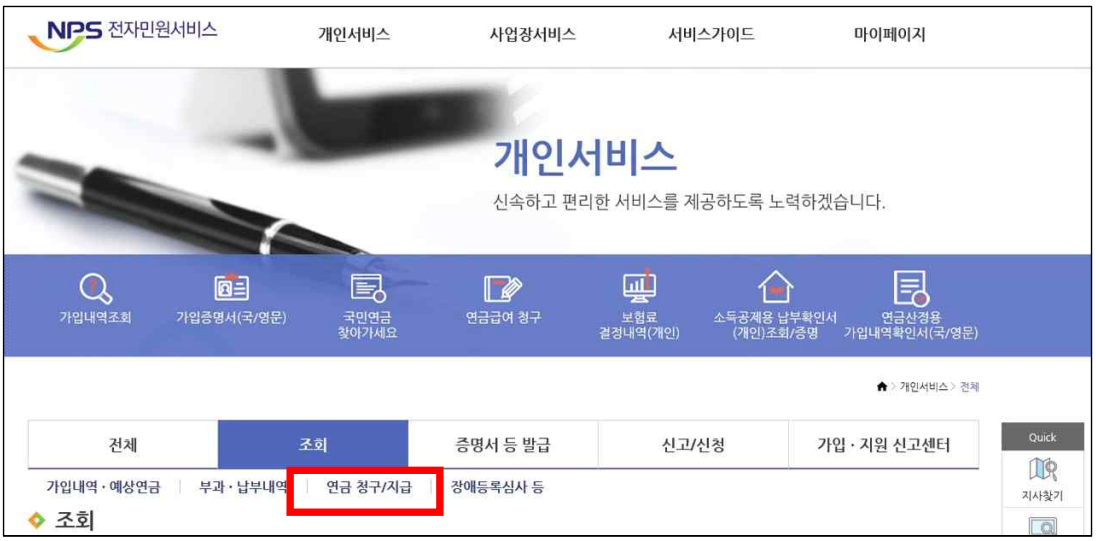
③ 로그인(주민등록번호 + 공인인증서)

④ 사망자의 국민연금 가입유무 조회(상속인)

국민연금 홈페이지 화면



개인민원(연금청구/지급) 화면



사망자 등 재산통합처리 결과조회 화면



⑧ 공무원연금정보(가입 유무 및 대여금 채무 유무)

절차	**(연금공단) 신청인에게 조회완료 안내 문자 발송 → 신청인 결과 확인** * 연금 가입 유무(대리인 신청 시 상속인(후견인) 본인에게 결과 통지) * 자세한 사항은 공무원연금공단(콜센터 1588-4321)전화 또는 가까운 지부(센터)에 방문하여 상담가능

○ 공무원연금공단에서 신청인에게 조회완료 안내 문자 발송

○ 휴대폰 안내 문자 및 메일 예시

공무원연금 수급자 경우	고객님(또는 대리인)께서 신청하신 안심상속서비스 문자 안내입니다. 고 000님은 공무원연금 수급자이셨습니다. 자세한 사항은 공무원연금콜센터 1588-4321로 상담하시기 바랍니다.
공무원재직 및 퇴직자 경우	고객님(또는 대리인)께서 신청하신 안심상속서비스 문자 안내입니다. 고 000님은 공무원연금 가입자이셨습니다. 자세한 사항은 공무원연금콜센터 1588-4321로 상담하시기 바랍니다
공무원연금 가입이 없는 경우	고객님(또는 대리인)께서 신청하신 안심상속서비스 문자 안내입니다. 고 000님은 공무원 연금 가입 이력이 없습니다. 자세한 사항은 공무원연금콜센터 1588-4321로 상담하시기 바랍니다.

※ 수급자의 경우 메일에 청구 및 구비서류 안내

⑨ 사학연금정보(가입 유무 및 대여금 채무 유무)

절차	**(연금공단) 신청인에게 조회완료 안내 문자 발송 → 신청인 결과 확인** * 연금 가입 유무(대리인 신청 시 상속인 본인에게 결과 통지) * 자세한 사항은 사학연금공단(연금드림 콜센터 1588-4110) 전화 또는 가까운 지부에 방문하여 상담가능하며, 필요시 공단에서 전화상담 병행

○ 사학연금공단에서 상속인에게 조회완료 안내 문자 발송

○ 휴대폰 안내 문자 예시

사학연금 재직사실이 없는 경우	**[안심상속원스톱서비스 사학연금 안내] 사학연금관련 재직사실이 없습니다 ☎1588-4110**
사학연금 급여가 종료된 경우 1. 퇴직(연금)일시금 지급완료 2. 유족연금으로 전환된 경우 3. 연금이 종료 된경우	**[안심상속원스톱서비스 사학연금 안내] 사학연금관련 급여가 없습니다 ☎1588-4110**
사학연금 급여가 있는 경우 1. 재직중 2. 퇴직급여 미지급 3. 퇴직연금 지급대기 4. 퇴직연금 수령 중 5. 퇴직연금 일시중지	**[안심상속원스톱서비스 사학연금 안내] 사학연금관련 급여가 있습니다 ☎1588-4110**

⑩ 군인연금정보(가입 유무)

절차	**(연금공단) 신청인에게 조회완료 안내 문자 발송 → 신청인 결과 확인** * 연금 가입 유무(대리인 신청 시 상속인 본인에게 결과 통지) * 자세한 사항은 국방민원콜센터(1577-9090)로 상담

○ 휴대폰 안내 문자 예시

* 故홍길동님은 군인연금 수급권자입니다. 유족연금 대상여부 등 자세한 사항은 국방민원센터(1577-9090)로 연락바랍니다.

⑪ 건설근로자 퇴직공제금 정보(가입 유무)

절차	**(건설근로자공제회) 신청인에게 조회완료 안내 문자 발송 → (건설근로자공제회 홈페이지)상속인이 로그인하여 결과 확인** * 건설근로자 퇴직공제 가입 유무(대리인 신청 시 상속인(후견인) 본인에게 결과 통지) * 자세한 사항은 건설근로자공제회 고객상담센터 1666-1122 전화 또는 가까운 지사·센터에 방문하여 상담

○ 휴대폰 안내 문자 예시

사망자의 적립일수가 252일 이상인 경우	(사망자 성명)님은 퇴직공제금 가입이력이 있으며, 지급받으실 퇴직공제금이 있습니다. 자세한 내용은 고객상담센터 1666-1122로 문의하여 주시기 바랍니다.
사망자의 적립일수가 252일 미만인 경우	(사망자 성명)님은 퇴직공제금 가입이력은 있으나, 수급요건인 적립일수 252일 미만으로 퇴직공제금을 지급받으실 수 없습니다. 자세한 내용은 고객상담센터 1666-1122로 문의하여 주시기 바랍니다.
사망자가 퇴직공제 가입이력이 없는 경우	(사망자 성명)님은 퇴직공제 가입이력이 없습니다. 자세한 내용은 고객상담센터 1666-1122로 문의하여 주시기 바랍니다.
사망관련 퇴직공제금을 기 접수한 경우	(사망자 성명)님의 사망관련 퇴직공제금이 이미 접수처리 되었습니다. 자세한 내용은 고객상담센터 1666-1122로 문의하여 주시기 바랍니다.
신청인과 상속인이 불일치한 경우(대리인 신청)	퇴직공제 가입정보는 상속인에게만 제공됩니다. 지급받으실 퇴직공제금이 있는지에 대한 상담을 원하시면 상속인께서 직접 고객상담센터 1666-1122로 문의하여 주시기 바랍니다. ※ 대리인 신청 시 상속인(후견인) 본인에게 결과 통지

○ 건설근로자공제회 홈페이지 로그인 및 조회 방법

① 건설근로자공제회 홈페이지 접속(www.cwma.or.kr)

② 퇴직공제서비스 → 근로자 → 상속인 조회서비스

③ 로그인(신청인 성명, 신청 접수번호)

④ 사망자의 퇴직공제 가입유무 및 적립내역 조회(상속인)

건설근로자공제회 홈페이지 화면



⑫ 한국교직원공제회(가입 유무)

절차	**(공제회) 신청인에게 조회완료 안내 문자 발송 → 신청인 결과 확인** * 자세한 사항은 고객센터(1577-3400)로 상담

○ 휴대폰 안내 문자 예시

* (사망자 성명)님은 공제회 가입이력이 있습니다. 자세한 내용은 고객상담센터 1577-3400으로 문의하여 주시기 바랍니다.

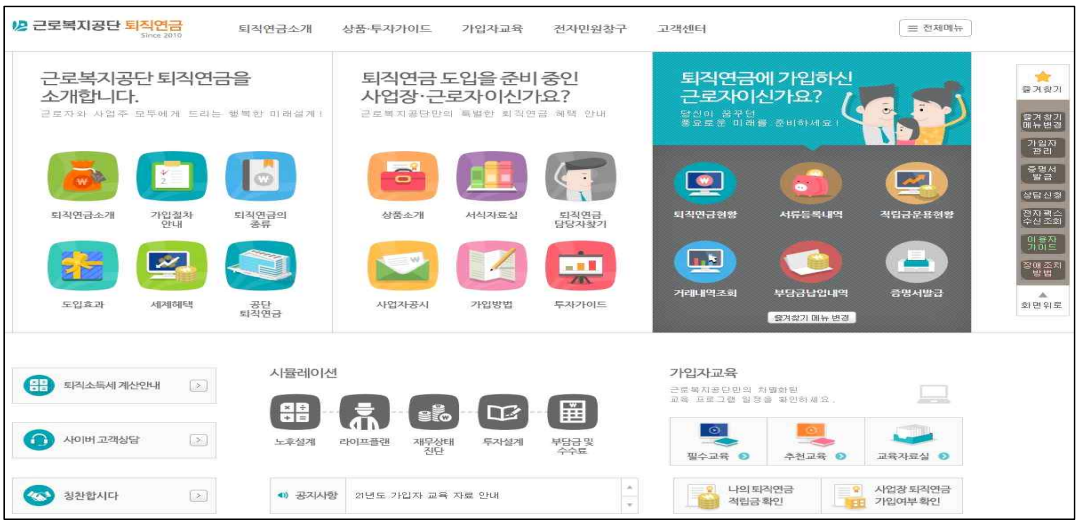
⑬ 근로복지공단 퇴직연금 및 대지급금 정보

절차	**(근로복지공단) 신청인에게 조회완료 안내 문자 발송 → 신청인 결과 확인** * (퇴직연금) 근로복지공단퇴직연금 홈페이지(pension.kcomwel.or.kr)에서 상속인(후견인) 본인인증 후 확인 * (대지급금) 자세한 사항은 근로복지공단 고객상담센터 1588-0075 전화 또는 가까운 지사·공단에 방문하여 상담 ※ 대리인 신청 시 상속인(후견인) 본인에게 결과 통지

○ 휴대폰 안내 문자 예시

* (사망자 성명)님은 근로복지공단 가입이력이 있습니다. 자세한 내용은 고객상담센터 1588-0075로 문의하여 주시기 바랍니다.

근로복지공단퇴직연금 홈페이지 화면



4. 조회·결과통보 기관 준수 사항

○ 동 업무와 관련한 개인신상정보 및 금융거래정보 누설 금지

※ 누설 시「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」(피상속인 등) 및「개인정보 보호법」(신청인) 저촉

○ 접수기한 : (방문신청) 즉시 / (온라인신청) 신청일 다음날까지

○ 통보 기한

① 지방세 정보 : 7일 이내

② 자동차, 건축물 정보 : 즉시(정부24신청시 7일 이내)

③ 토지정보 : 7일 이내

④ 국세 정보 : 20일 이내

⑤ 금융거래 정보 : 20일 이내

⑥ 국민·공무원·사학·군인연금·퇴직공제금정보 : 20일 이내

* 통보 기한 산정은 조회 결과 발송일(문자·우편·직접방문 수령, 금감원홈페이지 등에 결과 게재) 기준

(예시) 2017. 2.1일 접수 ⇨ 지방세정보 2.10일, 금융정보 3.2일

참고1 | 주요 질의답변

□ 사망자 및 피후견인 재산조회 통합처리 제도 관련

Q : 사망자 및 피후견인 재산조회 통합처리는 언제 신청할 수 있나요?

A : (상속인의 경우) 사망신고와 함께 통합신청을 할 수 있습니다. 다만, 사망신고 이후에 별도로 통합신청을 할 경우에는 사망일이 속한 달의 말일부터 6개월 내입니다.

* 정부24 신청은 사망신고 후 & 사망일이 속한 달의 말일부터 6개월 내입니다.

(성년후견인, 권한 있는 한정후견인의 경우) 별도의 신청기한은 없습니다.

Q : 사망자 및 피후견인 재산조회 통합처리를 신청하려면 어디로 가면 되나요?

A : 상속인(후견인)의 가까운 시·구, 읍·면·동에 가셔서 가족관계등록 담당 공무원을 찾아서 신청하면 됩니다. 사망신고를 하셨다면 정부24로도 신청이 가능합니다.

- 사망신고와 동시에 안심상속 서비스를 신청할 경우, 사망자의 주민등록 주소지가 멀리 떨어져 있다면 상속인의 가까운 시·구청 또는 읍·면에서 신청하시면 됩니다. (가족관계등록법 제21조에 따른 사망신고 기관)

Q : 신분증의 인정범위는 어떻게 됩니까?

A : 주민등록증, 운전면허증, 여권이 해당됩니다.

Q : 통합처리에 필요한 서류는 무엇인가요?

A : (공통) 신청인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

< 사망자 재산조회시 (각 경우에 해당시에만 제출) >

- 사망신고 이후 별도로 신청시 : 가족관계증명서(사망신고와 동시 신청시 제출 불필요)
- 대습상속인, 제3순위 상속인인 경우 : 이를 증명하는 서류
- 상속재산관리인인 경우 : 법원심판문(상속재산관리인선임) 및 확정증명원

< 피후견인 재산조회시 >

- 후견등기사항전부증명서 또는 성년(한정)후견개시 심판문 및 확정증

명원(피후견인 재산조회의 경우)

< 대리신청시 >

- 법정대리 신청시 : 성년후견인의 경우 후견등기사항전부증명서 또는 성년후견개시 심판문 및 확정증명원, 미성년 후견인의 경우 기본증명서
- 임의대리 신청시 : 상속인의 위임장 및 본인서명사실확인서(또는 인감증명서)

Q : 결과는 어떻게, 어떤 방법으로 알 수 있나요?

A : - 신청인이 신청서에 기입한 **"조회결과 확인방법"**에 따라 안내합니다.

- 예를 들어, 토지·지방세정보 통보방법으로 문자 및 우편을 선택하셨다면, 신청인의 휴대폰 문자로 간단한 결과내용을 송부하며, 신청인의 주소지로 토지 정보검색 출력결과를 송부합니다.
- 자동차정보, 건축물정보의 경우에는 접수처 담당공무원이 조회·출력한 후 그 결과를 즉시 신청인에게 통지합니다.(다만, 신청인이 원할 경우 구술로도 가능) ※ (정부24신청) 신청인이 신청서에 기입한 "조회결과 확인방법"에 따라 안내
- 또한, 국세·금융·국민연금·공제회정보는 조회완료가 되면 각 기관에서 신청인의 휴대폰으로 안내 문자를 보내며, 신청인은 각 기관의 홈페이지에 로그인 하여 상세 내역을 확인 할 수 있습니다.
- 공무원·사학·군인연금정보는 조회완료가 되면 각 기관에서 신청인의 휴대폰으로 안내 문자를 발송하여 결과를 확인합니다.

※ 각종 연금의 경우, 대리인이 신청했더라도 상속인(후견인) 본인에게만 결과 제공

Q : 결과는 얼마 만에 알 수 있나요?

A : - 자동차정보, 건축물정보는 접수 시 제공(정부24신청은 7일), 나머지 정보의 처리기간은 7~20일이 소요됩니다.

- 토지·지방세정보는 7일 내로, 국세·금융·국민·공무원·사학·군인연금정보는 20일 내에 결과를 받아보실 수 있습니다.

Q : 취소·변경은 어떻게 하나요?

A : - 신청인은 신청한 기관에 오셔서 직접 취소·변경요청을 할 수 있습니다.

※ 정부24신청은 취소만 가능(변경 불가)

- 단, 다수의 금융기관 등에서 처리해야 하는 관계로, 취소·변경은 신청일 다음날로부터 5일 이내 (토·일요일, 공휴일 제외) 접수처의 업무종료 시(18시)까지만 가능함을 유념하시기 바랍니다.

Q : 상속인이 14세 미만의 미성년자이고 친권자로 지정된 부가 사망한 경우 친권자로 지정되지 않은 모가 법정대리인이 될 수 있습니까?

A : 아니요. 14세 미만의 미성년자의 경우 친권자인 법정대리인은 가족관계등록부상에서 대리인 여부를 판단하고, 이를 증명하는 서류(법원의 결정문, 판결문 등)를 확인하여 대리인으로 인정해야 합니다.

Q : 상속인이 14세 미만의 미성년자로 부모가 모두 사망하여 친권자가 없는 경우 미성년후견인이 신청할 수 있나요?

A : 네. 기본증명서상에서 미성년후견인 여부를 확인하여 대리인으로 인정해야 합니다.

Q : 사망자의 주민등록번호가 주민등록상과 가족관계증명서상 서로 다를 경우에 어떻게 처리합니까?

A : 주민등록상의 주민등록번호로 신청서에 기입하고, 새올행정시스템에도 입력해야 합니다.

Q : 주민등록번호가 부여되기 전에 사망을 하였으나 사망신고가 누락되어 사망신고를 하면서 통합처리 신청을 하고자 하는 경우에, 주민등록번호가 없어도 신청이 가능합니까?

A : - 아니요, 신청이 불가합니다.

Q : 기간 도래(사망일이 속한 달의 말일로부터 6개월 도과)로 인하여 사망자 재산조회 서비스를 이용할 수 없을 경우 어떻게 해야 하나요

A : 개별적으로 해당 기관을 방문하면 신청 가능합니다.(상속대상자가 직접 가까운 시중은행(금융재산조회서비스), 시·구청의 담당부서(토지, 건축물, 지방세), 세무서(국세)를 방문하여 신청하도록 안내합니다.

※ 피후견인 재산조회의 경우 후견인은 기간제한 없이 신청 가능합니다.

Q : 상속세 납부, 상속포기에 관한 사항 등은 어떻게 해야 되나요.

A : 상속세 납부, 상속포기 등은 개인상속에 관한 사항으로 상속법에 따라 개인이 처리해야 할 사항으로 대한법률구조공단(국번없이 132), 변호사 등에 자문을 구하도록 안내하기 바랍니다. 또한, 안심상속 원스톱서비스로 조회한 재산 내역 이외에도 별도의 재산이 있을 수 있으므로, 모든 재산확인의 책임은 상속인 본인에게 있다는 점을 안내하기 바랍니다.
(안심상속 제도는 상속재산 현황만을 제공할 뿐, 실제 상속과는 무관합니다)

Q : 실종된 사람의 자녀가 신청할 경우 증빙서류는 무엇인가요?
A : 가족관계증명서로 실종사실을 확인할 수 있습니다.

Q : 사망자가 외국인인 경우, 그 자녀가 재산조회 서비스를 이용할 수 있나요
A : 사망자가 외국인이면 신청이 불가능합니다.
(다만, 상속인이 외국인인 경우에는 신청 가능함)

Q : 사망자가 재외국민일 경우 사망자의 '국내거소신고증'으로 상속인이 안심상속 원스톱서비스를 신청할 수 있나요?
A : 네, 가능합니다. 2016.7.1.부터 재외국민일 경우 국내거소신고를 폐지하고 주민등록을 신고하는 제도가 시행 되었는바 사망자의 '주민등록증상 주민번호'로도 신청이 가능하고 주민등록증을 신고전에 사망한 경우 '국내거소신고증'으로도 신청이 가능합니다.(사망자와 신청인이 상속관계인지를 반드시 확인)
※ 사망일이 속하는 달의 말일로부터 6개월 이내에만 신청 가능

재외국민은 대한민국의 국민으로서 외국의 영주권을 취득한 사람이나 영주할 목적으로 외국에 거주하고 있는 사람(재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 제2조)
○ 2016.7.1.부터 재외국민 주민등록증 발급 제도가 시행되어 이를 통해서도 조회 가능

Q : '사망일이 속한 달의 말일로부터 6개월 이내' 요건은 어떻게 기산하나요.
A : 간단하게 말일로부터 6개월을 덧셈하면 됩니다.
(예1) 사망일: 2016.07.30. ⇒ 신청기한 : 2017.01.31까지
(예2) 사망일: 2016.08.01. ⇒ 신청기한 : 2017.02.29.까지

□ 온라인(정부24, www.gov.kr) 신청관련

Q : 안심상속 원스톱서비스 온라인신청은 어디에서 하나요?

A : 정부24(www.gov.kr)에서 신청할 수 있습니다. 이를 위해서는 공인인증서가 필요하며 구비서류(가족관계증명서) 활용을 위한 수수료(1,090원*)를 지불하여야 합니다.

* 민원인 결제금액(1,090원) : 민원수수료(1,000원) + 결제대행수수료(90원)

※ 온라인 신청 후 취소·반려시 구비서류 활용관련 수수료는 반환되지 않음

Q : 어떤 사람이 온라인 신청을 할 수 있나요?

A : 사망자의 자녀(제1순위 상속인)와 배우자, 자녀가 없을 경우 부모(제2순위 상속인)와 배우자가 신청할 수 있습니다. 다만, 자녀(제1순위)의 상속포기로 인한 부모(제2순위) 상속인은 온라인으로 신청할 수 없습니다. 가까운 주민센터를 방문하여 신청하여 주시기 바랍니다.

Q : 언제 신청할 수 있나요?

A : 안심상속 원스톱서비스 신청기준일인 사망신고 후 사망일이 속한달의 말일로부터 6개월 이내의 기간에만 신청할 수 있습니다.

Q : 정부24에서 온라인 신청시 가족관계증명서 교부 및 수수료 정산은 어떻게 하나요?

A : - 정부24에서 안심상속 신청시 가족관계증명서 교부 수수료(1,090원)는 신청시 결제되었으므로, 가족관계증명서를 일반으로 출력 후 증지대신 " 수수료 전자결제 민원"고무인을 찍은 후 사용합니다.

- 수수료는 정부24(민원24)에서 주단위로 정산(정산금액 : 민원수수료(1,000원))하여 해당 시군구 정부24(민원24) 정산계좌로 입금됨. 시군구 정산계좌로 이체된 수수료의 분배방법은 시군구마다 다를 수 있으므로 해당 시군구에 확인합니다.

※ 민원24-민원처리운영창구-공지사항-35476번 참조

Q : 교부한 가족관계증명서 등은 어떻게 보관하나요?

A : - 가족관계증명서는 안심상속서비스 신청서와 함께 안심상속 관리대장에 보관합니다.

- "가족관계등록부 등의 증명서 교부 등 신청서"는 영수인을 받은 후 가족관계등록민원청구서편철장에 보관합니다.

□ 사망자 재산조회 시 신청인 적격여부 확인

1) 민법 제1000조, 제1003조

○ 1순위 : 직계비속 + 배우자(직계비속이 있는 경우)

- 직계비속 : 피상속인으로부터 출생한 친족, 양자 및 혼인 외의 출생자

○ 2순위 : 직계존속 + 배우자(직계비속이 없는 경우)

- 직계존속 : 피상속인을 출생시킨 친족, 양부모도 양자의 직계 존속에 포함

○ 3순위 : 형제자매 ← 제1·2순위 상속인이 없을 경우 시·구, 읍·면·동에서 신청인 자격 있음

- 이복, 동복, 형제자매 : (부 또는 모의 어느 한쪽만을 같이하는 형제자매 포함)

○ 4순위 : 4촌 이내의 방계혈족 ← 시·구, 읍·면·동에서 신청인 자격 없음

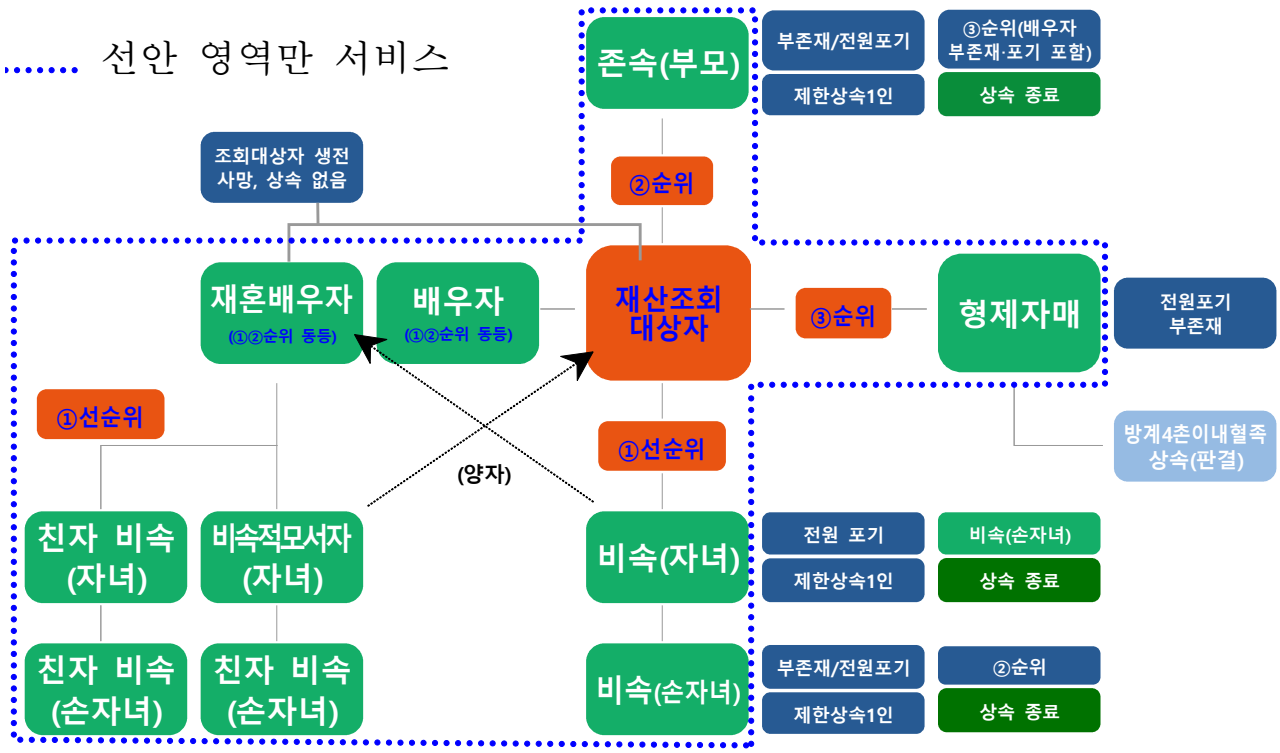
- 형제자매의 직계비속, 삼촌, 외삼촌, 고모, 이모와 배우자 및 이들의 직계비속

2) 민법 제1001조에 따른 대습상속인

3) 민법 제27조에 따른 실종선고자의 상속인 ← 실종선고 후 재산조회 절차는 민법 제1000조 및 제1003조에 따른다.

4) 민법 제929조 및 제959조의 2에 따른 성년·한정후견인

□ 사망자 재산조회 시 신청인 적격여부 확인 도표



※ 참고사항

구 분	내 용
배우자의 상속순위	- 동순위 상속인이 있으면 공동상속, 없으면 단독상속
동순위 상속인이 수인인 경우	- 최근친을 선순위로 하고 동친의 상속인이 수인인 경우는 공동상속
계모자와 적모서자 관계의 상속	- 직계존비속 관계가 없으므로 상속도 없음
대습상속	- 직계비속, 형제자매가 상속인이 될 경우에 상속개시 이전에 사망하거나, 상속의 결격사유가 된 경우에는 해당 상속인의 재혼하지 않은 배우자와 직계비속이 해당 상속인의 순위로 상속되는 것
동시사망의 경우	- 동시사망의 추정을 받은 자는 처음부터 존재하지 않은 것으로 하여 상속이 이루어짐 - 다만 동시사망의 추정을 받은 자가 직계비속이나 배우자가 있는 경우에는 대습상속이 이루어짐(제적등본의 사망일시, 사망진단서로 확인)
사실혼 관계의 상속	- 사실혼 관계의 배우자는 상속권이 없음 - 다만 가족관계등록부에 의하여 확인되는 사실혼관계에서 태어난 자녀는 상속권이 인정됨(인지청구의 소, 친생부인의 소, 친생자관계 존부확인의 소 등을 통한 확인)
친권	- 이혼으로 단독친권자로 지정된 자가 사망했고 생존한 부·모가 있는 경우 미성년자의 기본증명서로 친권관계 확인
후견인 지정	- 가족관계등록부로 판단(법원의 결정문, 판결문 등으로 인정)
피성년후견인	- 등기사항증명서 또는 법원판결물로 확인(피성년후견인 선고, 성년후견인의 대리권 범위 등을 확인)
피한정후견인	- 위와 동일하나, 한정후견인의 경우 대리권 범위를 확인하여 권한이 있는 경우만 신청할 수 있음
상속포기	- 우선순위의 상속인이 상속포기를 하는 경우 처음부터 존재하지 않는 것으로 취급하여 상속인 여부 판단함
양자의 상속	- 양부모와 친생부모 모두에 대한 상속인이 됨
유언의 경우	- 유언장은 공정증서(사서증서 인증이 아님)이거나 법원의 검인을 받아야 함

□ 상속 순위 관련

Q : 부부 중에 1인이 사망한 경우?

A : - 부부간에 출생한 자녀가 있는 경우는 배우자 및 출생자녀
- 부부간에 자녀가 없고 사망자의 부모가 있는 경우는 배우자 및 사망자의 부모가 공동 상속
- 부부간에 자녀가 없고 사망자의 부모도 없는 경우는 배우자가 단독으로 상속

Q : 부부가 동시에 모두 사망한 경우?

A : - 부부간에 출생한 자녀가 있는 경우는 자녀가 상속
- 부부간에 자녀가 없고 사망자의 부모가 있는 경우는 사망자 각각의 부모가 상속
- 부부간에 자녀가 없고 부모도 없는 경우는 각각의 형제자매가 상속

Q : 미혼인 자녀가 사망한 경우?

A : - 부모가 있는 경우는 부모가 상속, 부모가 없는 경우는 형제자매가 상속

Q : 부가 이미 사망한 상태에서 조부모가 사망한 경우?

A : 자부, 손자, 손녀가 이미 사망한 부모의 상속지분을 대습상속함 (자부인 경우 재혼하지 않은 상태에서 상속가능)

Q : A가 사망, A의 자녀는 B, C, D가 있을 때 B는 A의 사망전에 이미 사망, B의 배우자와 자녀가 생존해 있는 경우의 상속은?

A : 대습상속인 없다면 C, D만이 상속인이나, 대습상속인 인정되므로 B의 아들과 배우자가 C, D와 동순위로 상속인이 됨

Q : 부모가 모두 사망, 자녀와 배우자도 없는 A가 사망, A의 친형제 자매로 B, C, D가 있을 때 B는 A의 사망전에 이미 사망하고 B의 아들과 배우자가 있을 경우의 상속은?

A : B의 아들과 배우자는 대습상속으로 C, D와 동순위로 상속인이 됨

Q : 부모, 자녀, 배우자, 형제자매가 모두 없는 A가 사망, A의 삼촌으로 B, C, D가 있음. B는 A의 사망 전에 이미 사망하고 배우자와 자녀가 있는 경우의 상속은?

A : 4촌 이내의 방계혈족은 대습상속이 일어나지 않으므로, B의 배우자와 자녀는 상속인이 아니므로 C, D가 상속인이 됨

Q : 사망자의 자녀가 신청했을 경우, 사망자의 형제도 신청할 수 있나요

A : 신청할 수 없습니다. 사망자의 자녀가 사망자의 형제보다 우선순위 상속인이기 때문입니다.

Q : 사망자의 자녀가 3명(A, B, C)일 경우, 장남인 A가 안심상속 원스톱 서비스를 신청 이용했다면 B, C경우에는 신청할 수 없나요?

A : 자녀 3명은 모두 1순위이므로 B, C도 서비스를 신청할 수 있고 장남A가 중복 신청(재신청)하는 것도 가능합니다.
(다만, 사망일이 속한 달의 말일부터 6개월 이내 요건은 충족해야 함)

Q : 사망자의 형제자매가 사망자 재산조회 서비스를 이용하려면 무엇으로 그 자격을 확인해야 하나요?

A : 제적부등본을 제출받아 자격을 확인하면 됩니다.(예규 제6조 제5항)
(다만, 제3순위자인 경우 제1·2순위자가 있는 경우 신청이 불가능함)

Q : 부모와 형제(자매)가 없는 A가 여성 B와 결혼한 후 자녀 없이 이혼하고 살다가 사망한 경우 신청자격은 누가 되나요

A : 이혼한 배우자는 신청자격이 없고, 사망자의 직계존비속, 형제자매가 모두 없으므로 안심상속 서비스 신청이 불가합니다.

Q : 상속인이 상속을 포기하면 어떻게 되나요?

A : 상속인이 상속을 포기하면 그는 처음부터 상속인이 아니었던 것이 됩니다. 따라서 단독상속인인 경우에는 다음 순위의 사람이 상속인이 되고(대법원 2005. 7. 22. 선고 2003다43681), 공동상속인 중 어느 상속인이 상속을 포기한 경우에는 그 상속분은 다른 상속인의 상속분의 비율로 그 상속인에게 귀속됩니다(민법 제1043조). 만약 상속인이 없다면 상속인의 부존재로 상속재산의 청산절차가 진행됩니다(민법 제1053조 제1항).

(판례 정리) 대법원 2005. 7. 22. 선고 2003다43681

1. 단독상속인이 상속 포기를 한 경우

 1) 차순위자가 있는 경우 : 그 다음 상속순위에 있는 사람이 상속인(이에 대한 명시적 규정은 없으나 관련 민법 조항을 종합적으로 해석하여 도출)

 2) 차순위자가 없는 경우 : 상속인 부존재 해당→ 청산(민법 제1053조)

2. 공동상속인 중 어느 상속인이 상속을 포기한 경우

 ex) 동 순위 상속인 3명 중 1명이 포기할 경우 나머지 2명에게 균등 상속

Q : 상속포기를 입증할 수 있는 자료는 무엇인가요?

A : 법원에서 발급한 상속포기결정문 또는 상속포기 심판서(결정본번) 등 본입니다.

Q : 부모가 이혼한 후, 부가 사망하였고 자녀가 미성년자일 경우에 친권자로 지정된 모(이혼한 배우자)가 사망자 재산조회를 신청할 수 있나요?

A : 네, 가능합니다. 다만, 모(이혼한 배우자)는 자녀의 친권자로서 자녀의 법정대리인 자격으로 신청할 수 있습니다. 이 경우 미성년자의 기본증명서 등을 제출받아 처리하시면 됩니다.

※ 친권자로 지정되지 않은 모의 경우에는 자녀의 법정대리인이 아니므로 신청 불가

<참고> 법정대리인이 없는 경우 신청 방법

* 미성년자인 자녀의 친족(8촌 이내)이 신청하고 판사가 약2~3개월 후 지정

(확인방법) 법원의 결정문, 판결문 등으로 확인

Q : 부부가 이혼한 후 남편이 사망, 자녀는 2명(친권이 1명은 남편에게, 다른 1명은 부인에게 있음) 이 경우 신청자격은 누가 있나요?

A : 자녀 2명 모두 남편의 친자이므로 친권과 관계없이 자녀가 만 14세 이상이면 자녀가 신청 가능하고, 만일 자녀가 만 14세 미만이라면 부인은 자신이 친권을 갖고 있는 자녀를 대신해서 그 대리인 자격으로 안심상속 원스톱서비스를 신청할 수 있습니다.

□ 금융거래조회 서비스 운영 관련

금융감독원 문의 결과, 피후견인의 금융거래 조회가능 범위, 거래내역, 통보방식 등이 사망자 금융재산조회와 동일하므로 금융거래조회 관련 FAQ를 갈음함

Q : 사망자(피상속인)의 금융거래 조회범위는?

A : 신청일 기준으로 피상속인 명의의 모든 금융채권 및 채무*(명칭 여하를 불문하고 각종 예금, 보험계약, 예탁증권, 공제와 대출, 신용카드이용대금, 지급보증 등 우발채무 및 특수채권 등, 금융회사가 반환할 의무가 있는 피상속인 명의의 국민주, 미 반환주식, 대여금고 및 보호 예수물 등)

* 보증채무의 경우 금융회사가 거래처와의 거래에서 동 거래에 대해 보증인이 보증제공하여 동 회사의 전산원장에 등록된 채무에 한하여 조회되며, 기업 및 개인에 대한 채무보증 및 어음배서 등 전산원장 비등록분은 제외

Q : 사망자(피상속인) 보유 금융계좌의 거래내역도 조회 가능한지요?

A : 금융기관은 신청인에게 먼저 피상속인 등의 금융거래계좌 유무(예금은 구체적 금액을 통보)만 알려주고 있음. 사망자 재산조회 통합처리 신청한 상속인이 신청후 3개월 이내에 금융 회사를 방문할 경우 추가서류 없이 상속인의 신분증과 접수증만으로도 잔액조회 가능

* 대리인의 경우 금융사가 인정할 수 있는 위임관련 서류 지참시 위와 동일

Q : 조회가능한 금융회사 및 협회의 범위는?

A : 예금보험공사, 전국은행연합회, (상호)저축은행중앙회, 신용협동조합중앙회, 여신전문금융업협회(카드, 리스, 할부금융 등), 금융투자협회, 생명보험협회, 손해보험협회, 새마을금고중앙회, 우체국, 산림조합중앙회, 한국예탁결제원(증권예탁원), 한국신용정보원(신용보증기금, 기술신용보증기금, 한국주택금융공사, 한국장학재단, 미소금융중앙재단, 한국자산관리공사, 한국무역보험공사, 신용보증재단, 중소기업중앙회, 나이스평가정보, 코리아크레딧뷰로 등), 한국대부금융협회(대부업 신용정보컨소시엄에 가입한 대부업체) 등

Q : 인터넷이나 우편접수 등 비대면 방식에 의해서도 가능한지요?

A : 우편접수는 불가능 합니다.

상속은 사망으로 인하여 개시되도록 규정(민법 제997조)되어 있고 통합전자민원창구(정부24)를 통하여 신청 등을 하였을 때에는 민원의 소관 기관에 직접 민원을 신청한 것으로 보도록 규정(전자정부법 제9조 제4항)하여 다른 법령에서 문서 또는 서면에 서명, 서명날인 또는 기명날인을 요하는 경우 전자문서에 공인전자서명이 있는 때에는 이를 충족한 것으로 보도록 규정하고 있다.

> 사망으로 인하여 상속되는 상속인 본인의 재산을 본인의 동의에 의하여 법 규정이 정한 범위내에서 본인이 조회·확인하는 것은 특별한 제한이 없음(금융실명거래업무해설 2004.11 전국은행연합회56쪽)

Q : 사망자(피상속인)의 금융거래 조회결과는 어떤 방법으로 통보받습니까?

A : 피상속인에 대한 금융거래 사실이 있는 금융기관 또는 각 금융권별로 각 금융협회가 조회결과를 SMS서비스, 각 금융협회 홈페이지를 통해 확인할 수 있음(금융감독원의 "상속인조회통합조회 시스템"을 통해 일괄조회 가능) 한편 신용카드 채무의 경우 협회와 별도로 카드사에서 통보하는 경우도 있음. 협회에서 통보하는 내용은 피상속인의 거래 금융회사 및 예금·대출 및 보증채무의 거래계좌 존재 유무임. 확인된 계좌의 상세한 거래내역이나 계좌번호 등은 상속인이 해당 금융회사를 직접 방문하여 확인하여야 함

Q : 사망자(피상속인)의 금융거래 조회결과를 우편으로 받아볼 수 있는지요?

A : 우편으로 받을 수는 없음. 금융실명법에 의거 금융기관은 상속인 등 명의인의 거래정보 제공과정에서 동 정보가 다른 사람에게 유출되지 아니하도록 하여야 할 의무를 가지고 있음

* 관련 근거 : 금융실명법시행령 제7조

Q : 사망자(피상속인)의 금융거래 조회결과는 언제 받을 수 있는지요?

A : 신청서 접수 후 6~20일 이내에 조회결과를 통보받을 수 있음. 다만 금융기관별로 통보시기가 다르며 전산화 정도에 따라 동 기간을 초과할 수 있음. 따라서 20일이 경과한 후에도 조회결과가 통보되지 않으면 금융협회 홈페이지를 접속하거나 유선으로 문의하여 확인하여야 함

(각 금융협회 홈페이지 및 문의처 : 안내문 참고)

□ 국민연금 가입 및 대여금 채무 유무 관련

Q : 국민연금 사망관련 급여와 관련하여 가입이력 있는 경우란 ?

A : 1개월 이상 납부한 보험료가 있는 국민연금 가입자(가입자이었던 자 포함)의 사망 또는 국민연금 수급자(노령연금, 장애 1·2급만 해당)가 사망한 경우이며, 국민연금 미가입자, 전액 미납자, 반환일시금 기 지급 등으로 지급할 금액이 없는 경우는 가입이력 없음으로 안내

Q : 국민연금 사망관련 급여의 종류와 구분되는 기준은 무엇인지요?

A : 국민연금 사망 관련 급여는 유족연금, 반환일시금 및 사망일시금으로 구분되며, 사망 시점의 가입상태, 보험료 정상 납부여부, 유족의 신분요건, 연령요건 및 생계유지요건 등에 따라 급여의 유형이 결정되므로, 가입이력 있음으로 안내를 받은 경우 국민연금공단 지사 담당자와 상담 필요

Q : 국민연금법 상 사망관련 급여를 받을 수 있는 **유족의 우선순위**는 어떻게 됩니까?

A : 배우자 → 자녀 → 부모 → 손자녀 → 조부모 → 형제자매 → 4촌 이내의 방계혈족의 순으로 최우선 유족에게 지급되나, 사망자와의 생계유지 유무, 연령요건 충족여부 등에 따라 경우 차순위 유족에게 지급되는 경우도 있음. 국민연금법상 유족의 순위와 민법상 상속인의 순위가 일치하지 않은바, 민법상 상속인이라 하더라도 국민연금을 받을 수 없는 사례가 발생하므로 국민연금공단 지사 담당자와 상담 필요

* 국민연금법은 민법과 달리 직계비속이나 직계존속이 있더라도 배우자를 사망관련 국민연금을 받을 수 있는 최우선 순위로 규정(국민연금법 제73조 '유족의 범위 등')

** 대습상속인(예 : 손자녀)은 사망자의 최근친 상속인(예 : 자녀)이 있는 경우는 국민연금법상 사망관련급여를 받을 수 없으므로 상담 시 주의 요망

Q : 국민연금 사망관련 급여를 신청 시 구비서류는 무엇입니까?

A : 국민연금 사망 관련 급여는 사망자의 가입상태, 사망의 원인, 유족의 신분관계 및 생계유지 여부 등에 따라 구비서류가 다르므로 가입이력 있음으로 안내를 받은 경우 국민연금공단 지사 담당자와 상담 필요

Q : 국민연금 사망관련 급여는 관할지사에서만 신청 가능합니까?

A : 국민연금 급여 신청은 관할지사제도가 폐지되어 전국 어디서나 가까운 지사에 신청 가능함

□ 공무원연금 가입 및 대여금 채무 유무 관련

Q : '공무원연금 수급자이셨다'는 문자 안내는 무슨 뜻인지?

A : 문자 또는 메일 수신 시점에 사망자가 공무원 연금을 수급하거나 수급했던 경우를 말하며 지급받을 급여 유무 및 청구대상자(민법상 유족과 상이함) 관련사항은 공무원연금 콜센터(☎1588-4321) 또는 각 지부(센터) 상담 안내

Q : '공무원연금 가입자이셨다'라는 문자 안내는 무슨 뜻인지?

A : 문자 또는 메일을 수신한 시점에 사망자가 재직상태이거나 퇴직하였으나 미처 급여를 청구하지 않은 자 또는 이미 퇴직하여 일시금으로 수령한 자를 말하며 급여지급과 관련한 자세한 사항은 공무원연금 콜센터 (☎1588-4321) 또는 각 지부(센터) 상담 안내

Q : 공무원연금 가입 이력이 없다는 안내는 무슨 뜻 인지?

A : 문자 또는 메일 수신하 시점에 사망자의 공무원연금 가입 이력이 없는 사람으로 공무원연금법 급여 대상자가 아니라는 것으로 자세한 사항은 공무원연금 콜센터(☎1588-4321) 또는 각 지부(센터) 상담 안내

Q : 공무원연금법에 의한 유족급여 신청 대상 **유족의 범위는 ?**

A : 공무원연금법상 유족은 민법상 상속인과 달리 적용됨.
유족급여를 받을 수 있는 유족으로는 배우자/자녀·손자녀/부모/조부모만 해당되며 이중 자녀와 손자녀는 19세미만 자녀이어야 하고,
19세이상 자녀의 경우에는 공무원연금법에서 규정된 장애등급 1등급 내지 7등급이내 자이어야 함.
자세한 사항은 공무원연금공단 콜센터(1588-4321) 또는 각 지부(센터)에서 상담 안내

Q : 공무원연금법에 의한 유족 모두 신청 대상인지 순위가 있는지?

A : 공무원연금법상 유족 모두 신청대상은 아님
유족순위는 민법상 유족순위와 같음. 유족이 다수인 경우
자녀>손자녀>부모>조부모순이고 배우자는 우선순위와 동순위임
자세한 사항은 공무원연금공단 콜센터(1588-4321) 또는 각 지부(센터)에서 상담 안내

Q : 공무원연금 사망관련 유족급여 신청시 구비서류는 무엇입니까?
A : 공무원연금 사망 관련 유족급여는 우선 순위 유족의 신분관계 및 생계유지 여부 등에 따라 구비서류가 다르므로 공무원연금 가입 대상으로 안내를 받은 경우 공무원연금공단 콜센터(1588-4321) 또는 각 센터에서 상담 안내
※ 급여청구서식인 공무원연금공단 홈페이지 민원>각종서식>에서 확인

Q : 공무원연금 사망관련 유족급여는 어디로 신청해야 하는지?
A : 공무원연금 급여 신청은 주소 관할 지부(센터)에 방문하시거나 우편으로 신청하면 됨. 청구서식은 공무원연금공단 홈페이지 민원>각종서식에 있으며 지부(센터)주소 및 전화번호는 서식 뒷면에 있음 안내

□ 사학연금 가입 및 대여금 채무 유무 관련

Q : 사학연금 급여 유무의 판단기준은 ?
A : 사학연금 가입사실이 없는 경우를 제외하고 사망자의 가입사실이 있는 경우에 급여유무를 판단하며 사학연금 관련 급여의 지급이 가능하거나 지급중 일 경우 “급여있음”으로 안내하며 그 외 지급권이 종료되어 더 이상 지급될 급여가 없는 경우 “급여없음”으로 안내합니다.

Q : 사학연금 사망자의 급여상세 조회 방법은?
A : 사학연금 사망자의 급여는 사망 시점의 재직기간, 사망원인, 유족의 신분 관계 등에 따라 급여의 종류 및 지급 절차가 각각 다르므로, “급여있음”으로 안내를 받은 경우 사학연금공단 지부 담당자와 전화 또는 방문을 통한 상담이 필요합니다.
Q : 사학연금 사망관련 급여의 종류와 지급기준은?

A : 1) 유족연금 : 재직기간이 10년 이상인 교직원이 재직 중 사망하고 법령에서 정한 연금지급 개시 연령 등의 요건에 해당되어 유족이 연금을 원할 때 또는 퇴직연금 · 조기퇴직연금 · 장해연금수급자가 사망하였을 때

2) 유족연금부가금 : 재직기간 10년 이상인 교직원이 재직 중 사망한 후, 그 유족이 연금을 원할 때

3) 유족연금특별부가금 : 퇴직연금 또는 조기퇴직연금 수급 3년 이내 연금수급자가 사망한 때, 또는 퇴직한 교직원이 연금수급 대기중 수급연령에 도달하기 전에 사망하였을 때

4) 유족연금일시금 : 재직기간 10년 이상인 교직원이 재직 중 사망한 후 그 유족이 유족연금과 유족연금부가금에 갈음하여 일시금을 지급받고자 할 때

5) 유족일시금 : 재직기간 10년 미만인 교직원이 재직 중 사망한 때

6) 사망조위금 : 교직원이 사망한 경우 배우자에게 사망조위금을 지급하되, 배우자가 없는 경우에는 장제를 행하는 자에게 지급

※ 유족급여 등분지급 : 유족 중 동순위자가 2인 이상이고, 그 유족이 각각 급여를 신청할 경우 급여를 나누어 지급합니다.

※ 유족급여수급자가 행방불명인 경우 급여지급 : 유족연금수급권자가 1년 이상 행방불명일 때에는 동순위자에게, 동순위자가 없을 때에는 차순위자에게 그 행방불명된 기간에 해당하는 연금을 지급합니다.

Q : 사학연금 사망관련 급여의 지급절차는?

A : 1) 유족급여 관련 지급 절차

- 유족급여·퇴직수당청구서(제203호 서식)를 작성하여 첨부서류와 함께 학교기관에 제출
- 퇴직연금 · 조기퇴직연금 또는 장해연금 수급자가 사망하면 유족급여청구서를 공단에 직접 제출
- 유족급여청구는 급여사유발생일로부터 5년 이내에 청구하여야 하며, 5년이 경과 될 경우에는 시효로 인하여 청구권이 소멸되므

로 이점 특히, 주의하여야 합니다.

※ 첨부서류 : 사망진단서 원본, 가족관계기록에 관한 증명서(유족임을 확인할 수 있는 서류)

2) 사망조위금 청구 절차

- 교직원이 사망한 경우 유족급여 청구만으로 사망조위금청구에 갈음하여 지급합니다.

□ 군인연금 가입유무 관련

Q : '故홍길동님은 군인연금 수급권자입니다.'는 문자 안내는 무슨 뜻인지?

A : 사망자가 군인연금을 지급 받는 자를 말하며 유족연금 수급권자 유무 및 청구대상자(민법상 유족과 상이함) 관련사항은 개인별로 상이하기 때문에 국방민원콜센터(☎1577-9090)로 상담 안내 받으셔야 합니다.

Q : 군인연금법 상 유족연금을 받을 수 있는 **유족의 우선순위**는 어떻게 됩니까?

A : 사망자의 자녀(제1순위 상속인)와 배우자, 자녀가 없을 경우 부모(제2순위 상속인)와 배우자 순입니다. 군인연금법상 유족의 순위와 민법상 상속인의 순위가 일치하지 않은바, 민법상 상속인이라 하더라도 군인연금을 받을 수 없는 사례가 발생하므로 국방민원콜센터(1577-9090) 상담을 받으셔야 합니다.

* 대습상속인(예 : 손자녀)은 사망자의 최근친 상속인(예 : 자녀)이 있는 경우는 군인연금법상 유족연금을 받을 수 없으므로 상담 시 참고하시기 바랍니다.

Q : 군인 유족연금 청구는 어떻게 하는지?

A : 군인 유족연금 신청은 인터넷 홈페이지에서 청구서 양식 다운로드 받아 우편으로 신청하시면 됩니다.

◆ 군인연금 인터넷 홈페이지 접속 (https://www.mps.mil.kr)
[민원서비스] > [연금서식] > [유족급여]
▸ 유족연금 청구서(별지 제12호) + 첨부서류(통장사본 등)
* 행정정보공동이용망 동의시 통장사본만 첨부(기타 서류 재정단 발급 대행)
* 행정정보공동이용망 미동의시 첨부서류 직접 발급 후 제출
▸ 유족대표자선정신청서(별지 제13호)(←동순위 수급권자가 있을 경우에만 제출)
※ 우편발송 주소 : 서울시 용산구 용산우체국 사서함 20-1호
국군재정관리단 퇴직연금과(우편번호 : 04386)

□ 건설근로자 퇴직공제금 가입유무 관련

Q : 건설근로자 퇴직공제제도란?

A : 일용・임시직 건설근로자가 퇴직공제 가입 건설현장에서 근로하면 건설사업주가 공제회로 근로일수를 신고하고 그에 맞는 공제부금을 납부하면 해당 근로자가 건설업에서 퇴직할 때 공제회가 퇴직공제금을 지급하는 제도입니다.

Q : 건설근로자 퇴직공제금 이란?

A : 일용・임시직 건설근로자가 건설업에서 퇴직할 때 받을 수 있는 돈으로서, 퇴직공제 가입현장에서 근로한 일수에 맞게 적립된 공제부금에 이자를 더하여 지급하는 금액입니다.

Q : 퇴직공제금과 관련하여 적립일수 252일 이상인 경우란?

A : 퇴직공제 가입이력이 있으며, 총 적립일수가 252일 이상으로 퇴직공제금 지급 대상자입니다. 자세한 내용은 건설근로자공제회 고객상담센터(☎1666-1122) 상담 받으셔야 합니다.

Q : 퇴직공제금과 관련하여 적립일수 252일 미만인 경우란?

A : 퇴직공제 가입이력은 있으나 수급요건인 적립일수가 252일 미만으로 퇴직공제금 지급 대상자가 아닙니다. 자세한 내용은 건설근로자공제회 고객상담센터(☎1666-1122) 상담 받으셔야 합니다.

Q : 퇴직공제금과 관련하여 퇴직공제 가입이력이 없는 경우란?

A : 퇴직공제 가입이력이 없거나 기 지급 등으로 지급할 금액이 없는 경우입니다. 자세한 내용은 건설근로자공제회 고객상담센터(☎1666-1122) 상담 받으셔야 합니다.

Q : 퇴직공제금을 받을 수 있는 **유족의 우선순위**는 어떻게 됩니까?

A : 사망당시 생계를 같이하고 있던 유족 순으로 지급되며, 배우자 → 자녀 → 부모 → 손자녀 → 조부모 → 형제자매 순이며, 유족이 대한민국 국민이 아니고 외국에서 거주하고 있던 자는 제외되고 후순위자가 청구 시에는 선순위 유족의 청구 자격이 없음을 증빙해야 합니다. 유족의 범위와 순위는 산업재해보상보험법을 준용하고 있어 민법상 상속인의 순위와 일치하지 않은바, 민법상 상속인이라 하더라도 퇴직공제금을 받을 수 없는 사례가 발생하므로 건설근로자공제회 고객상담센터(☎1666-1122) 또는 지사・센터 담당자에게 상담 받으셔야 합니다.

<유족범위는 산업재해보상보험법 제63조, 유족순위는 제65조 준용>

순위	구 분	공 통	자 격 조 건
1	배우자	사망 당시 생계를 같이 하고 있던 유족	- 자격조건 없음
2	자녀		- 19세 미만인 경우 - 장애인복지법에 따른 장애등급 제2급 또는 시각장애 제3급 이상
3	부모		- 60세 이상인 경우 - 장애인복지법에 따른 장애등급 제2급 또는 시각장애 제3급 이상
4	손자녀		- 19세 미만인 경우 - 장애인복지법에 따른 장애등급 제2급 또는 시각장애 제3급 이상 - 외손자 및 외손녀도 인정
5	조부모		- 60세 이상인 경우 - 장애인복지법에 따른 장애등급 제2급 또는 시각장애 제3급 이상 - 모계혈족인 외조모나 외조부도 인정
6	형제 자매		- 19세 미만이거나 60세 이상인 경우 - 장애인복지법에 따른 장애등급 제2급 또는 시각장애 제3급 이상

Q : 유족이 사망사유로 퇴직공제금 신청 시 구비서류는 무엇입니까?

A : 퇴직공제금은 유족의 순위에 따라 구비서류가 다르므로 적립일수 252일 이상으로 안내 받은 경우 건설근로자공제회 고객상담센터(☎1666-1122) 또는 지사·센터 담당자에게 상담 받으셔야 합니다.

Q : 퇴직공제금은 관할지사에서만 신청 가능합니까?

A : 퇴직공제금 신청은 전국 어디서나 가까운 지사·센터에 방문하거나 우편, 팩스, 이메일로 신청이 가능합니다.(신청 전 구비서류 확인 후 발송)

□ 근로복지공단 퇴직연금 및 대지급금 관련

Q : 근로복지공단 퇴직연금제도란?

A : 기업이 근로자의 퇴직금 지급을 위한 재원을 외부의 금융기관(퇴직연금사업자)에 적립하고, 이를 기업 또는 근로자가 운용하며, 근로자 퇴직시 적립된 퇴직급여를 연금 혹은 일시금으로 지급함으로써, 퇴직 후 근로자의 안정적인 노후생활을 보장하기 위해 마련된 제도입니다.

Q : 신청결과 조회는 어떻게 하나요?

A : 퇴직연금은 퇴직연금 홈페이지(pension.kcomwel.or.kr)에서 상속인(후견인) 본인인증 후 조회할 수 있으며, 조회결과를 확인할 때에는 접수증에 기재된 접수번호가 필요합니다. 대지급금의 경우 문자로 안내가 가능하며, 상세문의는 관할지사를 방문하여야 합니다.

참고2 | 각종 서식

■ 사망자 및 피후견인 등 재산조회 통합처리에 관한 기준 [별지 제5호 서식] <개정 2020.10.30.>

사망자 및 피후견인 등 재산조회 통합처리 신청 위임장

위임하는 사람	성 명		주민등록번호	
	주 소		전 화 번 호 (휴대폰)	
위임받는 사람	성 명		생 년 월 일	
	주 소		전 화 번 호 (휴대폰)	
재산조회 대상자	성 명		주민등록번호	

신청인 제출서류	1. 위임하는 사람 인감증명서(용도 : 사망자 및 피후견인 등 재산조회 통합서비스용) 1부 또는 본인서명사실 확인서 1부.	수수료 없음

위와 같이 위임받는 사람에게 사망자 및 피후견인 등에 대한 재산조회 통합처리 신청 및 동 조회결과 등을 통보받는 일체의 행위를 위임합니다.

20 . . .

상기 내용은 사실임을 확인하며 이에 동의합니다.

- 위임하는 사람 성명 : (서명 또는 인)
- 위임받는 사람 성명 : (서명 또는 인)

시장·구청장, 읍·면·동장 귀중

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 사망자 및 피후견인 등 재산조회 통합처리에 관한 기준 [별지 제1호 서식] <개정 2021.10.28.>

재산조회 통합처리 신청서

※ 신청의 취소·변경은 신청일 다음날부터 5일 이내(토요일·공휴일 제외)에 접수처 업무종료 시까지 가능합니다.
※ 색상이 어두운 란은 신청인이 작성하지 아니하며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (앞쪽)

접수번호		접수일		처리기간 7일~20일
신 청 인 (상속인, 성년후견인, 한정후견인, 상속재산 관리인)	신청 구분	[ ] 사망자 재산조회 [ ] 상속인 [ ] 상속재산관리인 [ ] 피후견인 재산조회 [ ] 성년후견인 [ ] 한정후견인	* 접수처 신청자격 확인란	확 인 자 : (서명 또는 인)
	성 명		주민등록번호	
	재산조회 대상자와의 관계	[ ] 배우자 [ ]자녀 [ ]부모 [ ]형제자매 [ ] 손자손녀 [ ]조카 [ ]기타( ) [ ]성년·한정후견인 상속재산관리인		
	연 락 처	전화번호	휴대전화	전자우편
	도로명 주소			

※ 사망자 재산조회 신청인은 제1순위 상속인(사망자의 직계비속·배우자), 1순위가 없을 경우 제2순위 상속인(사망자의 직계존속·배우자), 제1순위 및 제2순위가 없을 경우 제3순위 상속인, 실종선고자의 상속인, 이상의 대습상속인, 상속재산관리인이 해당

재산조회 대상자 (사망자, 피후견인)	성 명		주민등록번호	
	사 망 일	년 월 일 * 피후견인의 경우 미기재	휴대전화	* 상조회사가입유무 확인을 원하는 경우 작성
대 리 인 (대리신청 경우에 작성)	상속인(후견인)과의 관계	[ ] 법정대리인 [ ] 임의대리인 * 후견인은 임의대리인만 대리신청 가능	* 접수처 대리인자격 확인란	확 인 자 : (서명 또는 인)
	성 명		주민등록번호	
	연 락 처	전화번호	휴대전화	전자우편
	도로명 주소			

재산조회 내용

구분	조회 선택(조회를 원하는 항목 [ ]에 V 표시)	조회결과 확인 방법
금융거래	[ ] 금융기관 전체 *본 항목에 "V" 시에는 아래 항목에 "V"하지 않음 [ ] 예금보험공사 [ ] 은행 [ ] 우체국 [ ] 생명보험 [ ] 손해보험 [ ] 금융투자회사 [ ] 여신전문금융회사 [ ] 저축은행 [ ] 새마을금고 [ ] 산림조합 [ ] 신용협동조합 [ ] 한국예탁원 [ ] 종합금융회사 [ ] 한국신용정보원* [ ] 대부업 CB에 가입한 대부업체 * 전국은행연합회, 신보·기신보, 한국주택금융공사, 한국장학재단, 서민금융진흥원(舊 미소금융중앙재단), NICE평가정보, KCB, KED, 한국자산관리공사, 근로복지공단(대지급금 채무) 등 금융감독원의 금융거래조회 대상과 동일	**1. 금융, 국세, 국민연금, 근로복지공단 퇴직연금** 휴대폰 문자(SMS) 확인 후, 금융감독원 홈페이지, 국세청 홈택스, 국민연금공단, 근로복지공단 퇴직연금 홈페이지에서 신청인이 조회결과를 각각 확인
국세	[ ] 국세 체납액 및 납부기한이 남아 있는 미납 세금, 환급금	
연금	[ ] 국민연금 가입 및 대여금 채무 유무 [ ] 사립학교교직원연금 가입 및 대여금 채무 유무 [ ] 공무원연금 가입 및 대여금 채무 유무 [ ] 군인연금 가입유무 [ ] **근**로복지공단 퇴직연금 가입유무	**2. 연금(국민연금, 근로복지공단퇴직연금 제외), 공제회 및 근로복지공단 대지급금 채무** 휴대폰 문자(SMS) 확인 ※ 단, 연금 및 근로복지공단 대지급금 채무의 경우, 상속인(후견인) 본인에게만 결과 제공(대리인에게 결과 제공 불가)
공제회	[ ] 건설근로자퇴직공제금 가입유무 [ ] 군인공제회 가입유무 [ ] 대한지방행정공제회 가입유무 [ ] 과학기술인공제회 가입유무 [ ] 한국교직원공제회 가입유무	
토지·건축물	[ ] 개인별 토지 소유 현황 [ ] 개인별 건축물 소유 현황	[ ] 우편 [ ] 문자(SMS) [ ] 부서 방문수령
지방세	[ ] 지방세 체납내역 및 납부기한이 남아 있는 미납 세금, 환급금	[ ] 우편 [ ] 문자(SMS) [ ] 세무부서 방문수령
자동차	[ ] 자동차 소유내역	[ ] 문서 [ ] 구술

「사망자 및 피후견인 등 재산조회 통합처리에 관한 기준」에 따라 재산조회를 통합신청합니다.

년 월 일

신청인(대리인) : (서명 또는 인)

시장·구청장, 읍·면·동장 귀하

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

신청인 제출서류	**1. 일반** 가. 신청인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) **2. 사망자 재산조회시 (각 경우에 해당시에만 제출)** 가. 사망신고 이후 별도로 신청시: 가족관계증명서(사망신고와 동시 신청시 제출 불필요) 나. 대습상속인, 제3순위 상속인인 경우 : 이를 증명하는 서류 다. 상속재산관리인인 경우 : 법원심판문(상속재산관리인선임) 및 확정증명원 **3. 피후견인 재산조회시** 가. 후견등기사항전부증명서 또는 성년(한정)후견개시 심판문 및 확정증명원(피후견인 재산조회의 경우) **4. 대리신청시** 가. 법정대리 신청시 : 성년후견인의 경우 후견등기사항전부증명서 또는 성년후견개시 심판문 및 확정증명원, 미성년 후견인의 경우 기본증명서 나. 임의대리 신청시 : 대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권), 상속인의 위임장 및 본인 서명사실확인서(또는 인감증명서)	수수료 없음
담당공무원 확인사항	1. 가족관계증명서	

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제2항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다. *동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

신청인(대리인) (서명 또는 인)

유의사항

1. **금융회사는 조회신청사실을 통보받으면 조회대상자가 사망자인 경우 해당계좌에 대하여 거래정지 조치를 취하여 해당 계좌의 입·출금(자동이체포함) 등이 제한될 수 있으며, 이후의 예금지급은 상속인 전원의 청구에 의하여 해당 금융기관에서만 지급이 가능합니다**.
2. 처리기간은 금융거래·국세·국민연금·공무원연금·사립학교교직원연금·군인연금·근로복지공단퇴직연금, 건설근로자퇴직공제금·대한지방행정공제회·군인공제회·과학기술인공제회·한국교직원공제회 가입유무 조회의 경우 20일 이내(토요일·공휴일 제외), 지방세·토지관련 조회의 경우 7일 이내(토요일·공휴일 제외), 자동차·건축물 조회의 경우 접수당일입니다.
3. 금융거래정보 조회는 신청일로부터 3개월 이내에 금융감독원 홈페이지 (http://www.fss.or.kr)에서 조회할 수 있습니다. 또한 본인 인증을 위해 휴대폰 또는 이메일 주소가 필요합니다.
4. **업무처리와 관련하여 개인정보 수집·이용에 대한 정보주체의 동의가 필요합니다.**(개인정보보호법 제15조), 재산조회 대상자 재산조회를 위한 통합조회 처리를 위해 각 처리기관에 신청인(대리인)의 성명, 주민등록번호(국민·공무원·사립학교교직원·군인연금은 생년월일), 전화번호, 주소, 전자우편, 사망자(피후견인)의 성명, 주민등록번호, 사망일 및 신청인과 사망자와의 관계를 제공하며, 각 처리기관에서는 업무처리를 하는 동안 개인정보를 이용합니다. 개인정보제공에 동의를 하지 않을 수 있으며, 이 경우 위 통합조회 신청을 할 수 없음을 양해바랍니다.(개인정보 보호법 제17조) / 처리기관 : 국세청, 국민연금공단, 공무원연금공단, 사립학교교직원연금공단, 국군재정관리단, 근로복지공단, 건설근로자공제회, 대한지방행정공제회, 군인공제회, 과학기술인공제회, 한국교직원공제회, 각 금융협회
5. **신청인(상속인, 상속재산관리인 또는 후견인)은 이 건으로 취득한 사망자 및 피후견인 등 재산조회 결과를 본래 목적 외로 사용해서는 안됩니다.**
6. **상속인(상속재산관리인, 후견인)의 위임을 받아 대리인이 신청을 하는 경우 조회결과는 대리인에게 통지됩니다.**
   ※ 단, 연금 및 근로복지공단 대지급금 채무 관련 결과는 상속인(상속재산관리인, 후견인)에게만 통지
7. 재산조회 대상자 재산조회 통합처리는 금융거래, 국세, 지방세, 토지, 건축물, 자동차, 국민·공무원·사립학교교직원·군인연금·근로복지공단퇴직연금, 건설근로자퇴직공제금·군인공제회·대한지방행정공제회·과학기술인공제회·한국교직원공제회 가입상품에 대한 조회만 가능합니다. 그 밖의 재산에 대해서는 신청인(본인)이 별도로 확인해야 합니다.

본인은 위 유의사항에 대하여 확인하였으며 개인정보 제공에 동의합니다.

년 월 일

신청인(대리인) : (서명 또는 인)

처 리 절 차

신청서 작성	→	접 수	→	조회·확인	→	통 보
신청인		시장,구청장, 읍·면·동장		각 금융협회, 각 공제회, 국세청장, 각 연금공단 이사장 및 시장,군수,구청장, 읍·면·동장		각 금융협회, 각 공제회,국세청장, 각 연금공단 이사장 및 시장,군수,구청장, 읍·면·동장

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 사망자 및 피후견인 등 재산조회 통합처리에 관한 기준 [별지 제2호 서식] <개정 2021.10.28.>

재산조회 통합처리 신청 [ ]취소·[ ]변경 신청서

※ 신청의 취소·변경은 신청일 다음날부터 5일 이내(토요일·공휴일 제외)에 접수처 업무종료 시까지 가능합니다.
※ 색상이 어두운 란은 신청인이 작성하지 아니하며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

접수번호	접수일	처리기간 즉시(3근무시간)

신 청 인 (상속인, 성년후견인, 한정후견인)	신청 구분	사망자 재산조회	[ ] 상속인	[ ] 상속재산관리인	* 접수처 신청자격 확인란	확 인 자 : (서명 또는 인)
		피후견인 재산조회	[ ] 성년후견인	[ ] 한정후견인		
	성 명				주민등록번호	
	재산조회 대상자와의 관계	[ ] 배우자 [ ]자녀 [ ]부모 [ ]형제자매 [ ] 손자손녀 [ ]조카 [ ]기타( ) [ ]성년·한정후견인 상속재산관리인				
	연 락 처	전화번호		휴대전화		전자우편
	도로명 주소					

※ 사망자 재산조회 신청인은 제1순위 상속인(사망자의 직계비속·배우자), 1순위가 없을 경우 제2순위 상속인(사망자의 직계존속·배우자), 제1순위 및 제2순위가 없을 경우 제3순위 상속인, 실종선고자의 상속인, 이상의 대습상속인이 신청 가능

재산조회 대상자 (사망자 피후견인)	성 명		주민등록번호	
	사 망 일	년 월 일 * *피후견인의 경우 미기재*		
대 리 인 (대리신청 경우에 작성)	성 명		주민등록번호	
	연 락 처	전화번호	휴대전화	전자우편
	도로명 주소			

변경 대상	변경 내용	
	당 초	변 경
[ ] 신청인 정보 [ ] 대리인 정보		

신청인 제출서류	1. 신청인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 2. 대리 시 대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 3. 당초 신청 시 접수증	수수료 없음

위와 같이 재산조회 통합처리 신청을 [ ]취소·[ ]변경합니다.

년 월 일

신청인(대리인) : (서명 또는 인)

시장·구청장, 읍·면·동장 귀하

처 리 절 차

신청서 작성	→	접 수	→	취소·변경
신청인		시장,구청장, 읍·면·동장		각 금융협회, 각 공제회, 국세청장, 각 연금공단이사장 및 시장,군수,구청장 읍·면·동장

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 사망자 및 피후견인 등 재산조회 통합처리에 관한 기준[별지 제3호 서식] <개정 2018.8.22.>

재산조회 통합처리 관리대장

접수 번호	접수일자	재산조회 대상자 인적사항		신청인 인적사항			비고
		성 명	생년월일	성 명	전화번호 (휴대폰)	관계	

* 처리기관의 부서 직제 및 업무 특성(접수, 조회, 통지, 취소, 변경)에 따라 본 서식 변경가능

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)

■ 사망자 및 피후견인 등 재산조회 통합처리에 관한 기준 [별지 제4호 서식] <개정 2021.10.28.>

재산조회 통합처리 신청 접수증

※ 신청서 내용이 다를 경우 정보 제공에 어려움이 있으니 신청서와 접수증 내용의 일치 여부를 확인하시기 바랍니다.

접수번호	접수일	접수처	접수담당자 전화번호

신 청 인	성 명		주민등록번호		휴대전화		신청구분
재산조회 대상자 (사망자·피후견인)	성 명		주민등록번호		휴대전화		[ ] 상속인 [ ] 성년후견인 [ ] 한정후견인 [ ] 상속재산관리인
대 리 인	성 명		주민등록번호		휴대전화		

안 내 문

1. 처리기간은 금융거래·국세·국민연금·공무원연금·사립학교교직원연금·군인연금·근로복지공단퇴직연금, 건설근로자퇴직공제금·대한지방행정공제회·군인공제회·과학기술인공제회·한국교직원공제회 가입유무 조회의 경우 20일 이내(토요일·공휴일 제외), 지방세·토지관련 조회의 경우 7일 이내(토요일·공휴일 제외), 자동차·건축물 조회의 경우 접수당일입니다.

2. 상속인(후견인)의 위임을 받아 **대리인이 신청**을 하는 경우 조회결과는 **대리인에게 통지됩니다.**

   ※ 단, 연금 관련 정보는 상속인(후견인)에게만 통지

3. 국세정보는 홈택스 홈페이지(www.hometax.go.kr)에서 조회할 수 있습니다.(신청인의 공동인증서 필요)

4. 국민연금 및 근로복지공단퇴직연금 가입유무는 국민연금공단 홈페이지(www.nps.or.kr) 및 근로복지공단퇴직연금 홈페이지(pension.kcomwel.or.kr)에서 상속인(후견인) 본인인증 후 조회할 수 있으며, 조회결과를 확인할 때에는 접수증에 기재된 접수번호가 필요합니다.

5. 금융거래정보 조회는 신청일로부터 3개월 이내에 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 또는 금융민원센터(www.fcsc.kr)에서 조회할 수 있으며 **본인 인증을 위해 휴대폰 또는 이메일 주소가 필요**합니다. **또한 각 금융협회 홈페이지에서 조회결과를 확인할 때에는 접수증에 기재된 접수번호가 필요**합니다.

   ※ 각 금융협회 홈페이지

협회명	홈페이지주소	협회명	홈페이지주소
예금보험공사	www.kdic.or.kr	저축은행중앙회	www.fsb.or.kr
전국은행연합회	www.kfb.or.kr	신협중앙회	www.cu.co.kr
한국신용정보원	www.kcredit.or.kr	새마을금고중앙회	www.kfcc.co.kr
생명보험협회	www.klia.or.kr	산림조합중앙회	banking.nfcf.or.kr
손해보험협회	www.knia.or.kr	한국예탁결제원	www.ksd.or.kr
금융투자협회	www.kofia.or.kr	우체국	www.epostbank.go.kr
여신금융협회	www.crefia.or.kr	대부업협회	www.clfa.or.kr

6. **금융회사는 조회신청사실을 통보받으면 조회대상자가 사망자인 경우 해당계좌에 대하여 거래정지 조치를 취하여 해당 계좌의 입·출금(자동이체포함) 등이 제한될 수 있으며, 이후의 예금지급은 상속인 전원의 청구에 의하여 해당 금융기관에서만 지급이 가능합니다. 접수증에 기재된 상속인(후견인)**에 한해 접수증(신분증 지참 필수)만으로 신청일로부터 **3개월 이내에 해당 금융회사에서 거래정보 등을 제공**받을 수 있습니다. 또한 금융회사의 전산오류 등으로 조회결과가 일부 다를 수도 있음을 유념하시기 바랍니다.

7. **상조회사**는 선수금을 **은행**에 예치(또는 지급보증)하여 보전하고 있는 업체만 조회대상이며, 상조회사 가입사실은 신청서상의 사망자(피후견인)의 **성명, 생년월일, 휴대전화** 3개 정보가 상조회사 가입 시 제출한 정보와 **모두 일치**하는 경우에만 확인할 수 있습니다.

8. 재산조회 통합처리는 금융거래, 국세, 지방세, 토지, 건축물, 자동차, 국민·공무원·사립학교교직원·군인연금·근로복지공단퇴직연금, 건설근로자퇴직공제금·군인공제회·대한지방행정공제회·과학기술인공제회·한국교직원공제회 가입상품에 대한 조회만 가능합니다. 그 밖의 재산에 대해서는 신청인(본인)이 별도로 확인해야 합니다.

시장·구청장, 읍·면·동장

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

참고3 | 통합처리 관련기관 연락처

기 관	부 서	전화번호
행정안전부	공공서비스혁신과	044-205-2413
		044-205-2411
		044-205-2410
		044-205-2407
국토교통부	자동차정책과	044-201-3844
	국가공간정보센터	044-201-4876
세움터(건축행정)	세움터 콜센터	02-3480-0200
	건축물 불일치 관련	02-532-0182
국세청	징세과	044-204-3037
	차세대시스템개발단	044-204-2543
금융감독원	원스톱서비스팀	1332(2번)
국민연금공단	연금급여실	063-713-5735
공무원연금공단	연금운영실	064-802-2196
사립학교교직원연금공단	연금운영실 연금개선팀	061-338-0202
국방부	국군재정관리단	02-3146-6489
건설근로자공제회	건설근로자 퇴직공제금	1660-1122
한국교직원공제회	퇴직공제금	02-767-0602
근로복지공단	퇴직연금 대지급금	052-704-7374 052-704-7309
한국지역정보개발원	새올시스템운영(업무)	02-2031-9412
한국지역정보개발원	새올시스템 권한부여	02-2195-1087
한국지역정보개발원	**새올시스템 서비스데스크**	**02-2076-5800**

참고4 | 성년(한정)후견인 관련 사항

1. 후견등기사항전부증명서(샘플)

[일반] - 출력일자 : 2016. 09. 22

기입확인표(후견 등기사항증명서(말소 및 폐쇄사항 포함))

등기고유번호 000230-2016-******

【사건본인】 (사건본인에 관한 사항)

사항번호	구 분	내 용
1	후견등기기록작성	[성명] 김 [성별] 남 [출생연월일] [주민등록번호] [등록기준지] 인천광역시 [등기] 서울가정법원 2016년 9월 22일 접수 제437호

등기일련번호 000230-2016-******-***

【한정후견사항】 (후견개시 및 종료에 관한 사항)

사항번호	등기목적	내 용
1	한정후견개시	[심판법원] 서울가정법원 [사건의표시] ; [제판확정일] [등기] 서울가정법원 2016년 9월 22일 접수 제437호

(후견인에 관한 사항)

사항번호	등기목적	내 용
1	한정후견인선임	[성명] [주민등록번호] [주소또는사무소] [대리권등목록] [등기] 서울가정법원 2016년 9월 22일 접수 제437호

※ 본 기입확인표는 확인 후 반드시 파기하여 주십시오.(법원외 유출금지)

- 작성기관 : 서울가정법원 1 / 4 - 작성자 : 전만수

Ⅰ. 피한정후견인이 한정후견인의 동의를 받아야 하는 행위의 범위

피한정후견인이 아래 사항에 관한 행위를 함에 있어서는 한정후견인의 동의를 받아야 함. 다만 법원의 허가사항으로 정한 사항에 관하여는 한정후견인이 동의를 함에 있어 법원의 허가를 받아야 함

1. 재산관리
   가. 부동산의 관리·보존·처분
      처분
      구입
      임대차계약의 체결·변경·종료
      보증금의 수령 및 반환
      전세권, 담보권 설정계약의 체결·변경
      부동산의 점속·증축·수선에 관한 계약의 체결·종료
   나. 예금 등의 관리
      예금 계좌의 개설·변경·해약·입금·이체·인출
      증권 계좌의 개설·변경·해약·입금·이체·인출
   다. 보험에 관한 사항
      보험계약의 체결·변경·종료
      보험금의 수령
   라. 정기적 수입 및 지출에 관한 관리
      정기적 수입(임료, 연금, 사회보장급여 등)에 수령과 이에 관한 재반절차
      정기적 지출(임료, 연금, 보험료, 대출원리금 등)과 이에 관한 재반절차
      기존 채무의 변제 및 이에 관한 재반절차
   마. 상속의 승인, 한정승인 또는 포기 및 상속재산의 분할에 관한 협의
   바. 물품의 구입·환매, 서비스 이용계약(휴대폰·신용카드 개설 등)의 체결·변경·종료
   사. 유체동산, 증서 및 중요문서 등의 보관 및 관리
   아. 근로계약에 관한 사항
      근로계약의 체결·변경·종료
      임금의 수령
   자. 금전, 유체동산 등의 차용·대여·증여
   차. 보증행위
2. 신상보호
   가. 재호 및 복지서비스의 이용
      계호서비스 이용계약의 체결·변경·종료 및 비용의 지급
      복지시설·요양시설 입소계약의 체결·변경·종료 및 비용의 지급
   나. 의료계약의 체결·변경·종료 및 비용의 지급
3. 기타
   가. 소송행위 등
      위에서 정한 각 행위와 관련된 분쟁의 처리
      소송행위 및 변호사 등에 대한 소송위임
   나. 취소권 행사 후 원상회복과 관련한 사항

II. 한정후견인의 대리권의 범위

한정후견인은 아래 사항에 관하여 대리권을 가짐. 다만 법원의 허가사항으로 정한 사항에 관하여는 한정후견인이 대리행위를 함에 있어 사전에 법원의 허가를 받아야 함

1. 재산관리
   가. 부동산의 관리·보존·처분
      처분
      구입
      임대차계약의 체결·변경·종료
      보증금의 수령 및 반환
      전세권, 담보권 설정계약의 체결·변경
      부동산의 신축·증축·수선에 관한 계약의 체결·종료
   나. 예금 등에 관한 권한
      예금 계좌의 개설·변경·해약·입금·이체·인출
      증권 계좌의 개설·변경·해약·입금·이체·인출
   다. 보험에 관한 사항
      보험계약의 체결·변경·종료
      보험금의 수령
   라. 정기적 수입 및 지출에 관한 권한
      정기적 수입(임료, 연금, 사회보장급여 등)의 수령과 이에 관한 제반절차
      정기적 지출(임료, 연금, 보험료, 대출원리금 등)과 이에 관한 제반절차
      기존 채무의 변제 및 이에 관한 제반절차
   마. 상속의 승인, 한정승인 또는 포기 및 상속재산에 분할에 관한 협의
   바. 물품의 구입·판매, 서비스 이용계약(휴대폰·신용카드 개설 등)의 체결·변경·종료
   사. 유체동산, 증서 및 중요문서 등의 보관 및 관리
   아. 공법상의 행위(세무신고 등)
   자. 상속된 금융거래 조회서비스는 등의 금융거래 등 정보 확인
2. 신상보호
   가. 개호 및 복지서비스의 이용
      개호서비스 이용계약의 체결·변경·종료 및 비용의 지급
      복지사설·요양시설 입소계약의 체결·변경·종료 및 비용의 지급
   나. 의료계약의 체결·변경·종료 및 비용의 지급
   다. 공법상의 행위(주민등록, 공적의료보험, 국민기초생활수급의 신청 및 갱신 등)
3. 기타
   가. 소송행위 등
      위에서 정한 각 행위와 관련된 분쟁의 처리
      소송행위 및 변호사 등에 대한 소송위임
   나. 허가권 법원 후 권상위적의 관련한 사항

III. 한정후견인이 피한정후견인의 신상에 관하여 결정할 수 있는 권한의 범위

※ 본 기입확인표는 확인 후 반드시 과기하여 주십시오.(법원외 유출금지)

아래 사항에 관하여 피한정후견인이 스스로 결정을 할 수 없는 경우 한정후견인이 결정권을 가짐 1. 해로행위의 취소 2. 거주·이전에 관한 결정 3. 우편·통신에 관한 결정 4. 사회복지서비스 신청 또는 결정

※ 본 기입확인표는 확인 후 반드시 파기하여 주십시오.(법원외 유출금지)

2. 성년·한정후견개시 심판문(샘플)

1) 성년후견 심판문

○ ○ 가 정 법 원

심 판

사 건 20 느단 성년후견개시심판
청 구 인 홍길동 (000000-0000000)
주소 서울 강남구 논현동
등록기준지 서울 서초구 서초동
사 건 본 인 김갑순 (000000-0000000)
주소 서울 강남구 논현동 11
등록기준지 서울 종로구

주 문

1. 사건본인에 대하여 성년후견을 개시한다.
2. 사건본인의 성년후견인으로 000(주민등록번호 , 주소)을 선임한다.
3. 취소할 수 없는 사건본인의 법률행위의 범위, 성년후견인의 법정대리권의 범위 및 성년후견인이 사건본인의 신상에 관하여 결정할 수 있는 권한의 범위는 각 별지 기재와 같다.
4. 성년후견인은 이 심판확정일로부터 2월 이내에 사건본인의 재산목록[기준일 : 이 심판확정일, 상속인(후견인) 금융거래조회서비스 또는 안심상속(후견인)원스톱서비스 조회결과를 첨부할 것]을 작성하여 이 법원에 제출하여야 한다.
5. 성년후견인은 매년 9. 30.을 기준으로 하여 10. 31.까지 후견사무에 관한 보고서를 이 법원에 제출하여야 한다.

이 유

이 사건 청구는 이유 있으므로 주문과 같이 심판한다.

20 . . .

판 사 O O O ㊞

2) 한정후견 심판문

○ ○ 가 정 법 원
심 판

사 건 20 느단 한정후견개시심판
청 구 인 홍길동 (000000-0000000)
주소 서울 강남구 논현동
등록기준지 서울 서초구 서초동
사 건 본 인 김갑순 (000000-0000000)
주소 서울 강남구 논현동 11
등록기준지 서울 종로구

주 문

1. 사건본인에 대하여 한정후견을 개시한다.
2. 사건본인의 한정후견인으로 000(주민등록번호 , 주소)을 선임한다.
3. 사건본인이 한정후견인의 동의를 받아야 하는 행위의 범위, 한정후견인의 대리권의 범위 및 한정후견인이 사건본인의 신상에 관하여 결정할 수 있는 권한의 범위는 각 별지 기재와 같다.
4. 한정후견인은 이 심판확정일로부터 2월 이내에 사건본인의 재산목록[기준일 : 이 심판확정일, 상속인(후견인) 금융거래조회서비스 또는 안심상속(후견인)원스톱서비스 조회결과를 첨부할 것]을 작성하여 이 법원에 제출하여야 한다.
5. 한정후견인은 매년 9. 30.을 기준으로 하여 10. 31.까지 후견사무에 관한 보고서를 이 법원에 제출하여야 한다.

이 유

이 사건 청구는 이유 있으므로 주문과 같이 심판한다.

20 . . .

판 사 O O O ㊞

3. 확정증명원(샘플)

확 정 증 명 원

사　　건 : ○○법원　20　가　　호　(사건 명)

원　　고 : O O O

피　　고 : O O O

증명신청인 : (원)고 O O O

위 사건이 판결이 20　.　.　자로 확정되었음을 증명합니다. 끝.

20 .　.　.

○○법원

법원주사보　김　O　O 

이 증명(문서번호:00법원 종합민원실 제증명 00006)에 관하여 문의할 사항이 있으시면 00-0000-0000로 문의하시기 바랍니다.

참고5 | 성년(한정)후견인 제도 개요

1. 성년후견인 선정절차 및 관련 법규

□ 선정절차

○ 질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 지속적으로 결여된 사람에 대하여 본인, 배우자, 4촌 이내의 친족, 미성년후견인, 미성년후견감독인, 한정후견인, 한정후견감독인, 특정후견인, 특정후견감독인, 검사 또는 지방자치단체의 장의 청구에 의하여 가정법원이 심판을 하게 됨

○ 가정법원은 피성년후견인이 될 사람이나 피한정후견인이 될 사람에 대하여 정신상태를 판단할 만한 다른 충분한 자료가 있는 경우 외에는, 정신상태에 관하여 의사에게 감정을 시켜야 하고, 사전처분으로 직무대행자를 선임할 수도 있음

○ 법원이 가사조사를 명하는 경우에는 가사조사를 거치며, 최종 심판을 하게 되면, 관계인들에게 고지하고, 후견등기부기록을 촉탁함

□ 관련 법규

○ **민법**

제9조(성년후견개시의 심판) ① 가정법원은 질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 지속적으로 결여된 사람에 대하여 본인, 배우자, 4촌 이내의 친족, 미성년후견인, 미성년후견감독인, 한정후견인, 한정후견감독인, 특정후견인, 특정후견감독인, 검사 또는 지방자치단체의 장의 청구에 의하여 성년후견개시의 심판을 한다.

② 가정법원은 성년후견개시의 심판을 할 때 본인의 의사를 고려하여야 한다.

제929조(성년후견심판에 의한 후견의 개시) 가정법원의 성년후견개시심판이 있는 경우에는 그 심판을 받은 사람의 성년후견인을 두어야 한다.

제930조(후견인의 수와 자격) ① 미성년후견인의 수(수)는 한 명으로 한다.

② 성년후견인은 피성년후견인의 신상과 재산에 관한 모든 사정을 고려하여 여러 명을 둘 수 있다.

③ 법인도 성년후견인이 될 수 있다.

제936조(성년후견인의 선임) ① 제929조에 따른 성년후견인은 가정법원이 직권으로 선임한다.

② 가정법원은 성년후견인이 사망, 결격, 그 밖의 사유로 없게 된 경우에도 직권으로 또는 피성년후견인, 친족, 이해관계인, 검사, 지방자치단체의 장의 청구에 의하여 성년후견인을 선임한다.

③ 가정법원은 성년후견인이 선임된 경우에도 필요하다고 인정하면 직권으로 또는 제2항의 청구권자나

성년후견인의 청구에 의하여 추가로 성년후견인을 선임할 수 있다.

④ 가정법원이 성년후견인을 선임할 때에는 피성년후견인의 의사를 존중하여야 하며, 그 밖에 피성년후견인의 건강, 생활관계, 재산상황, 성년후견인이 될 사람의 직업과 경험, 피성년후견인과의 이해관계의 유무(법인이 성년후견인이 될 때에는 사업의 종류와 내용, 법인이나 그 대표자와 피성년후견인 사이의 이해관계의 유무를 말한다) 등의 사정도 고려하여야 한다.

제937조(후견인의 결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 후견인이 되지 못한다.

1. 미성년자
2. 피성년후견인, 피한정후견인, 피특정후견인, 피임의후견인
3. 회생절차개시결정 또는 파산선고를 받은 자
4. 자격정지 이상의 형의 선고를 받고 그 형기(형기) 중에 있는 사람
5. 법원에서 해임된 법정대리인
6. 법원에서 해임된 성년후견인, 한정후견인, 특정후견인, 임의후견인과 그 감독인
7. 행방이 불분명한 사람
8. 피후견인을 상대로 소송을 하였거나 하고 있는 자 또는 그 배우자와 직계혈족

○ 가사소송법

제2조(가정법원의 관장 사항) ① 다음 각 호의 사항(이하 "가사사건"이라 한다)에 대한 심리(審理)와 재판은 가정법원의 전속관할(專屬管轄)로 한다.

2. 가사비송사건

가. 라류(類) 사건 1) 「민법」 제9조제1항, 제11조, 제14조의3제2항 및 제959조의20에 따른 성년후견 개시의 심판과 그 종료의 심판

제44조(관할) 라류 가사비송사건은 다음 각 호의 가정법원이 관할한다.

1의2. 미성년후견·성년후견·한정후견·특정후견 및 임의후견에 관한 사건은 각 피후견인(피후견인이 될 사람을 포함한다)의 주소지의 가정법원

제45조의2(정신상태의 감정 등) ① 가정법원은 성년후견 개시 또는 한정후견 개시의 심판을 할 경우에는 피성년후견인이 될 사람이나 피한정후견인이 될 사람의 정신상태에 관하여 의사에게 감정을 시켜야 한다. 다만, 피성년후견인이 될 사람이나 피한정후견인이 될 사람의 정신상태를 판단할 만한 다른 충분한 자료가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 가정법원은 특정후견의 심판을 할 경우에는 의사나 그 밖에 전문지식이 있는 사람의 의견을 들어야 한다. 이 경우 의견을 말로 진술하게 하거나 진단서 또는 이에 준하는 서면으로 제출하게 할 수 있다.

제45조의3(성년후견·한정후견·특정후견 관련 심판에서의 진술 청취) ① 가정법원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 심판을 하는 경우에는 해당 호에서 정한 사람의 진술을 들어야 한다. 다만, 피성년후견인(피성년후견인이 될 사람을 포함한다)이나 피임의후견인(피임의후견인이 될 사람을 포함한다)이 의식불명, 그 밖의 사유로 자신의 의사를 표명할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 성년후견 개시의 심판, 한정후견 개시의 심판 및 특정후견의 심판을 하는 경우에는 피성년후견인이 될 사람, 피한정후견인이 될 사람 또는 피특정후견인이 될 사람. 다만, 후견계약이 등기되어 있는 경우에는 피임의후견인과 임의후견인

② 가정법원이 제1항제1호 또는 제2호에 따라 진술을 듣는 경우에는 피성년후견인(피성년후견인이 될 사람을 포함한다), 피한정후견인(피한정후견인이 될 사람을 포함한다) 또는 피특정후견인(피특정후견인이

될 사람을 포함한다)을 심문하여야 한다. 다만, 그 사람이 자신의 의사를 밝힐 수 없거나 출석을 거부하는 등 심문할 수 없는 특별한 사정이 있는 때에는 그러하지 아니하다.

③ 제2항의 심문을 위하여 검증이 필요한 경우에는 「민사소송법」 제365조 및 제366조제1항·제3항을 준용한다.

○ 가사소송규칙

제5조의2(후견등기부기록을 촉탁하여야 할 심판등) ① 법 제9조에 따라 대법원규칙으로 정하는 후견등기부기록을 촉탁하여야 할 심판은 다음 각 호 각 목의 것으로 한다.

1. 성년후견에 관한 심판

가. 성년후견의 개시 또는 그 종료의 심판

제32조(사전처분) ① 성년후견, 한정후견, 특정후견 및 임의후견에 관한 사건에 있어서, 가정법원이 법 제62조에 따른 사전처분으로서 직무대행자를 선임한 때에는, 그 직무대행자에 대하여는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 해당 후견인 또는 해당 후견감독인에 관한 규정을 준용한다.

② 제1항에 따른 직무대행자의 선임처분은 그 선임된 자, 해당 후견인 및 해당 후견감독인에게 고지하여야 하고, 가정법원의 법원사무관등은 지체 없이 사건본인에게 그 뜻을 통지하여야 한다.

③ 가정법원은 상당하다고 인정할 때에는 언제든지 제1항의 직무대행자에게, 사건본인의 신상보호 또는 재산관리에 필요한 명령을 할 수 있고, 그 선임한 직무대행자를 해임하거나 개임할 수 있다.

④ 가정법원이 법 제62조에 따른 사전처분으로 임시후견인을 선임한 경우, 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고, 성년후견 및 한정후견에 관한 사건의 임시후견인에 대하여는 한정후견인에 관한 규정을, 특정후견에 관한 사건의 임시후견인에 대하여는 특정후견인에 관한 규정을 각 준용한다.

⑤ 제2항 및 제3항의 규정은 제4항의 임시후견인을 선임한 경우에 이를 준용한다.

⑥ 제1항의 직무대행자에 대하여는 사건본인의 재산 중에서, 제4항의 임시후견인에 대하여는 청구인 또는 사건본인의 재산 중에서 각 상당한 보수를 지급할 것을 명할 수 있다.

제35조(심판의 고지등) ① 성년후견·한정후견·특정후견 및 임의후견에 관한 심판은 제25조에서 정한 자 이외에 후견인(그 심판 및 법률에 의하여 임무가 개시되거나 종료될 자를 포함한다) 및 후견감독인(그 심판 및 법률에 의하여 임무가 개시되거나 종료될 자를 포함한다)에게도 고지하여야 한다.

② 제1항의 심판이 있는 때에는 가정법원의 법원사무관등은 지체 없이 사건본인에게 그 뜻을 통지하여야 한다.

제36조(즉시항고) ① 법 제2조제1항제2호가목에 정한 심판사항 중 다 음의 각 호 각 목에서 정하는 심판에 대하여는 해당 각 호 각 목에서 정하는 자가 즉시항고를 할 수 있다.

1. 성년후견에 관한 심판

가. 성년후견의 개시 심판 : 「민법」 제9조제1항에 규정한 자 및 「민법」 제959조의20제1항의 임의후견인, 임의후견감독인

2. 성년후견인 업무사항

□ 성년후견인의 권한

○ 피성년후견인은 단독으로 유효하게 법률행위를 할 수 없으므로, 성년후견인은 피성년후견인의 법률행위를 취소할 수 있음(민법 제10조 제1항). 다만, 일용품의 구입 등 일상생활에 필요하고 그 대가가 과도하지 아니한 법률행위는 성년후견인이 취소할 수 없고(민법 제10조 제4항), 가정법원은 취소할 수 없는 피성년후견인의 법률행위의 범위를 정할 수 있음(민법 제10조 제2항)

○ 이와 같이 취소할 수 없는 피성년후견인의 법률행위를 정한 경우에는 본인, 배우자, 4촌 이내의 친족, 성년후견인, 성년후견감독인, 검사 또는 지방자치단체의 장의 청구에 의하여 그 범위를 변경할 수도 있음(민법 제10조 제3항). 따라서 위와 같이 예외적인 상황이 아니라면, 피성년후견인은 그를 대신하여 법률행위를 할 자가 필요하고, 그 대리권의 내용은 신분행위 등 일신전속적인 것을 제외하고는 크게 재산관리와 신상보호로 나눌 수 있음(민법 제947조)

□ 성년후견인의 직무

○ 성년후견인은 선량한 관리자의 주의로써 후견사무를 처리하여야 하고(민법 제956조, 제681조), 피성년후견인의 복리에 반하지 아니하는 한 피성년후견인의 의사를 존중하여야 하며, 여러 사정을 고려하여 그의 복리에 부합하는 방법으로 사무를 처리하여야 함(민법 제947조)

○ 성년후견인이 이러한 의사존중의무와 복리배려 의무를 위반하여 임무를 수행하는 경우에는 성년후견인 변경의 사유가 될 수 있음(민법 제940조)

□ 한정후견인의 「피후견인 재산조회」 신청시 유의사항

○ 신청서류 : 가정법원(가정법원이 없는 지역은 지방법원, 지원)에서 발급하는 후견등기사항전부증명서 및 한정후견인의 신분증

○ 대리권 범위 : 심판문의 대리권의 범위에 “상속인 금융거래조회서비스를 통한 금융거래 등 정보 확인” 항목이 기재되어 있는지 확인

○ 권한분장 : 한정후견인이 2인 이상인 경우 심판문의 ‘권한분장에 관한 사항’ 기재내용(각자행사/공동행사) 따라 각자 또는 공동신청

참고6 | 상속재산관리인 관련 사항

1. 상속재산관리인 선임 심판문

○ ○ 지방 법 원

심 판

사 건 20 느단 부재자의 재산관리인 선임 개임

청 구 인 홍길동 (000000-0000000)
주소 서울 강남구 논현동
등록기준지 서울 서초구 서초동

사 건 본 인 김갑순 (000000-0000000) (부 재 자)
최후주소 서울 ○○○ ○○○ ○○○
등록기준지 서울 종로구

주 문

1. 사건본인의 재산관리인으로 000(주민등록번호 , 주소)을 선임한다.

2. 재산관리인은 이 심판정본 송달일로부터 1개월 이내에 사건본인의 재산목록과 그 점유자 또는 관리자의 이름 및 수익상황에 관한 보고서를 제출하여야 한다.

3. 재산관리인은 매년 1회 그 재산관리상황을 보고하여야 한다.

2. 확정증명원(샘플)

확 정 증 명 원

사　　건 : ○○법원　20　가　　호　(사건 명)

원　　고 : O O O

피　　고 : O O O

증명신청인 : (원)고 O O O

위 사건이 판결이 20　.　.　자로 확정되었음을 증명합니다. 끝.

20 . . .

○○법원

법원주사보　김　O　O

이 증명(문서번호:00법원 종합민원실 제증명 00006)에 관하여 문의할 사항이 있으시면 00-0000-0000로 문의하시기 바랍니다.

참고7 | 안심상속 홍보자료

1. 안내문



2. 리플릿


어떤 재산을 조회해 주나요?
금융거래
국세
연금
공제회
토지
건축물
지방세
자동차
조회결과는 어떻게 확인하나요?
안심상속 원스톱 서비스
사망자·피후견인의 재산조회를 한 번에 통합신청하는 서비스
안심상속 원스톱 서비스란?
금융거래, 토지, 건축물, 자동차, 세금, 연금 등 사망자(또는 피후견인)의 재산조회를 한 번에 통합신청하는 서비스
금융
세금
자동차
토지
공제회
건축물
연금
한 번에 신청하세요!
언제, 어디서 신청할 수 있나요?
사망신고와 함께 신청시
사망신고 이후 별도 신청시
피후견인 재산조회는 기간 제한 없음
처리절차
신청서 작성
신청서 접수
재산조회
결과 통보
결과 확인
누가 신청할 수 있나요?
방문신청
상속인
후견인
온라인신청
상속인